# 課程名稱：民法民法09

00:00:00 - 00:00:00
好,

00:00:01 - 00:00:02
那我們那個有課程調整,

00:00:02 - 00:00:03
就是10月有一個禮拜,

00:00:04 - 00:00:04
因為我有事情,

00:00:04 - 00:00:06
所以就暫時停課。

00:00:06 - 00:00:08
那我們就會往後順延，

00:00:08 - 00:00:09
就往後補。

00:00:09 - 00:00:11
那我們上一次上課，

00:00:11 - 00:00:16
主要就是把那個原住民保留地那個案件把它講完，

00:00:17 - 00:00:18
那今天就要來講到條件。

00:00:19 - 00:00:19
期限、

00:00:19 - 00:00:21
還有處分權這個地方。

00:00:21 - 00:00:23
那其實在體系上啊,

00:00:23 - 00:00:24
條件、

00:00:24 - 00:00:24
期限、

00:00:24 - 00:00:28
處分權是法律行為的特別生效要件,

00:00:28 - 00:00:29
就是我們可以這樣子來看，

00:00:29 - 00:00:32
就是在法律行為的要件裡面，

00:00:33 - 00:00:38
它把它分成一般的生效要件跟特別的生效要件，

00:00:38 - 00:00:40
那其中在一般的生效要件當中，

00:00:41 - 00:00:43
那包含當事人要有行為能力,

00:00:43 - 00:00:46
這個意思表示要健全無瑕疵,

00:00:46 - 00:00:49
以及標的要可能、妥當、確定、適法。

00:00:50 - 00:00:53
那特別的這個生效要件當中,

00:00:53 - 00:00:54
包含了條件啊、

00:00:55 - 00:00:55
期限啊,

00:00:56 - 00:00:59
還有像是處分權等等的議題。

00:00:59 - 00:01:01
那其實我們在看這個的時候啊,

00:01:02 - 00:01:03
我們要學一件事情,

00:01:03 - 00:01:05
就是說這個體繫到底在做什麼用的。

00:01:06 - 00:01:07
就是我們當然不是隻有畫出來,

00:01:07 - 00:01:09
然後就是看一看而已,

00:01:09 - 00:01:13
就是你要了解到它是一個審查法律行為的效力的手段,

00:01:13 - 00:01:14
因為我們現在討論到的是,

00:01:14 - 00:01:16
這個法律行為到底有沒有效,

00:01:16 - 00:01:19
你必須要確認這個法律行為有效,

00:01:19 - 00:01:22
接下來才要去看它會發生什麼樣的一個效果,

00:01:22 - 00:01:24
就是後續的去接下來去看它說,

00:01:25 - 00:01:26
如果這個法律行為有效,

00:01:26 - 00:01:27
那後面會產生

00:01:28 - 00:01:29
譬如說什麼樣的債權效力,

00:01:29 - 00:01:30
什麼樣的物權效力,

00:01:31 - 00:01:32
什麼樣的契約的效力等等。

00:01:33 - 00:01:34
那我們一般來講,

00:01:34 - 00:01:36
在審查一個法律行為有沒有效的時候,

00:01:36 - 00:01:38
就可以先來看到這個當事人有沒有行為能力

00:01:39 - 00:01:40
那當然題目裡面

00:01:40 - 00:01:42
如果有講再做審查

00:01:42 - 00:01:43
題目沒有講就跳過去

00:01:44 - 00:01:46
譬如題目告訴你甲跟乙訂立買賣契約

00:01:46 - 00:01:48
沒有告訴你甲是什麼樣的人,

00:01:48 - 00:01:49
你就省略這個步驟,

00:01:49 - 00:01:50
它是一個思考的方式啦,

00:01:51 - 00:01:53
就是說今天題目告訴你甲今年20歲,

00:01:53 - 00:01:54
但被監護宣告,

00:01:55 - 00:01:57
或者告訴你說甲今年只有17歲,

00:01:57 - 00:01:58
就給你一些線索,

00:01:58 - 00:02:00
或者告訴你說甲被輔助宣告。

00:02:00 - 00:02:00
輔助宣告,

00:02:00 - 00:02:03
那你就要能夠去了解到，在這裡就是行為能力出了問題。

00:02:03 - 00:02:07
而行為能力出了問題就會影響到法律行為的效力,

00:02:07 - 00:02:09
就是一步一步這樣去思考,

00:02:09 - 00:02:16
或者題目裡面告訴你說他有被詐欺、被脅迫、有錯誤、有通謀虛偽意思表示、單獨虛偽意思表示等等的情況。

00:02:16 - 00:02:18
那再來的話就是標的可能怪怪的,

00:02:18 - 00:02:23
譬如說他是把原住民保留地賣給非原住民,

00:02:23 - 00:02:26
或者說他今天做了一件違反善良風俗的事情，

00:02:26 - 00:02:31
例如說我們之前上課有講到的，這種預立離婚契約等等，

00:02:31 - 00:02:38
這個都是非常典型的在思考上面，你要去能夠從這個題目給你的線索當中去判斷一個法律行為的效力。

00:02:38 - 00:02:42
那接下來我們要講到的是條件、期限，還有處分權這一塊。

00:02:42 - 00:02:43
那接下來還有一個東西是代理啦。

00:02:44 - 00:02:45
這個我們也會一併把它處理掉。

00:02:46 - 00:02:51
那一般來講，條件期限的話，它是在民法的99條到102條的規定。

00:02:52 - 00:02:53
那處分權是在118條。

00:02:53 - 00:02:57
那代理的話是103條到111條這個階段。

00:02:57 - 00:03:17
那其中還有一個117，

00:03:17 - 00:03:43
還有一個111到117的部分。

00:03:43 - 00:03:50
那這個部分主要是在處理到，當法律行為的效力出現了以後，那各種效力代表著什麼？

00:03:50 - 00:03:55
因為我們知道法律行為的效果就是有四種：有效、無效、得撤銷跟效力未定。

00:03:55 - 00:03:58
那如果有效的話，接下來就要看它產生什麼樣的效果。

00:03:59 - 00:04:00
那無效的話會怎樣？

00:04:00 - 00:04:01
法律行為。

00:04:01 - 00:04:03
才會有這樣的一個附款存在。

00:04:03 - 00:04:06
好，那我們來看到就是說，這個在民法當中的條件，

00:04:07 - 00:04:09
跟期限，

00:04:10 - 00:04:12
它最大的差別在哪裡？

00:04:12 - 00:04:17
那我們一般來講，條件它是一個不確定是否發生的事實。

00:04:18 - 00:04:21
它是一個不確定是否發生的事實，

00:04:21 - 00:04:22
這個叫做條件。

00:04:22 - 00:04:25
而期限的話，它是確定會發生。

00:04:26 - 00:04:29
所以我們一般來講就是說，這個法律行為到底是附條件，

00:04:29 - 00:04:31
還是附期限？

00:04:31 - 00:04:41
那你要看到，它是把它的生效或者是失效，取決於一個已經確定會發生的這個附款，還是一個不確定是否發生的附款。

00:04:41 - 00:04:43
例如說，下禮拜三如果下雨，

00:04:43 - 00:04:44
好，下禮拜三如果下雨，

00:04:44 - 00:04:46
那我就給你一個什麼東西。

00:04:46 - 00:04:48
那通常就是下禮拜三是不是下雨。

00:04:48 - 00:04:49
不知道,

00:04:49 - 00:04:52
它就是一個條件，因為不確定是否發生。

00:04:52 - 00:04:55
那我就會講說，光復節那一天我送你一本書,

00:04:55 - 00:04:58
那光復節那天是確定會到來的,

00:04:58 - 00:05:00
它就是一個確定會發生的事情

00:05:00 - 00:05:01
它就是一個期限。

00:05:02 - 00:05:04
所以條件跟期限最大的區別就是，

00:05:04 - 00:05:08
當事人所約定的這個附款，到底將來會不會發生？

00:05:08 - 00:05:10
如果它是確定會發生，那是一個期限。

00:05:11 - 00:05:12
那如果是不確定的話，

00:05:13 - 00:05:14
它就是一個條件。

00:05:14 - 00:05:16
那考試的時候其實蠻好區分，

00:05:16 - 00:05:19
它常常就告訴你說，如果你考上，我就送你什麼。

00:05:19 - 00:05:22
考上這件事情就是一個典型的條件，

00:05:22 - 00:05:23
典型的條件。

00:05:23 - 00:05:26
那如果說聖誕節到了，我送你什麼？

00:05:26 - 00:05:28
那聖誕節就是一個典型的期限。

00:05:28 - 00:05:31
那條件的話，可以再把它分成

00:05:31 - 00:05:35
所謂的一個真正條件跟不真正條件。

00:05:35 - 00:05:38
那真正條件的話，就是真的。

00:05:38 - 00:05:45
把一個不確定是否發生的事情，當作法律行為，要不要發生效力的這個附款。

00:05:45 - 00:05:50
那真正條件又可以再分成所謂的停止條件跟解除條件。

00:05:50 - 00:05:53
那停止條件跟解除條件，

00:05:53 - 00:05:55
它在這個概念上面，

00:05:55 - 00:05:57
就是民法的99條的第一項。

00:05:58 - 00:06:00
跟99條的第二項,

00:06:00 - 00:06:00
有規定。

00:06:00 - 00:06:06
那法律行為附停止條件者,於條件成就時發生效力。

00:06:07 - 00:06:09
所以我們記停止條件的概念,其實很簡單。

00:06:09 - 00:06:12
它基本上你把法律行為理解成,它會有兩個階段。

00:06:13 - 00:06:14
一個階段叫做成立。

00:06:14 - 00:06:16
一個階段叫做生效。

00:06:17 - 00:06:21
那一般法律行為，成立的時候都會同時發生效力，一般。

00:06:22 - 00:06:26
譬如說我跟你訂立買賣契約，買賣契約成立的時候，通常也生效了。

00:06:27 - 00:06:31
那有些情況下是，我們希望這個契約成立但不生效。

00:06:32 - 00:06:33
我們希望它成立但不生效。

00:06:33 - 00:06:38
那就怎麼樣，我們設一個停止條件，把它的效力先暫停下來。

00:06:39 - 00:06:45
所以停止條件的概念就是，我們先把法律行為的效力停止，讓它成立，但效力停下來。

00:06:45 - 00:06:49
那等到什麼時候，等到我們條件成就的時候，再發生效力。

00:06:49 - 00:06:53
那這個部分的話，我們就會稱它叫做停止條件。

00:06:53 - 00:06:58
所以停止條件本身來講，它是在條件成就的時候，這樣寫好。

00:06:59 - 00:07:01
它是條件成就的時候，

00:07:05 - 00:07:05
發生效力。

00:07:06 - 00:07:10
那目前實務上最常遇到的這種附停止條件的約款是什麼？

00:07:10 - 00:07:13
你有看過那個預售屋的買賣契約。

00:07:13 - 00:07:15
現在其實買房子都這樣。

00:07:15 - 00:07:17
因為畢竟現在房貸的那個水位。

00:07:17 - 00:07:19
就已經很滿了，就是銀行他們已經沒有更多的錢來借了。

00:07:19 - 00:07:23
因為前陣子新青安嘛，所以銀行就房貸那個部門的資金都被借了差不多。

00:07:23 - 00:07:25
所以現在對銀行來講，他們的房貸的水位太滿了。

00:07:25 - 00:07:32
所以你現在去申請貸款變得,很困難,你一般人如果資力不夠的話,信用不夠的話,那不見得可以貸到很好的成數跟利率。

00:07:33 - 00:07:40
所以有時候在買房子的時候,我們就會想說,那建商也很怕你貸不到這麼多的錢,那買方也很怕自己貸不到這麼多的錢。

00:07:40 - 00:07:43
所以他們會有一個約款,就是說,我們這個契約怎麼樣?

00:07:43 - 00:07:45
就是給他一個月或者給他多久的時間。

00:07:45 - 00:07:48
讓他去銀行問問看,那如果在時間內,他沒有辦法貸到一定成數的貸款。

00:07:48 - 00:07:50
那這個時候契約就讓他不生效力了。

00:08:00 - 00:08:00
那也就是說，以這個貸到一定成數的貸款，當作這個契約發生效力的停止條件，我們會看到這樣子一個約定，也有用解除條件的方式來約定，即解除條件是這樣子，他告訴你說，這個契約一開始在成立的時候，那我們就讓它生效了，一開始是成立且生效，但等到條件成就的時候，我們讓這一個法律關係失去效力，這個叫解除條件，所以有一種用解除條件的方式來約定的也很多，譬如說，你如果沒有貸到一定的成數，如果你沒有貸到七成，或者沒有貸到八成，那本契約自動作廢，他就給你一個時間嘛，譬如一個月的時間，總不能給你永遠嘛，所以就說，給你一個月的時間，從本契約訂立時期一個月內，如果你沒有訂到一定的成數的貸款，那本契約就自動失效，那這個就是一個典型的附解除條件的契約，所以解除條件，停止條件，那基本上都會有。

00:08:10 - 00:08:10
那一般來說在停止條件裡面，還有在實務上非常常用到的，另外一種叫做附條件買賣的情形，那就是一般的分期付款，那分期付款就會告訴你說，這個車子先交給你，對，你看現在買車有沒有，60期零利率，那對車商來講，他們會跟你說，這是一個附條件買賣，也就是他給你分60期零利率對不對，但等到你買賣價金付清的時候，等到你買賣價金付清的時候，那你才會真的取得這臺車的所有權。

00:08:30 - 00:08:40
所以你想想看哦，你一般在買車的時候，他可能跟你講分60期，你什麼時候得到這臺車所有權，不是車商交給你的時候，你就拿到所有權的，通常他會跟你約定，60期零利率，甚至他有時候可能先把所有權給你，但可能要求你去設定這個動產擔保，動產抵押的部分，就是你會發現到說，在實務上面，現在其實他們對於這種分期付款，偶爾也是會用這種停止條件的方式來講，那我們等等也會來看，這實務上用的很多的。

00:10:00 - 00:10:01
動產抵押權跟預告登記,它的一個處理,不是,那個附條件買賣,還有就是那個

00:10:07 - 00:10:09
預告登記的一個處理方式。

00:10:09 - 00:10:11
那接著我們來看到不真正條件，因為真正條件我們先簡單講它的概念。

00:10:13 - 00:10:16
那等等我們再會接續講它的其他的一個部分。

00:10:16 - 00:10:22
所以我們知道說真正條件則是在條件成就的時候發生效力。

00:10:22 - 00:10:24
所以它會讓效力先停下來。

00:10:24 - 00:10:28
而解除條件一般來講就是法律行為成立的時候同時生效。

00:10:28 - 00:10:31
但等到條件成就的時候會失去效力。

00:10:31 - 00:10:34
這個是有關於說在真正條件的部分。

00:10:34 - 00:10:41
那不真正條件的話，這個其實在選擇題你要去注意到，它包含四個部分。

00:10:41 - 00:10:41
第一個叫做法定條件。

00:10:42 - 00:10:44
那第二個，我們稱它叫做既成條件。

00:10:45 - 00:10:47
第三種叫做不能條件。

00:10:48 - 00:10:51
那第四種的話，我們會稱它叫做不法條件。

00:10:51 - 00:10:59
那第一種情形，就是針對所謂的法定條件，它其實根本不是條件，它就是一個法律的構成要件而已。

00:10:59 - 00:11:01
所以通常這種條件是沒有意義的。

00:11:02 - 00:11:05
也就是法定條件等於法律規定。

00:11:05 - 00:11:07
那這個就是有沒有約定都一樣。

00:11:08 - 00:11:13
例如說我今天發一個邀約給你，跟你講，如果你承諾契約就成立，啊不就廢話，對不對。

00:11:14 - 00:11:18
或者說我今天跟你說，我解除契約了，所以契約就消滅，啊不就廢話。

00:11:19 - 00:11:23
所以基本上就是把法律的規定當作條件，那其實沒有意義。

00:11:23 - 00:11:27
所以一般來講，法定條件它基本上是一個沒有意義的條件。

00:11:28 - 00:11:30
接下來第二種既成條件。

00:11:30 - 00:11:32
這個考試就喜歡考了，選擇題喜歡考你這種東西。

備註：選擇題喜歡考既成條件

00:11:33 - 00:11:34
這個蠻好玩的。

00:11:34 - 00:11:36
什麼叫既成條件？

00:11:36 - 00:11:38
既成條件跟我們的條件不一樣。

00:11:38 - 00:11:39
因為我們條件是什麼？

00:11:40 - 00:11:42
條件是一種不確定是否發生的事實。

00:11:43 - 00:11:45
那既成條件的話，它分兩種。

00:11:46 - 00:11:51
也就是說，如果今天這件事情，其實已經怎麼樣，它已經發生。

00:11:59 - 00:12:00
或者已經確定。

00:12:00 - 00:12:01
確定不發生。

00:12:04 - 00:12:04
那怎麼辦？

00:12:07 - 00:12:11
對不對，我拿一個已經確定發生，或者拿一個確定不發生的事情

00:12:12 - 00:12:13
來跟你訂立條件，這時候怎麼處理？

00:12:13 - 00:12:15
譬如說我要買房子，那今天建商就跟我說

00:12:17 - 00:12:19
我們的買賣契約付一個解除條件，這個解除條件就是你貸款達八成

00:12:22 - 00:12:25
你貸款達八成，我房子才會賣你，如果你今天貸款未達八成

00:12:27 - 00:12:29
我們的契約自動作廢，好，假設

00:12:30 - 00:12:32
我們今天附了這樣的一個解除條件

00:12:32 - 00:12:35
但是已經怎麼樣，確定的，我根本就貸不到八成，我已經問過100家銀行了

00:12:37 - 00:12:42
我在過去半年內問了100家銀行，每一家都跟我說最多貸五成給你而已，所以這件事情是已經確定不發生的，那怎麼辦？

00:12:45 - 00:12:51
又或者說，今天甲跟乙約定說，如果這個農地可以申請興建農舍

00:12:52 - 00:12:54
如果這個農地可以申請興建農舍

00:12:55 - 00:12:58
那在這樣情況底下，我們的買賣契約才有效成立

00:12:58 - 00:13:03
也就是把興建農舍當成是一個契約生效的停止條件

00:13:03 - 00:13:07
那其實這個農地早就已經申請到建照了

00:13:07 - 00:13:09
他早就已經申請成功了

00:13:09 - 00:13:11
也就是拿一個早就已經發生的事情

00:13:12 - 00:13:15
或者拿一個早就已經確定不發生的事情來做條件

00:13:16 - 00:13:19
這個時候他到底會產生什麼樣的一個效果

00:13:19 - 00:13:24
好，針對這個情況，我們一樣把它分成停止條件、解除條件

00:13:26 - 00:13:27
停止條件

00:13:27 - 00:13:29
跟解除條件來看

00:13:29 - 00:13:32
一般來講就是說，如果他是一個

00:13:32 - 00:13:34
已經確定發生的事情

00:13:34 - 00:13:36
如果他是一個已經確定發生的事情

00:13:37 - 00:13:39
那你拿這件事情來當停止條件的話

00:13:39 - 00:13:44
基本上就怎麼樣,等同於說,他就直接發生效力了嘛

00:13:44 - 00:13:48
對不對,我今天如果拿說,如果可以申請農舍這個契約就有效

00:13:48 - 00:13:50
但早就可以申請農舍了啊

00:13:50 - 00:13:52
那這個契約就當然直接有效

00:13:52 - 00:13:56
所以學者說在這種情況底下，他就視為無條件

00:13:57 - 00:13:59
等於說這個條件的存在沒有意義

00:13:59 - 00:13:59
因為他已經

00:14:00 - 00:14:01
已經成就了，

00:14:01 - 00:14:03
因為它已經成就了，這個條件的存在沒有意義，

00:14:03 - 00:14:06
所以這個時候可以直接視為無條件，

00:14:06 - 00:14:07
這個你要用推的，

00:14:08 - 00:14:09
就是說你去背它，真的不好背。

00:14:10 - 00:14:11
但是你可以用推的去理解到說，

00:14:12 - 00:14:15
如果我今天拿一個已經發生的事情來做停止條件，

00:14:15 - 00:14:20
那就等同於說，當我們的契約一成立的時候，條件其實早就成就了，

00:14:20 - 00:14:21
那等於這個契約就直接生效了，

00:14:22 - 00:14:23
這個條件的存在就沒有意義了。

00:14:24 - 00:14:27
譬如我跟你約定嘛，如果你考上律師，我就送你一本書。

00:14:27 - 00:14:30
結果你跟我說老師，其實我去年就考上了。

00:14:30 - 00:14:31
那怎麼辦？我就直接送你嘛。

00:14:31 - 00:14:32
不然呢，對不對？

00:14:32 - 00:14:35
所以這種情況底下就是視為無條件。

00:14:35 - 00:14:35
好,

00:14:36 - 00:14:41
那如果說我們是拿一個已經確定發生的事情來做解除條件,

00:14:41 - 00:14:43
譬如說我今天租房子給你,

00:14:43 - 00:14:46
我跟你說這個房子租給你，租到你考上律師為止,

00:14:47 - 00:14:49
你跟我說你去年就考上了，那怎麼辦?

00:14:49 - 00:14:50
那我就不租你了

00:14:50 - 00:14:54
對不對，我就租你租到你考上為止，那你去年考上我就不租了

00:14:54 - 00:14:57
所以這個時候法律行為，學者認為說就直接無效

00:14:57 - 00:14:59
因為它就確定不會發生效力嘛

00:15:00 - 00:15:00
就直接無效

00:15:01 - 00:15:03
那如果是確定不發生的，那就反過來，

00:15:03 - 00:15:07
拿一個確定不發生的事情當作停止條件，它就是無效。

00:15:08 - 00:15:10
當解除條件就是視為無條件。

00:15:10 - 00:15:16
所以你可以看到就是說，在考試上面，它常常會出現這樣子的一個選擇，

00:15:16 - 00:15:24
要你去判斷說，在本件當中，這個法律行為到底是有效、無效，還是什麼視為無條件等等。

00:15:24 - 00:15:28
那你就要能夠去注意到就是說，在什麼樣的情況之下，它會被視為無條件。

00:15:29 - 00:15:32
例如拿一個已經確定不會發生的事情，

00:15:32 - 00:15:36
好，拿一個已經確定不會發生的事情來作為解除條件。

00:15:37 - 00:15:38
好，譬如說我們今天假設，

00:15:39 - 00:15:42
今天假設說，甲跟乙就約定講，

00:15:42 - 00:15:46
甲跟乙就講說，啊，如果你懷孕，我就給你100萬。

00:15:47 - 00:15:50
這是解除條件，如果你懷孕，我這個房子就不租你了。

00:15:50 - 00:15:53
對，如果你懷孕，這個房子就不租你了。

00:15:53 - 00:15:57
那結果呢，那那個乙說，不好意思啊，我，我不孕症。

00:15:57 - 00:16:00
那不孕症代表怎麼樣，這輩子已經確定不可能了。

00:16:00 - 00:16:00
法運嘛

00:16:00 - 00:16:01
那因此我不租你的這件事情就不會發生嘛

00:16:01 - 00:16:01
就當作沒有這個條件存在

00:16:01 - 00:16:01
所以你會看到就說

00:16:01 - 00:16:02
在各種情況底下

00:16:02 - 00:16:03
如果它是一個已經確定發生的事情

00:16:03 - 00:16:04
當作停止條件

00:16:04 - 00:16:05
跟已經確定不發生的事情當作停止條件

00:16:05 - 00:16:05
還有當解除條件

00:16:05 - 00:16:06
它會怎麼樣去處理

00:16:06 - 00:16:07
那再來不能成立的話

00:16:07 - 00:16:08
它是一個什麼？

00:16:08 - 00:16:09
它是一個

00:16:09 - 00:16:10
客觀上不可能發生

00:16:28 - 00:16:29
客觀上不可能

00:16:29 - 00:16:30
發生

00:16:30 - 00:16:32
那客觀上不可能發生

00:16:32 - 00:16:35
就看教科書都是講

00:16:35 - 00:16:35
什麼長江北流呢

00:16:35 - 00:16:37
王澤建老師的書上都舉這種例子

00:16:37 - 00:16:41
長江我們知道是由西向東流之類的

00:16:41 - 00:16:42
對不對

00:16:42 - 00:16:44
那長江的流向它不可能往北嘛

00:16:44 - 00:16:47
他說如果長江北流我就送你1000萬

00:16:47 - 00:16:49
那沒可能的事情嘛

00:16:49 - 00:16:53
那這種情況怎麼樣去跟一個確定不發生的事實一樣呢？

00:16:53 - 00:16:56
所以說它的處理方式等同於確定不發生。

00:16:56 - 00:16:59
拿一個不可能的事情當作停止條件。

00:16:59 - 00:17:01
那這個時候契約直接無效。

00:17:01 - 00:17:02
不可能發生效力。

00:17:02 - 00:17:05
那哪一個不可能的事情當作解除條件

00:17:05 - 00:17:07
這個時候就視為無條件

00:17:07 - 00:17:11
那臺灣最經典的例子這個大概只有臺灣舉得出來

00:17:11 - 00:17:11
就四個字

00:17:12 - 00:17:13
反攻大陸

00:17:14 - 00:17:16
反攻大陸是一個很有趣的事情

00:17:16 - 00:17:17
你去看判決書

00:17:17 - 00:17:20
為什麼臺灣很多跟反攻大陸有關的判決書

00:17:21 - 00:17:24
因為國防部當時去跟人家租土地

00:17:24 - 00:17:26
國防部跟人家租宿舍

00:17:26 - 00:17:28
國防部跟人家租房子

00:17:28 - 00:17:30
都會定一個期限

00:17:30 - 00:17:32
叫做租到反攻大陸為止

00:17:32 - 00:17:35
因為民國38年國民政府撤退來臺

00:17:35 - 00:17:38
他們需要大量的土地,大量的房屋

00:17:38 - 00:17:40
來讓這些軍人有地方住嘛

00:17:40 - 00:17:41
所以臺灣很多榮民之家，有沒有

00:17:41 - 00:17:43
他需要很多的地方

00:17:43 - 00:17:45
那當時國民政府沒有這麼多嘛

00:17:45 - 00:17:45
那就去租啊

00:17:46 - 00:17:48
那簽租約的時候地主就問

00:17:48 - 00:17:49
你要租到什麼時候

00:17:49 - 00:17:51
租10年,租20年,租幾年

00:17:52 - 00:17:55
國防部講一句,租到反攻大陸那一天

00:17:55 - 00:17:55
為什麼

00:17:56 - 00:17:59
因為反攻大陸之後這些人就會回去了啊

00:17:59 - 00:17:59
我就不用跟你租了，對不對

00:18:00 - 00:18:01
好，所以請問反攻大陸是什麼？

00:18:02 - 00:18:04
當時很多地主想要把土地收回來。

00:18:05 - 00:18:06
想要把土地收回來。

00:18:06 - 00:18:08
那請問，可以嗎？

00:18:08 - 00:18:11
因為如果它是一個期限的話，

00:18:12 - 00:18:15
對不對，如果它是一個期限的話，就代表說這個租約是有期限的。

00:18:16 - 00:18:18
你期限沒有屆至不能隨意收回。

00:18:18 - 00:18:24
所以早年，就是反攻大陸還有希望，而且是確定它一定會發生的年代。

00:18:25 - 00:18:27
你都會把反攻大陸解釋為期限。

00:18:27 - 00:18:29
大概就是在講蔣中正還在的那個時候。

00:18:29 - 00:18:31
因為那時候沒有人敢說那是期限吧。

00:18:31 - 00:18:36
你想想看如果你是個法官，你當時寫個判決說，反攻大陸是個條件，你可被抓走啊。

00:18:36 - 00:18:37
對不對？

00:18:37 - 00:18:41
所以一般來講，在當時的社會氛圍下，反攻大陸鐵定發生。

00:18:41 - 00:18:43
一定發生，所以它是一個期限。

00:18:43 - 00:18:49
因此，以反攻大陸作為期限的租賃契約，如果沒有反攻大陸，你不能收回。

00:18:49 - 00:18:50
因為期限還沒屆至。

00:18:50 - 00:18:55
你就只能夠持續的收取租金，但你不能把土地收回來租，收回來自用。

00:18:56 - 00:18:57
因為期限尚未屆至。

00:18:58 - 00:19:02
但過了一陣子，大概就是我印象中在八二三砲戰左右。

00:19:02 - 00:19:05
因為那時候開始發現，兩岸開始分治了。

00:19:06 - 00:19:17
也就是中國歸中國，

00:19:17 - 00:19:24
臺灣歸臺灣，

00:19:24 - 00:19:35
他們好像打不過來，

00:19:35 - 00:19:50
但我們好像也打不過去了。

00:19:50 - 00:19:50
對不對？

00:19:51 - 00:19:54
那個時候就認為，啊，反攻大陸變成一個條件。

00:19:54 - 00:19:59
就開始覺得說這件事情，好像不確定真的會發生。

00:19:59 - 00:20:00
不過，

00:20:00 - 00:20:02
最近的判決風向都換了。

00:20:02 - 00:20:02
為什麼？

00:20:02 - 00:20:06
因為我們已經知道反攻大陸大概是已經確定不發生。

00:20:07 - 00:20:10
甚至有些判決認為它是客觀上不可能發生的，對不對？

00:20:11 - 00:20:14
因為畢竟兩岸現在的軍事實力相差這麼大，你怎麼可能打得回去？

00:20:15 - 00:20:17
人家不打過來就已經不錯了。

00:20:17 - 00:20:22
所以在這種情況之下變成說，這件事情已經確定不發生了。

00:20:22 - 00:20:28
所以如果一個租賃契約，以反攻大陸做解除條件，就被當成視為無條件。

00:20:28 - 00:20:30
那如果被當成視為無條件的話，

00:20:30 - 00:20:34
它就變成是一個不定期限，也沒有條件的租賃契約，

00:20:34 - 00:20:35
所以隨時可以終止。

00:20:36 - 00:20:41
有沒有，因此呢，地主就可以透過終止租賃契約的方式，跟國防部收回土地了。

00:20:42 - 00:20:44
所以說你今天要另外跟我租可以,

00:20:44 - 00:20:46
我們另外打一個租約啦。

00:20:46 - 00:20:51
不然的話,以當時的這個租賃條件,我那麼便宜的租你,租到反攻大陸為止。

00:20:51 - 00:20:54
那反攻大陸遙遙無期,甚至不可能發生,

00:20:54 - 00:20:56
難道我的土地永遠給你便宜用嗎？

00:20:56 - 00:20:56
嘛？

00:20:56 - 00:20:58
現在臺灣的土地很值錢啊。

00:20:59 - 00:21:01
所以以前可能一年的租金5萬塊,

00:21:01 - 00:21:03
現在一個月租金5萬可能都不夠,

00:21:03 - 00:21:07
那你可能說我們透過那個法院的規定來調整租金,

00:21:07 - 00:21:08
要調到民國幾年？

00:21:08 - 00:21:09
那不如乾脆怎麼樣？

00:21:09 - 00:21:12
我今天直接終止租約，我們另訂租約，

00:21:12 - 00:21:14
那我地主要賣土地也更方便。

00:21:14 - 00:21:21
所以一般來講就是說在很多現在那種以反攻大陸來作為契約的解除條件。

00:21:21 - 00:21:22
一種契約,

00:21:22 - 00:21:24
基本上那個解除條件,

00:21:24 - 00:21:26
一開始都會被認為是一個期限,

00:21:26 - 00:21:27
因為它確定會發生,

00:21:27 - 00:21:29
慢慢的變成真正條件,慢慢的變成一個確定不發生或客觀上不可能發生的條件,

00:21:34 - 00:21:36
這個其實也是蠻有意思的，

00:21:36 - 00:21:38
大概只有在臺灣才可以感受到一個現象，

00:21:38 - 00:21:42
隨著不同的時代有各種的解釋脈絡，那最後一個是不法條件。

00:21:44 - 00:21:48
那不法條件其實顧名思義就是這個條件違反善良風俗。

00:21:48 - 00:21:50
這個條件違反善良風俗。

00:21:50 - 00:21:54
那我們知道說當條件違反善良風俗的時候,條件無效,

00:21:54 - 00:21:55
這沒有問題,

00:21:55 - 00:21:55
這沒有什麼爭議。

00:21:56 - 00:21:57
有爭議的是,

00:21:57 - 00:22:00
如果今天一個條件違反善良風俗,

00:22:01 - 00:22:02
違反強行規定，無效。

00:22:02 - 00:22:06
那背後的法律行為會不會整個都無效？

00:22:06 - 00:22:08
那我們看到這裡會涉及到

00:22:08 - 00:22:12
不法條件，這時候產生的一個結果是條件無效。

00:22:15 - 00:22:18
那條件無效的話是民法的71跟72條的問題。

00:22:19 - 00:22:22
接下來，對於法律行為的效力會有什麼影響？

00:22:23 - 00:22:25
這個是民法111條的問題。

00:22:25 - 00:22:29
因為民法111條說，法律行為一部無效者全部皆為無效。

00:22:30 - 00:22:33
但除去該部分，其他部分不受影響的話，其他部分仍然有效。

00:22:34 - 00:22:35
所以我們舉兩個例子來看,

00:22:35 - 00:22:39
第一個例子其實是一個非常經典的最高法院的判例,

00:22:39 - 00:22:42
但它考在選擇題的機率比較高,

00:22:42 - 00:22:44
而且它考在選擇題你一定不會選錯,

00:22:44 - 00:22:45
它太簡單。

00:22:45 - 00:22:51
但是在王澤鑑老師的書上，卻花了很大的篇幅在仔細去研究這個議題。

00:22:51 - 00:22:53
好，我們回頭來看到，在那個

00:22:54 - 00:22:56
法律行為善良風俗那個地方，

00:22:56 - 00:22:59
你可以看到在註釋143，205頁。

00:22:59 - 00:23:11
這裡有一個

00:23:11 - 00:23:33
65年的2436號

00:23:33 - 00:23:43
的判例。

00:23:43 - 00:23:45
這個判例在一試選擇當中出過很多遍

備註：考過選擇題很多遍,65年2436

00:23:46 - 00:23:48
那其實答案都很簡單，就是無效

00:23:48 - 00:23:50
就就很簡單，它就沒什麼特別的問題

00:23:50 - 00:23:54
但是在王老師的心裡面，他會覺得說，這個判例講得不清不楚。

00:23:54 - 00:23:56
好，我們來看這個判例，他說

00:23:56 - 00:24:00
上訴人為有婦之夫，因貪戀被上訴人姿色，誘使同居，

00:24:00 - 00:24:01
就還我。

00:24:02 - 00:24:03
是這樣。

00:24:04 - 00:24:08
這個在臺灣其實真的很多啦，就說除了像這種以前那種富商的案件之外，現在也很多。

00:24:10 - 00:24:12
就是很小氣的商人，他們就是跟小三啊，或者跟他們的小女朋友，反正就會給他們很多很貴重的禮物，什麼愛馬仕包包啦，什麼鑽戒啊，反正就是那種哇幾十萬幾百萬的東西，他們就送。

00:24:23 - 00:24:26
但是他們都約定好說，啊如果分手就要還喔。

00:24:26 - 00:24:28
那分手之後會真的告嗎？

00:24:28 - 00:24:29
大概一半一半。

00:24:30 - 00:24:35
喔真的大概一半的有錢人分手之後，如果分得不好看，說實在，分手不好看，那就把這個東西要回來，那問題就來了，要還嗎？

00:24:37 - 00:24:39
像我之前在法律諮詢的時候就遇過一件，他是一個鑽戒。

00:24:40 - 00:24:43
那個鑽戒好像跟我說價值上百萬，我是看不出來啦。

00:24:43 - 00:24:49
是蠻大顆沒錯，但我對那個珠寶真的沒有研究，所以我就哇，就覺得喔好像是個很貴重的東西，然後他就說對方要他還，但他不想還，可不可以。

00:24:52 - 00:24:54
喔那就馬上聯想到這個判例啊。

00:24:54 - 00:24:58
對，這個判例是說，因為這個約定違反善良風俗無效，但你注意到，這裡有一個大前提。

00:25:00 - 00:25:01
他必須是小三。

00:25:01 - 00:25:07
如果是一般男女朋友的話，基本上可能我覺得這個判例就沒有直接適用的餘地，因為男女朋友贈與禮物，然後約定分手就要還，有沒有悖於善良風俗？

00:25:07 - 00:25:13
我覺得有待商榷啦，但是如果說是跟小三這樣講，如果分手就要還，那這個通常會被認為悖於善良風俗，等於說你希望透過這個禮物來維持外遇的關係嘛。

00:25:13 - 00:25:16
那外遇本身是違反善良風俗的。

00:25:16 - 00:25:20
所以透過送禮物來維持違反善良風俗的關係。

00:25:20 - 00:25:24
那當然這個贈與契約也會被認為是違反善良風俗。

00:25:24 - 00:25:30
好，所以說我們來看到在這個案件當中，甲如果要向乙請求返還，欸，他的請求權基礎會是什麼？

00:25:34 - 00:25:35
對不對？

00:25:35 - 00:25:38
想要跟乙請求返還，欸，他的請求權基礎會是什麼？

00:25:38 - 00:25:43
實務見解認為說是系爭約定。

00:25:43 - 00:25:43
是這句話。

00:25:59 - 00:25:59
喔。

00:26:00 - 00:26:02
如果分手就返還A

00:26:02 - 00:26:07
對不對,是這句話是系爭約定,而系爭約定怎麼樣,違反善良風俗無效。

00:26:09 - 00:26:13
所以請求返還A無理由,有沒有,這個判例是這樣子嘛。

00:26:15 - 00:26:20
也就是說今天如果分手就返還,那這是我們的請求權基礎。

00:26:20 - 00:26:25
所以這個約定本身違反善良風俗無效，那因此呢甲請求返還無理由。

00:26:26 - 00:26:27
這是實務見解。

00:26:27 - 00:26:28
那王老師就問一個問題。

00:26:30 - 00:26:31
這是請求權基礎嗎？

00:26:33 - 00:26:36
如果分手就返還這句話是什麼啊？

00:26:37 - 00:26:39
這句話是一個請求權基礎嗎，不是欸。

00:26:41 - 00:26:45
這句話是贈與契約的解除條件吧。

00:26:45 - 00:26:50
對不對，也就是說如果今天分手了，我們的贈與契約就失去效力。

00:26:50 - 00:26:53
而贈與契約如果失去效力，那你就要還我嘛，有沒有。

00:26:54 - 00:26:57
所以實際上這時候他如果要請求返還。

00:27:00 - 00:27:00
我們現在接起來這裡。

00:27:01 - 00:27:04
這個地方應該是要依照不當得利才對啊。

00:27:04 - 00:27:07
王澤健老師認為說應該要走不當得利，為什麼？

00:27:08 - 00:27:10
他認為第一步，這個以他確實受有利益。

00:27:11 - 00:27:12
對，他拿到了A地。

00:27:13 - 00:27:15
第二步，無法律上原因，沒有錯啊。

00:27:16 - 00:27:21
因為他認為說本件當中第一個，不是因為條件成就，所以契約被解除。

00:27:22 - 00:27:24
王澤鑑老師說無法律上的原因是什麼。

00:27:24 - 00:27:27
第一個是因為這個條件本身。

00:27:27 - 00:27:27
哦

00:27:27 - 00:27:28
這個條件本身，所謂的系爭約定。

00:27:30 - 00:27:33
在王老師的想法是一個解除條件。

00:27:33 - 00:27:35
就等於說這個系爭約定，這個到底是什麼。

00:27:36 - 00:27:40
在實務見解底下，他認為是本件的請求權基礎。

00:28:00 - 00:28:02
那王老師認為他是贈與契約的解除條件。

00:28:02 - 00:28:04
他不是一個獨立的請求權基礎,

00:28:04 - 00:28:09
因為我們看不出來當事人之間有把這句話當成一個請求權基礎的依據,

00:28:09 - 00:28:13
更何況如果贈與契約有效是要如何去請求。

00:28:13 - 00:28:15
所以這句話一定要是把贈與契約給幹掉嘛,

00:28:15 - 00:28:18
那你要把贈與契約幹掉，就把它當成解除條件比較合理。

00:28:19 - 00:28:20
所以它是一個解除條件。

00:28:21 - 00:28:24
那如果說這句話它本身作為一個解除條件，

00:28:24 - 00:28:26
那我們下一個問題是，

00:28:26 - 00:28:29
本題的解除條件成就了嗎？

00:28:30 - 00:28:34
還是說本題的解除條件根本就是一個無效的條件。

00:28:34 - 00:28:42
那王澤鑑老師認為說，因為這一個如果分手就返還A，這樣子的一個解除條件，本身違反善良風俗。

00:28:43 - 00:28:47
也就是你是拿一個違反善良風俗的，違反善良風俗的事由，

00:28:48 - 00:28:51
違反善良風俗的事由來做解除條件，

00:28:51 - 00:28:53
因此會讓這個解除條件無效。

00:28:54 - 00:28:55
那解除條件無效之後，第二個，

00:28:56 - 00:28:57
那贈與契約本身呢？

00:29:01 - 00:29:03
那贈與契約本身會不會維持它的效力？

00:29:03 - 00:29:04
王老師認為不會，

00:29:05 - 00:29:07
因為依照民法111條的規定，

00:29:08 - 00:29:11
法律行為一部無效者，全部皆為無效。

00:29:11 - 00:29:14
所以你的贈與契約既然是以這一個附款

00:29:14 - 00:29:18
你的贈與契約既然是以這個附款作為它主要的要素嘛

00:29:18 - 00:29:24
畢竟對富商來說，我就是要把這個土地送你，作為我牽制你的方法

00:29:24 - 00:29:26
那將來分手了，你要還我

00:29:26 - 00:29:31
因此我們的贈與契約，它其實有很大程度是取決於這個附款的

00:29:31 - 00:29:33
如果沒有這個附款，我才不會送你東西，

00:29:33 - 00:29:34
對不對？

00:29:34 - 00:29:39
所以實際上我們可以理解到，這個附款在這個贈與契約當中具有一定的重要性，

00:29:39 - 00:29:42
你不可能除去它之後，其他部分仍然有效，

00:29:42 - 00:29:44
因為沒有這個附款，這個富商就不會履約了。

00:29:45 - 00:29:46
就是不願意送了

00:29:46 - 00:29:52
所以在這種情況底下，這個贈與契約依照111條的規定，它也會跟著全部無效。

00:29:52 - 00:29:55
所以無法律上原因這個要件也具備了

00:29:55 - 00:29:57
也就是說，現在得到一塊土地

00:29:58 - 00:29:59
並且以無法律上原因

00:30:00 - 00:30:01
好，受有利益，然後導致富商受有損害。

00:30:03 - 00:30:05
沒有錯啊，在要件上都有了，那不就等於不當得利要件全部具備，那

00:30:09 - 00:30:12
富商就可以依不當得利請求返還嗎？

00:30:12 - 00:30:17
那王老師說這裡的重點其實在這，也就是在是180條第四款的問題。

00:30:18 - 00:30:23
因為我們從前面123的要件來看，確實不當得利的要件是有成立的。

00:30:24 - 00:30:29
從不當得利的要件來看，今天確實無法律上原因受有利益至他人受有損害，要件都有。

00:30:30 - 00:30:32
但是不要忘記了。

00:30:32 - 00:30:38
民法180條第四款特別強調，以不法原因為給付者，不得請求返還啊。

00:30:38 - 00:30:42
依照不法的目的為給付的話，不能請求返還。

00:30:42 - 00:30:50
那很明顯的，你付錢是為了外遇而給付這個土地，就算構成不當得利，你將來也不能請求返還。

00:30:50 - 00:30:54
這個是不當得利一個很重要的立法目的，叫做拒絕保護說。

00:30:54 - 00:30:58
你不能透過不當得利這個制度來保護惡意之人。

00:30:58 - 00:30:58
那對富商來講

00:30:59 - 00:31:04
你為了外遇把土地送人，那你將來又可以把土地給拿回來，那不就是說不當得利在保護壞人嗎？

00:31:07 - 00:31:09
那這不是不當得利要的東西嘛。

00:31:09 - 00:31:12
所以在概念上面,依照180條第四款的規定。

00:31:13 - 00:31:18
我們認為說,因為這是一種不法原因所提出來的給付,所以甲仍然不能依不當得利的規定請求返還。

00:31:22 - 00:31:25
因此你可以看到,實務跟學說的結果都是一樣的。

00:31:26 - 00:31:29
基本上都是甲不能請求返還。

00:31:29 - 00:31:31
不管你是實務還是學說,結果都是不行。

00:31:33 - 00:31:33
結果都是不行。

00:31:34 - 00:31:36
但是在論理上完全不一樣。

00:31:36 - 00:31:40
那實務直接把系爭約定來當作請求權基礎,但學者認為不對啊。

00:31:42 - 00:31:44
這個系爭約定怎麼會是請求權？

00:31:44 - 00:31:47
如果契約有效，你怎麼可以請求返還？

00:31:47 - 00:31:51
所以這個系爭約定必然是贈與契約的解除條件。

00:31:51 - 00:31:55
因為在贈與契約失效的情況之下，他才有可能請求返還。

00:31:55 - 00:32:00
所以解釋上，這個約定不該是一個單獨的請求權基礎。

00:32:00 - 00:32:03
這個約定應該是贈與契約的解除條件。

00:32:03 - 00:32:11
那如果這個約定是贈與契約的解除條件，我們要怎麼推出這個甲不能向乙請求返還的結論。

00:32:11 - 00:32:13
那這裡用不當得利的構成要件去檢驗，

00:32:14 - 00:32:16
其實甲是可以主張179的，

00:32:16 - 00:32:18
但是因為甲的目的不正當，

00:32:18 - 00:32:23
所以可以用180第四款來阻止他行使179，排除適用。

00:32:23 - 00:32:28
那這個是在王老師跟實務見解就這個問題上面的一個很大的區別。

00:32:28 - 00:32:34
那我覺得這個案例其實在選擇題當中其實很常考，我這個看過很多次這個判例，

00:32:34 - 00:32:38
但選擇題裡面都考這個東西而已，就問你甲能不能請求返還，

00:32:38 - 00:32:41
問你這個約定有沒有違背善良風俗，那其實它不難，

00:32:42 - 00:32:44
但是如果說真的要進一步考在申論的話，

00:32:45 - 00:32:50
那其實它的爭點，我覺得你沒有仔細去讀的話，你可能就會被這個判例牽著鼻子走。

00:32:50 - 00:32:54
就會直接拿這個約定來當成請求權基礎,

00:32:54 - 00:32:57
那反而就不對了,因為這個約定的本質其實是一個解除條件,

00:32:57 - 00:33:00
所以你還是要回到不當得利來去做處理,

00:33:00 - 00:33:02
那這是關於這個部分。

00:33:02 - 00:33:10
那另外一個比較簡單的例子,是說我們在很多的勞動契約裡面會看到,甲跟乙約定,如果你懷孕,

00:33:15 - 00:33:16
就離職。

00:33:18 - 00:33:18
對不對？

00:33:19 - 00:33:22
如果你懷孕，這個僱傭契約就自動作廢等等，

00:33:22 - 00:33:24
它會有這樣子的一個約款。

00:33:24 - 00:33:25
現在不敢啦。

00:33:25 - 00:33:27
現在勞基法在那裡，有沒有？

00:33:27 - 00:33:29
除非說什麼是私下偷偷約定的，

00:33:30 - 00:33:34
不然的話你明目張膽的在勞動契約裡面寫這個，勞動部一定會出來啦，

00:33:34 - 00:33:36
所以一般來說這種情況越來越少見。

00:33:37 - 00:33:47
那我們會說，講這個例子是要讓很多同學瞭解到就是，這種案例底下，它會發生什麼樣的效果，首先第一個，如果懷孕就離職，這是一個解除條件嘛。

00:33:47 - 00:33:48
對不對？

00:33:48 - 00:33:52
那這種解除條件很明顯的違反強行規定而無效，

00:33:52 - 00:33:54
所以它是一個無效的條件。

00:33:54 - 00:33:55
那問題在這個地方，

00:33:56 - 00:33:59
這個無效的條件會不會依照

00:34:00 - 00:34:00
111條的規定，讓整個僱傭契約無效，其實不會。

00:34:03 - 00:34:06
這是典型的111條但書，也就是說你除去這個部分，不影響整個契約的效力者，其他部分仍然有效。

00:34:14 - 00:34:18
所以一般來說是不是條件無效，法律行為一定無效，不一定。

00:34:18 - 00:34:23
今天如果說這個條件是法律行為的主要要素，例如說，如果分手土地還我這個條件，是我把土地送你的主要要素的話，

00:34:30 - 00:34:33
那這時候條件無效，整個契約跟著無效。

00:34:33 - 00:34:38
但如果像這種勞動契約，它是以服勞務給付報酬作為要素，那其中的懷孕離職條款，只是其中的一小部分而已。

00:34:42 - 00:34:51
把這個部分拿掉，不影響整個契約的效力時，我們會認為說在這樣的情況底下，這個契約的效力不受影響，仍然有效。

00:34:51 - 00:34:55
這是有關於說在這兩個案例當中，大家可以去注意到，一個是用111條的本文來處理，

00:34:58 - 00:35:02
一個是用111條的本文來處理，一個是用111條的但書來處理，這個其實也是不法條件，

00:35:05 - 00:35:10
它無效之後，對於整個法律行為的影響，它會涉及到的一個爭議問題。

00:35:11 - 00:35:14
好，那這個是有關於說在不真正條件的類型，那我們就介紹到這個地方。

00:35:16 - 00:35:20
那接下來我們就來介紹真正條件的效力。

00:35:20 - 00:35:27
就像我們剛剛所看到的，法律行為，如果是以一個不確定是否發生的事實，來作為條件的話，

00:35:28 - 00:35:32
那如果它是真正條件就代表說它是一個真的不確定是否發生。

00:35:32 - 00:35:40
那如果它發生的會產生效力，如果它不發生的話，基本上，應該說如果它今天發生的話，它發生的話就會產生效力。

00:35:41 - 00:35:42
那如果說它確定不發生了，

00:35:43 - 00:35:46
對不對，今天假設我們以一件一開始不確定是否發生，

00:35:46 - 00:35:51
那將來確定不發生了，那其實就是跟既成條件的確定不發生類型，我們就可以做相同解釋。

00:35:53 - 00:35:57
如果它確定不發生作為停止條件，那這個法律行為就無效。

00:35:58 - 00:36:00
如果是做解除條件，它就失效。

00:36:00 - 00:36:00
視為無條件。

00:36:00 - 00:36:01
那什麼叫做一開始

00:36:03 - 00:36:04
就是確定，他說

00:36:05 - 00:36:06
怎麼叫做確定不發生？

00:36:07 - 00:36:10
確定不發生跟已經確定不發生，這兩件事情不一樣。

00:36:12 - 00:36:14
現在調查局幾歲之前可以考啊?

00:36:14 - 00:36:15
有改規則嗎?

00:36:16 - 00:36:18
我覺得以前好像是30歲吧。

00:36:18 - 00:36:19
對,30吧。

00:36:19 - 00:36:20
好,那假設說

00:36:20 - 00:36:22
我跟某甲約定。

00:36:22 - 00:36:24
我跟某甲，某甲現在26歲，研究所畢業。

00:36:26 - 00:36:30
然後我就跟他約定說，如果你考上調查局

00:36:30 - 00:36:31
就送你一臺重機。

00:36:31 - 00:36:33
對，你考上調查局就送你一臺重機。

00:36:34 - 00:36:38
那這件事情在26到30歲這段時間，叫做不確定是否發生，對不對？

00:36:39 - 00:36:41
所以一開始在約定的時候是真正條件。

00:36:41 - 00:36:42
好，是真正條件。

00:36:43 - 00:36:45
那等到條件成就就會發生效力嘛。

00:36:45 - 00:36:49
但結果，今天過了30歲之後，假還是沒有考上，那怎麼辦？

00:36:50 - 00:36:57
再過30歲之後，假若還是沒有考上，那就從原本的真正條件，變成一件確定不會發生的事情。

00:36:58 - 00:37:01
那這個其實跟什麼？已經確定不發生有點不太一樣。

00:37:01 - 00:37:06
因為這個已經確定不發生是說，在約定的時候就已經確定不發生了。

00:37:07 - 00:37:10
譬如甲跟乙說，你考上調查局送你一臺重機。

00:37:10 - 00:37:11
乙早就滿30歲了。

00:37:11 - 00:37:15
已經確定不會發生的時候，約定時就確定不會發生。

00:37:15 - 00:37:17
約定時就確定不會發生，這個很像既成，有沒有？

00:37:18 - 00:37:19
已經發生的，已經確定的。

00:37:21 - 00:37:25
那有一種情況是一開始是不確定，後來變成確定不會發生，怎麼辦？

00:37:26 - 00:37:30
那後來變成確定不會發生的話，那基本上我們

00:37:30 - 00:37:30
就

00:37:30 - 00:37:33
就把它作為這個已經確定不發生相同的事情解釋。

00:37:34 - 00:37:37
也就是這種情況下,如果是停止條件,他就無效。

00:37:38 - 00:37:40
如果是解除條件,他就視為無條件。

00:37:41 - 00:37:43
好,那我們接下來就來看一下,這個體系怎麼去看。

00:38:57 - 00:38:59
好，我們來看到這個情況，就是說

00:39:00 - 00:39:03
如果今天法律行為，它負的是一個真正條件，那這個真正條件

00:39:03 - 00:39:06
它會產生什麼樣的效力，那真正條件的效力

00:39:06 - 00:39:08
第一個就是這個真正條件，它的條件

00:39:08 - 00:39:12
如果確定成就，這件事情確定發生了，那這時候如果它是一個停止條件的話

00:39:12 - 00:39:18
那法律行為就會發生效力，那法律行為發生效力的話，債權行為一般來說，它就會產生債權的請求權

00:39:18 - 00:39:21
他就可以去主張這個權利，那如果他今天是物權行為附條件

00:39:21 - 00:39:22
要如何處理

00:39:22 - 00:39:26
那這邊我們就來講到附條件買賣，還有像是預告登記，這樣子的一個問題

00:39:26 - 00:39:30
那接下來，如果他今天確定成就，但是是解除條件呢

00:39:30 - 00:39:32
那這個法律行為就會直接失去效力，那如果這個法律行為如果失去效力的話

00:39:32 - 00:39:38
基本上如果是繼續性契約，那就不再履行，那如果是一般一時性契約的話，可能就會產生要依不當得利規定請求返還等等，就等於後續

00:39:38 - 00:39:40
他可能就會回到這個民法的67條、179條

00:39:40 - 00:39:41
想辦法去回復

00:40:00 - 00:40:02
復原狀，因為已經失去效力了，那這部分在考試上比較少考，因為它其實不是什麼大重點。

00:40:06 - 00:40:07
就是說就是失效了,那失效就等於說,那我們就把這個法律關係作廢,那請求回復原狀。

00:40:11 - 00:40:14
像我之前就有處理過一個農地的買賣案件。

00:40:15 - 00:40:23
那那個農地買賣案件啊,基本上就說,他們是以申請農舍的建造來作為這個契約的解除條件。

00:40:23 - 00:40:26
就等於說他們在契約裡面寫了一個附款。

00:40:26 - 00:40:29
這個附款就是,如果說申請建築執照。

00:40:29 - 00:40:36
如果說申請建築執照不成功，如果說這個地方無法申請建築執照被駁回，那這時候就契約作廢。

00:40:38 - 00:40:40
他們之間有這樣的一個約款。

00:40:40 - 00:40:44
那當時啊，法院就認為說，這樣的一個約款就是一個解除條件。

00:40:44 - 00:40:48
所以說這個法律行為，因為附解除條件，因為後來送建之後失敗了。

00:40:48 - 00:40:49
後來送建之後真的失敗。

00:40:49 - 00:40:54
那失敗的話，那就等於是這一個契約就解除條件成就。

00:40:54 - 00:40:57
那解除條件成就之後，就解除條件就失效力。

00:40:57 - 00:41:00
所以就依不當得利規定，要返還當初的買賣價金。

00:41:01 - 00:41:02
就一般來說會這樣子處理。

00:41:03 - 00:41:03
不過我們那一間很好玩。

00:41:03 - 00:41:07
那一間基本上他們在打的是那個101條的規定。

00:41:08 - 00:41:17
因為民法101條是說，如果是用不正當的方法，讓這個條件不成就，或者讓條件成就的話，它會擬制它發生另外的效果，對不對。

00:41:17 - 00:41:20
那那一間對方就主張說，因為我們是地主啦。

00:41:20 - 00:41:22
我們是地主，主張說我們都不配合。

00:41:22 - 00:41:25
去申請那個農舍的建造執照，那怎麼去配合。

00:41:26 - 00:41:30
那個配合的方式，就是在當地要有耕種的事實。

00:41:30 - 00:41:32
就是你要在當地耕種一年。

00:41:32 - 00:41:36
你要在當地耕種一年，那時候縣政府才會給你那個執照。

00:41:36 - 00:41:44
所以他要求我們的當事人，就是去他的那個鄉下的土地，在哪裡，就在光復，就最近剛好被淹掉那個地方，就在附近。

00:41:44 - 00:41:47
要去光復，就要去那邊耕種一年。

00:41:47 - 00:41:54
那我們地主就覺得莫名其妙，我土地賣你，然後我跟你拿沒有很多的錢，然後我還要下鄉去耕種一年，我才不要去，對不對。

00:41:55 - 00:41:59
所以這個到底算不算是一個不正當的方法，這算不算一個消極的不配合等等。

00:41:59 - 00:41:59
那

00:42:00 - 00:42:00
法院認為說我們地主沒有達到這個義務啦，說實在的。

00:42:03 - 00:42:07
然後買賣契約簽了之後還要要求你去跟蹤一年，所以它不算一個不正當的方法。

00:42:07 - 00:42:12
那既然沒有不正當的方法存在，那基本上就是很單純的解除條件。

00:42:12 - 00:42:14
就很單純的解除條件。

00:42:14 - 00:42:22
也就是說這個地方條件他已經確定成就，就是無法申請建築執照，這個條件他確定的成就了，那契約就直接失效。

00:42:23 - 00:42:30
雙方就一不當得利，互相把錢還一還就結束這個案件，也就是土地你也不用過給他了啦，那錢就還一還就結束了。

00:42:31 - 00:42:34
所以這也是一個蠻有趣的小案件，主要就打這個爭點。

00:42:34 - 00:42:36
打什麼叫做不正當的方法。

00:42:37 - 00:42:43
那接下來我們來看到就是說，如果這個條件啊，它是一個確定不發生的事情。

00:42:43 - 00:42:48
確定不發生的事情，那做停止條件的話，那基本上法律行為就直接無效。

00:42:48 - 00:42:52
那如果是做解除條件，那就會視為無條件。

00:42:52 - 00:42:53
就跟我們剛剛講的一樣。

00:42:59 - 00:43:03
那這個地方的確定不發生,基本上是指事後。

00:43:03 - 00:43:08
就跟我們剛剛的那個既成條件是事前就已經確定不太一樣。

00:43:08 - 00:43:10
它是事後確定不發生。

00:43:10 - 00:43:15
那既成條件的話是在締約時,自始就已經確定不發生。

00:43:15 - 00:43:17
這兩個是有點不太一樣的。

00:43:17 - 00:43:20
好，那我們接下來看到上面，這個才是重點。

00:43:20 - 00:43:24
就是說，那如果今天是一個條件已經確定成就了。

00:43:24 - 00:43:27
那哪一個確定成就的條件？

00:43:27 - 00:43:30
因為說這個條件，這個條件如果已經確定成就了。

00:43:30 - 00:43:32
來作為停止條件的情形。

00:43:32 - 00:43:36
那債權行為的話,基本上它就會發生債的關係。

00:43:36 - 00:43:37
所以就會產生債權請求權。

00:43:44 - 00:43:45
就可以要求對方履約。

00:43:48 - 00:43:49
對不對,之後就可以要求對方履行契約。

00:43:50 - 00:43:51
那如果是物權呢。

00:43:52 - 00:43:54
這裡就會產生一個很有趣的問題，就是物權行為。

00:43:55 - 00:43:57
一般來說啊，它通常還必須要搭配什麼。

00:44:00 - 00:44:03
還需要搭配特別的物權的生效要件，例如說登記跟交付，對不對？

00:44:05 - 00:44:13
那所以如果只是單純約定了，譬如說我跟你約定，如果你買賣價金付完了，汽車的所有權就是你的，這個約定的效力有沒有任何的，也就是說這個約定到底有沒有所謂的物權效力？

00:44:18 - 00:44:24
或者我跟你約定說，這個土地的買賣價金，你付完以後，土地就是你的，這個有沒有效果？

00:44:25 - 00:44:29
那其實要看啊，因為物權，你要看的是公示外觀。

00:44:29 - 00:44:33
所以如果你沒有移轉登記，根本不會有這樣的效果。

00:44:33 - 00:44:38
因此你要讓物權行為附條件的話，一般來說，你要搭配特別規定。

00:44:38 - 00:44:42
那在不動產，你要搭配的東西叫做預告登記。

00:44:48 - 00:44:54
那動產的話，這個是動產擔保交易法的附條件買賣。

00:44:56 - 00:44:57
我們來看一下這個特別法。

00:45:01 - 00:45:06
因為我們大部分在民總看到的案例，大概都是屬於債權行為附條件的類型。

00:45:06 - 00:45:11
譬如說，如果你考上我就送你一臺汽車，那就贈與契約嘛。

00:45:11 - 00:45:13
這個債權行為附停止條件。

00:45:13 - 00:45:17
那條件成就的時候取得一個債權請求權，這個要求對方給付汽車，就這樣子啊。

00:45:18 - 00:45:24
所以一般來講就是說，這種債權行為附條件，條件成就時取得債權請求權，他沒有什麼好討論的，比較簡單。

00:45:26 - 00:45:27
那比較難的就是說，那我如果今天反而跟你約定，

00:45:29 - 00:45:31
如果你考上車子就你的。

00:45:32 - 00:45:33
如果你考上房子就你的。

00:45:34 - 00:45:36
我們並不是有債權行為附條件。

00:45:36 - 00:45:38
我們是直接把物權行為附條件可不可以？

00:45:39 - 00:45:44
那一般來說，如果你要物權行為附條件的話，你要去做預告登記。

00:45:44 - 00:45:45
那預告登記有沒有考過？

00:45:45 - 00:45:46
有。

00:45:46 - 00:45:49
100年的司法官二試就考這個東西，所以預告登記跟附條件買賣。

00:45:51 - 00:45:53
就請你把它當民法來念。

00:45:54 - 00:45:56
就你把它當民法的一部分來念。

00:45:56 - 00:45:59
你不要覺得說這規定在土地法，我就跳過去不看，沒事。

00:45:59 - 00:45:59
你

00:46:00 - 00:46:01
就把它當成會考，好不好？

00:46:01 - 00:46:06
那我們來看一下在，在那個237頁，註釋238。

00:46:12 - 00:46:14
你就把它記下來。

00:46:14 - 00:46:21
你把它記下來，你在你的小六法的99條旁邊，寫上土地法79條之一，預告登記。

00:46:21 - 00:46:23
提醒自己在複習的時候去瞄一下它。

00:46:23 - 00:46:26
然後這個物權行為附條件的典型。

00:46:26 - 00:46:30
他說,申請保全左列請求權的預告登記。

00:46:30 - 00:46:34
應有請求人檢附登記名義人同意書為之。

00:46:34 - 00:46:35
那其中第三款,有沒有?

00:46:35 - 00:46:38
附條件或期限的請求權。

00:46:38 - 00:46:41
所以你如果說你要物權行為附條件,可以,你就去登記。

00:46:42 - 00:46:43
你去辦預告登記。

00:46:44 - 00:46:52
這個預告登記就是未來如果我條件成就，土地就會變成我的，也就是我把那個登記先做好。

00:46:52 - 00:46:58
那等到條件成就之後，我再把這個預告登記轉換成真正的登記就可以了。

00:46:58 - 00:47:00
好，那接下來第二項才是考點啊。

00:47:01 - 00:47:04
他說，前項預告登記沒有塗銷前，登記名義人就土地所為的處分。

00:47:06 - 00:47:09
對於所登記的請求權有妨礙者無效。

00:47:10 - 00:47:13
然後第三項是預告登記以後，對於其他的行登記沒有排除的效力。

00:47:14 - 00:47:16
這個就比較偏向登記實務的問題。

00:47:16 - 00:47:19
好，我們來看喔，在預告登記的那個案例當中，他會怎麼考你？

00:48:03 - 00:48:06
我們一般物權行為附條件大概會長這樣子。

00:48:06 - 00:48:10
就是說甲跟乙約定，因為其實雙方當事人，現在其實比較少看到這個情況。

00:48:10 - 00:48:15
因為現在都很多銀行的履約擔保啦，一般來講就是說，對假來說，他會把那個，他會跟乙啊，就約定好說，你如果給我的錢，沒有達到一定的成數。

00:48:24 - 00:48:27
那我們一般來講，我不敢把土地直接過給你，因為畢竟有時候你會跟我說，你沒有辦法一次付全部的錢。

00:48:31 - 00:48:36
那我就說好，讓你分期，對不對，30%，50%，70%，100%，讓你分四次。

00:48:36 - 00:48:41
那我們就講好了，中間啊，50%那一次，就我拿到一半的錢，那我會先把土地過戶給你。

00:48:43 - 00:48:46
然後接下來後面一半拿到之後，我才會把土地點交給你。

00:48:46 - 00:48:48
我們大概就是會有這樣的一個約定。

00:48:48 - 00:48:55
一般來說，如果不透過銀行，不透過履約擔保的機制來購買不動產的話，比較會出現這樣的約定，那考試也比較多這種的。

00:48:57 - 00:48:59
他就告訴你說，甲把土地賣給乙。

00:49:00 - 00:49:05
然後跟乙講說，如果你付款達到一半，那我就會把土地過戶給你，可是乙會怕什麼？

00:49:07 - 00:49:11
你會怕說，那我如果付了三成給你，你就把土地賣給別人，怎麼辦，對不對？

00:49:11 - 00:49:13
所以他們就會講好了。

00:49:13 - 00:49:19
那我們把這一個約定去做土地法79條之一的預告登記，我們去做一個預告登記。

00:49:20 - 00:49:24
把這個附條件附期限的請求權做預告。

00:49:24 - 00:49:27
好，那這個預告登記的好處是什麼？

00:49:27 - 00:49:32
也就是說,如果在這一件裡面,這一件裡面條件成就了。

00:49:32 - 00:49:37
譬如說甲跟乙約定嘛,付款達50%,這個條件成就了。

00:49:37 - 00:49:42
乙就可以單獨的去申請把這個登記轉換成一般的登記,那等於說不用透過甲,他可以自己啦。

00:49:45 - 00:49:47
因為預告登記有一個條件在那個地方。

00:49:47 - 00:49:50
那條件成就,他就可以做這件事情。

00:49:50 - 00:49:54
那第二個是我不怕甲在中間把土地賣掉。

00:49:54 - 00:49:57
因為你看哦，甲現在如果把土地賣給丙，對不對？

00:49:58 - 00:49:58
那怎麼辦？

00:49:58 - 00:50:00
我只付了30%的

00:50:00 - 00:50:00
價金啊。

00:50:01 - 00:50:04
好，我只付了30%的價金，那他就把土地賣給丙了，我要怎麼辦？

00:50:05 - 00:50:10
這個時候以啊，只要你付到50%，也就是說你的條件真的成就了。

00:50:10 - 00:50:13
那你是可以要求丙塗銷登記的。

00:50:14 - 00:50:15
你是可以要求丙塗銷登記的。

00:50:16 - 00:50:19
因為你看在土地法79條之一的第二項裡面，他就有告訴你說，這個前項預告登記在沒有塗銷之前，登記名義人所謂的土地的這個處分，對於所登記的請求權有妨礙者無效啊。

00:50:32 - 00:50:37
很明顯的，這個乙啊，他的請求權怎麼樣？產生了一個妨礙。

00:50:37 - 00:50:42
也就是將來，如果這個甲，他不願意把這個土地過給乙。

00:50:42 - 00:50:45
將來這個甲不願意把這個土地過給乙。

00:50:45 - 00:50:48
或者是甲已經把這個土地賣給丙了。

00:50:48 - 00:50:55
在這個時候，我們會發現到說，乙他在法律上是會有這樣的一個權利，要求甲移轉登記。

00:50:55 - 00:50:57
不好意思，我應該把它分開來說。

00:50:57 - 00:50:59
就是第一種情況是說，

00:50:59 - 00:51:01
如果條件成就，對，如果條件成就，

00:51:03 - 00:51:05
那這個甲不願意移轉登記的話，

00:51:06 - 00:51:09
那基本上是可以請求甲來移轉登記。

00:51:09 - 00:51:11
因為土地還在甲的名下嘛。

00:51:11 - 00:51:12
那第二種情況是說，

00:51:13 - 00:51:16
如果現在啊，這個甲已經把土地賣給丙了。

00:51:16 - 00:51:18
那甲再把土地賣給丙的時候，乙怎麼辦？

00:51:18 - 00:51:21
乙這個時候很簡單，他可以對丙。

00:51:21 - 00:51:24
依照土地法79條之一第二項的規定，來主張甲丙之間的移轉登記無效。

00:51:29 - 00:51:34
因為你甲的行為，對於你的請求權有妨礙者無效，對不對？

00:51:34 - 00:51:37
那所以當你主張這個登記無效的時候，

00:51:38 - 00:51:40
就代表乙其實沒有取得土地所有權。

00:51:40 - 00:51:44
那乙如果沒有取得土地所有權的話，那接下來乙，

00:51:44 - 00:51:46
他就可以代位甲

00:51:48 - 00:51:52
來依照民法的767條的一項中斷的規定

00:51:52 - 00:51:54
來請求丙塗銷登記。

00:51:55 - 00:51:59
那這裡當然他會用到代位的方式是因為以對丙沒有直接的請求。

00:52:00 - 00:52:00
請求權

00:52:00 - 00:52:02
乙對甲沒有直接的請求權

00:52:03 - 00:52:05
在土地移轉登記給

00:52:05 - 00:52:06
乙之前

00:52:06 - 00:52:10
在這個土地移轉登記給乙之前，甲都還是地主

00:52:11 - 00:52:14
所以這時候甲因為沒有取得所有權嘛

00:52:14 - 00:52:17
那甲對丙有一個767一章中斷可以主張

00:52:17 - 00:52:19
那甲不可能去主張啊

00:52:19 - 00:52:23
因為對甲來說,是我把土地賣給他的,我怎麼可能叫他塗銷

00:52:23 - 00:52:25
所以這時候你不來,乙就自己來

00:52:25 - 00:52:28
所以乙可以代位甲請求丙塗銷

00:52:28 - 00:52:30
那塗銷之後，土地就回到甲的身上

00:52:31 - 00:52:31
對不對

00:52:31 - 00:52:39
土地回到甲的身上之後，那我就可以再依照民法348的規定，來請求甲移轉登記

00:52:40 - 00:52:45
所以你可以看到就是說，在這一件當中啊，他的土地登記簿就會長這個樣子

00:52:45 - 00:52:48
這個A地，原本是登記在甲的底下

00:52:49 - 00:52:56
那甲就講跟乙講說，等到你土地買賣價金付到50%，我就會把土地過戶給你

00:52:56 - 00:52:58
沒想到甲這個人很卑鄙

00:52:58 - 00:53:02
在乙還沒有付到50%的時候，就把土地過戶給丙了

00:53:02 - 00:53:03
但是乙你不用害怕

00:53:04 - 00:53:05
因為你有預告登記

00:53:06 - 00:53:09
而這個預告登記怎麼樣,有一個物權效力在

00:53:09 - 00:53:12
這個預告登記有一個物權效力在

00:53:12 - 00:53:17
也就是將來,我的條件成就了以後,我的請求權就發生了嘛,對不對

00:53:18 - 00:53:21
那這種情況底下,我們可以要求丙塗銷登記之後

00:53:21 - 00:53:24
再要求甲把土地移轉登記給乙

00:53:24 - 00:53:29
所以這種情況之下,乙就可以代位甲來請求塗銷登記

00:53:29 - 00:53:29
為什麼

00:53:30 - 00:53:32
可以代位甲請求塗銷

00:53:32 - 00:53:34
因為甲的物權行為無效

00:53:34 - 00:53:36
為什麼甲的物權行為無效

00:53:36 - 00:53:38
因為我有做預告登記

00:53:38 - 00:53:41
所以你的行為妨礙到我將來的請求權，無效

00:53:42 - 00:53:44
所以在這種情況之下，我可以叫丙塗銷

00:53:45 - 00:53:47
那我叫丙塗銷之後，土地回到甲的身上

00:53:48 - 00:53:50
我就再叫甲履行契約就好了

00:53:50 - 00:53:54
所以說，我們一般來講，如果你要就物權行為附條件

00:53:54 - 00:53:57
如果是不動產物權行為

00:53:57 - 00:54:00
如果你要就不動產物權行為附條件的話

00:54:00 - 00:54:07
的話，那基本上是用預告登記的方式來做，來確保將來條件成就的時候，你的權利可以實現。

00:54:07 - 00:54:10
因為畢竟我們不動產必須要搭配登記這個制度。

00:54:11 - 00:54:13
所以最怕的就是他沒有登記啊,

00:54:13 - 00:54:15
沒有登記，這個條件就變空談嘛,

00:54:16 - 00:54:19
將來條件成就的時候，還是得請求對方履行,

00:54:19 - 00:54:23
而且對方如果在這個中間把土地移轉給別人，你也沒轍,

00:54:23 - 00:54:29
所以我們透過預告登記來保護不動產物權行為附條件的情況。

00:54:29 - 00:54:36
那動產的話,其實更單純一點,這個在動產擔保交易法的26條有一個附條件買賣,

00:54:37 - 00:54:41
這個在註釋的225,在隔壁236頁底下,

00:54:41 - 00:54:42
一樣你可以看到那個

00:54:43 - 00:54:51
在註釋的225裡面,動產擔保交易法說,附條件買賣者,來,第一句話你幫我畫起來,

00:54:51 - 00:54:54
為買受人先佔有動產之標的物,

00:54:54 - 00:54:56
他把公示外觀先做出來

00:54:56 - 00:54:59
也就是他要讓買受人先佔有

00:55:00 - 00:55:02
他要讓買受人先佔有

00:55:02 - 00:55:10
然後約定到支付一部或全部價金，或完成特定條件時，才取得標的物所有權的交易

00:55:10 - 00:55:15
所以一般來講你買汽車啦，買機車，或者是買傢俱，我有看過

00:55:15 - 00:55:21
因為我自己那時候，我們買了那個訂製的床架，我記得我那時候買訂製的床架，

00:55:21 - 00:55:27
然後那時候我就看到那個契約就寫說，本契約是附條件買賣的方式訂定，

00:55:27 - 00:55:32
那我必須要繳足全部價金的時候，才會取得這這個床的所有權，

00:55:32 - 00:55:35
我就那時候因為念法律嘛，所以對這種東西會特別敏感，

00:55:35 - 00:55:39
我覺得蠻有趣的，人生第一次遇到這種所謂的附條件買賣。

00:55:39 - 00:55:41
因為他會說我這個床先交付給你,

00:55:42 - 00:55:43
我們買賣契約已經有效成立了,

00:55:43 - 00:55:45
所以契約沒有附條件喔,

00:55:45 - 00:55:47
這個買賣契約沒有附條件,

00:55:47 - 00:55:49
買賣契約是成立而且生效,

00:55:49 - 00:55:53
那是物權行為的部分，因為他先把床交付給我。

00:55:53 - 00:55:57
一般來說，他在交付給我的瞬間，我就會取得所有權，對不對？

00:55:57 - 00:55:59
但他不要，他寧可怎麼樣？

00:56:00 - 00:56:01
交付給你

00:56:01 - 00:56:04
但等到你錢付完之後，你才會取得所有權。

00:56:04 - 00:56:09
也就是物權行為的效力先停下來，等到條件成就的時候，再發生效力

00:56:09 - 00:56:15
那這種附條件買賣，一般來講，如果你搞剛一點的話，你可以去登記

00:56:15 - 00:56:17
動產擔保是可以登記的

00:56:17 - 00:56:25
動產擔保交易法裡面有三種擔保方式，附條件買賣，然後還有那個動產抵押權，還給我忘記了，就有三種擔保方式

00:56:25 - 00:56:35
這三種擔保方式，依照動產擔保交易法，是可以到各地的縣市，政府的動產擔保交易科去辦理動產登記

00:56:35 - 00:56:37
那這個就跟民法完全是不同的世界

00:56:38 - 00:56:41
因為民法基本上只有在不動產有登記制度

00:56:41 - 00:56:47
但是動產的登記制度隨著時代的需求,我們其實在動產擔保交易法裡面也有設計

00:56:48 - 00:56:50
但他不是由地政機關負責

00:56:50 - 00:56:54
地政機關顧名思義就負責地政嘛,就負責土地跟房子嘛

00:56:54 - 00:56:59
那動產的話就交給各縣市政府自己會有一個動產擔保交易科

00:56:59 - 00:57:04
所以像我去年買車的時候,也有去辦動產擔保,因為那時候買車要辦車貸啊

00:57:04 - 00:57:10
那車貸的話,他就說這臺車所有權會先移轉,但是要設定動產抵押權給銀行

00:57:10 - 00:57:15
所以就變成說,你的車貸沒有繳完之前,那個動產抵押權是不會塗銷的

00:57:15 - 00:57:20
你必須要等到車貸繳完之後,你的動產抵押權才會塗銷

00:57:20 - 00:57:23
就等同於說，他這樣才敢大膽的把錢借給你嘛

00:57:23 - 00:57:27
不然的話，如果他把錢借給你，你車拿到之後，人就跑了

00:57:27 - 00:57:28
那車子就賣掉，他怎麼辦

00:57:29 - 00:57:32
所以一般來說，通常都會有這樣的方式來作為擔保

00:57:32 - 00:57:33
這個動產擔保其實蠻有趣的啦

00:57:33 - 00:57:37
如果你們有興趣的話，也可以去看看相關的專書，或者是至少翻翻相關的法條

00:57:37 - 00:57:44
那一般來說，在民法的考試裡面，真的跟動產有關的，大概就是附條件買賣

00:57:44 - 00:57:48
那土地法當中比較特別的，大概除了說像優先承買權之類的問題之外

00:57:48 - 00:57:54
那另外就是預告登記，這兩個條文，你可能要稍微注意一下

00:57:54 - 00:58:00
因為這兩個條文都有出現過的機率

00:58:00 - 00:58:00
先考啦

00:58:00 - 00:58:00
畢竟我是覺得這種

00:58:02 - 00:58:05
不在考試範圍裡面的東西考出來真的蠻殘忍的

00:58:05 - 00:58:06
啊就真的考過了也沒辦法

00:58:07 - 00:58:13
好,那這個是有關於說我們在真正條件裡面它的效率

00:58:13 - 00:58:21
那接下來我們稍微休息一下，我們等等來看民法的第100條跟民法的第101條的相關問題

備註：閱讀進度

00:58:26 - 00:58:30
好，那接下來，我們來看到的就是民法的第100條

00:58:30 - 00:58:31
第100條

00:58:31 - 00:58:36
那民法第100條的話，基本上它是一個期待權的保護

00:58:37 - 00:58:39
那民法在第100條裡面，

00:58:39 - 00:58:40
針對這個期待權，

00:58:40 - 00:58:42
它是規定說當事人，

00:58:42 - 00:58:44
你可以看它的條文，

00:58:44 - 00:58:45
就仔細看它的規定，

00:58:45 - 00:58:47
民法第100條規定說，

00:58:47 - 00:58:49
附條件法律行為當事人，

00:58:49 - 00:58:51
於條件成否未定前，

00:58:51 - 00:58:55
如果因損害相對人因條件成就所應得利益的行為者，

00:58:55 - 00:58:57
要負損害賠償責任

00:58:57 - 00:59:00
好,那我們來看到,這個地方它主要處理的問題是這樣子

00:59:00 - 00:59:04
首先第一個,這個甲跟乙訂立一個贈與契約

00:59:04 - 00:59:07
這個贈與契約它有附停止條件

00:59:15 - 00:59:16
那標的物是甲的A車

00:59:17 - 00:59:22
好,那通常在這種案例底下,就是說我們會把它分幾種情況

00:59:22 - 00:59:22
第一種情況是

00:59:23 - 00:59:27
這個假在條件成否未定前,把車子賣給比

00:59:28 - 00:59:30
並且交付

00:59:31 - 00:59:33
第一種情況是假自己做

00:59:33 - 00:59:34
那這種情況下怎麼辦

00:59:35 - 00:59:37
好，那這裡的話我們可以看到

00:59:37 - 00:59:40
就是說這裡啊，在條件成就之前

00:59:40 - 00:59:41
跟在條件成就之後

00:59:41 - 00:59:45
有什麼權利可以主張，我們現在看到這個情況就說

00:59:45 - 00:59:49
這個甲他在

01:00:00 - 01:00:04
這個甲就A車訂立一個附停止條件的贈與契約，比如說他答應乙說，如果你考上大學，我就把這個機車送你，或者是說如果你考上律師司法官，我就把這臺車送你。

01:00:04 - 01:00:05
那甲現在跟乙訂立這個

01:00:05 - 01:00:07
附停止條件的贈與契約，

01:00:07 - 01:00:09
那在條件還沒有成就的時候，

01:00:09 - 01:00:11
條件成否未定前，有沒有，

01:00:11 - 01:00:13
在條件還沒有成就的時候，

01:00:13 - 01:00:15
那乙就把A車賣給丙並且交付。

01:00:15 - 01:00:18
那現在乙在條件成就之前，

01:00:18 - 01:00:20
或者在條件成就之後，

01:00:20 - 01:00:23
有什麼樣的權利可以主張？

01:00:23 - 01:00:25
好，那我們一般來講，

01:00:25 - 01:00:27
乙在條件成就之前，

01:00:27 - 01:00:28
依照實務見解，

01:00:28 - 01:00:31
他是沒有權利可以主張的。

01:00:38 - 01:00:41
依照實務見解，他沒有權利可以主張，為什麼？

01:00:41 - 01:00:46
因為你今天條件還沒有成就，那你就沒有辦法怎麼樣，讓這個贈與契約生效。

01:00:46 - 01:00:53
那這個贈與契約如果還沒生效，那你沒有損害，你沒有損害，你就沒有請求損害賠償的餘地嘛。

01:00:53 - 01:00:55
所以你不能請求損害賠償。

01:00:55 - 01:00:59
因此你必須要等到條件成就以後，實務見解認為說，

01:00:59 - 01:01:06
那你就可以依照民法的100條，或者依照民法226條的規定，來請求損害賠償。

01:01:06 - 01:01:11
也就是說，當你條件成就之後，你可以用100條請求損害賠償。

01:01:11 - 01:01:14
那當然條件成就之後，你們的契約也生效了。

01:01:14 - 01:01:18
那假設現在給付不能，你也可以依226跟他請求損害賠償。

01:01:18 - 01:01:22
所以實務見解認為說，等到條件成就之後再說。

01:01:22 - 01:01:25
條件沒有成就之前，其實你根本沒有損害，你不要想那麼多，對不對？

01:01:26 - 01:01:29
所以等到條件成就以後，你才能來主張。

01:01:29 - 01:01:33
好，不過學理上，像王澤鑑老師啊，他就認為說不對喔。

01:01:34 - 01:01:37
我們民法100條如果規定這樣子的話，

01:01:37 - 01:01:38
它就是一條具文，對不對？

01:01:38 - 01:01:39
他就沒有意義了。

01:01:40 - 01:01:47
所以說這種情形底下，應該要解釋成民法100條是一個立法者對於期待權保護的特別規定。

01:01:48 - 01:01:51
也就是他把期待這個概念權利化。

01:01:52 - 01:01:56
也就是人在條件成就的時候，可以得到某種東西，那是一種期待。

01:01:57 - 01:02:00
而這種期待權在民法100條裡

01:02:00 - 01:02:02
定位之下，它變成是一種權利。

01:02:02 - 01:02:06
那既然是一種權利，它在法律上受到保護。

01:02:06 - 01:02:08
所以就算我的條件還沒有成就,

01:02:09 - 01:02:11
只要你讓我將來拿不到這個東西,

01:02:12 - 01:02:14
我就可以提前跟你請求損害賠償,

01:02:14 - 01:02:17
它把它當成是一種期待權的保護機制。

01:02:17 - 01:02:22
那等到你考上以後,那你當然就是依226的規定請求損害賠償。

01:02:22 - 01:02:23
白話來講,

01:02:23 - 01:02:27
如果你把民法100條擺在條件成就之後,

01:02:28 - 01:02:29
這個條文就沒有意義了。

01:02:30 - 01:02:31
這條文就沒有意義了,

01:02:31 - 01:02:34
所以這個條文基本上跟民法226要分開來看。

01:02:34 - 01:02:38
民法226是用在條件成就之後，契約有效，

01:02:38 - 01:02:41
那契約有效就可以依債務不履行請求損害賠償嘛。

01:02:42 - 01:02:43
那條件還沒有成就怎麼辦？

01:02:44 - 01:02:45
我將來的期待被破壞了，

01:02:46 - 01:02:48
我就依我期待權受侵害請求損害賠償。

01:02:48 - 01:02:50
但這裡有個大問題啊,

01:02:50 - 01:02:52
到底那個損害是什麼？

01:02:53 - 01:02:54
對不對,到底這個損害是什麼？

01:02:55 - 01:02:57
王老師在他的書上裡面沒有仔細講。

01:02:57 - 01:02:59
這邊我變成是自己去推測。

01:03:00 - 01:03:06
我會認為說在這種情況底下，這個100條的損害賠償，也許是比較接近於信賴利益的損害賠償。

01:03:07 - 01:03:09
因為你如果說條件沒有成就，契約沒有生效，

01:03:10 - 01:03:12
難以想像有所謂的履行利益可言，

01:03:12 - 01:03:13
所以最多是信賴利益，

01:03:14 - 01:03:16
譬如說以為投考所付出的成本。

01:03:16 - 01:03:17
有沒有？

01:03:17 - 01:03:21
你想想看，今天甲跟乙說啊，如果你考上律師司法官，我送你一臺車。

01:03:21 - 01:03:23
乙因此去報名補習班，

01:03:23 - 01:03:25
乙因此去買函授，

01:03:25 - 01:03:28
對不對？那今天乙花了很多錢為了這個事情做準備。

01:03:28 - 01:03:30
那是他的地約成本，準備費用嘛。

01:03:31 - 01:03:34
那如果說將來這個甲方破壞了乙方的期待，

01:03:34 - 01:03:36
這個時候針對乙方支出的這些成本，

01:03:36 - 01:03:39
我認為可以用100條來請求損害賠償，

01:03:39 - 01:03:40
這就合理。

01:03:40 - 01:03:42
所以這個100條在解釋上是履行利益嗎？

01:03:43 - 01:03:48
我個人覺得，如果用履行利益的角度來想，它其實就會跟事物見解一樣，它找不到損害。

01:03:48 - 01:03:51
因為你契約還沒有生效，就沒有履行利益可言。

01:03:51 - 01:03:54
沒有履行利益，怎麼會有履行利益的損害賠償？

01:03:54 - 01:03:57
所以這裡的損害賠償，王老師的書上沒有明說。

01:03:57 - 01:04:00
但我會認為從體系去思考。

01:04:00 - 01:04:02
應該是信賴利益稍微合理

01:04:02 - 01:04:06
所以在這裡的話，你可以去理解到就是說，這個乙啊在條件成就前，

01:04:06 - 01:04:09
依照100條的規定請求損害賠償，

01:04:09 - 01:04:13
這個損害賠償應該會是一個信賴利益的損害賠償。

01:04:13 - 01:04:14
這時候會比較合理

01:04:15 - 01:04:16
這時候比較合理

01:04:16 - 01:04:18
那至於說在條件成就之後

01:04:18 - 01:04:22
我就在1226去請求履行利益的損害賠償

01:04:22 - 01:04:25
等於說在這樣情況底下，兩邊都有顧到

01:04:26 - 01:04:31
而且你說這個所謂的期待，就是一個什麼，契約將來會有效成立的期待，

01:04:31 - 01:04:33
它就是典型的信賴利益的概念嘛，

01:04:33 - 01:04:35
我為了讓這個契約有效去做的準備嘛，

01:04:36 - 01:04:39
所以我覺得把它解釋成信賴利益的損害賠償還蠻合理的啦，

01:04:39 - 01:04:44
這是我個人的幫王老師的見解再去往下延伸的一個問題。

01:04:44 - 01:04:49
那接下來就想到說啊,食物見解這樣講,其實也不是真的沒有道理,

01:04:49 - 01:04:52
因為其實就林誠二老師的說法,他會認為,

01:04:52 - 01:04:57
民法100條,其實擺在這個地方啊,他覺得實務跟學說都不大對,

01:04:58 - 01:05:00
王老師,林誠二老師他是這樣想的,

01:05:01 - 01:05:06
林誠二老師認為說,民法100條不會用在什麼,用在成就之前,

01:05:06 - 01:05:11
因為他會覺得，你如果條件沒有成就，那契約就沒有生效，

01:05:11 - 01:05:13
契約沒有生效，他就沒有損害，

01:05:13 - 01:05:13
對不對？

01:05:14 - 01:05:16
那沒有損害，基本上就沒有賠償，

01:05:16 - 01:05:21
所以民法100條不可能是一個條件成就前的損害賠償的請求權基礎。

01:05:21 - 01:05:26
那你說把它用在條件成就後，它跟民法226條又疊床架屋了，

01:05:26 - 01:05:28
那反而就成為一個無用的條款，

01:05:29 - 01:05:31
但他認為民法100條不是無用的條款，

01:05:31 - 01:05:35
他覺得民法100條其實是一個所謂的君子條款，

01:05:36 - 01:05:42
這個君子條款的話，在法律上，我們又稱它叫做是一種確認性的規範。

01:05:49 - 01:05:51
白話來說，它只是在警告

01:05:52 - 01:05:54
它只是在警告某甲

01:05:54 - 01:05:55
警告什麼？

01:05:55 - 01:05:58
警告說，你在條件成否未定前

01:05:58 - 01:06:00
如果你破壞對方

01:06:00 - 01:06:01
的期待，

01:06:01 - 01:06:03
將來會有損害賠償責任喔。

01:06:03 - 01:06:03
有沒有？

01:06:03 - 01:06:07
他只是在告訴某甲說你君子一言既出駟馬難追啊。

01:06:07 - 01:06:09
你今天講這句話，

01:06:09 - 01:06:10
你就是要說到做到,

01:06:10 - 01:06:12
如果你將來沒有做到,

01:06:12 - 01:06:13
你就得負賠償責任。

01:06:13 - 01:06:14
所以他只是在確認,

01:06:14 - 01:06:16
在警告一件事情,

01:06:16 - 01:06:18
說如果將來條件成就,

01:06:18 - 01:06:20
以拿不到這臺車,

01:06:20 - 01:06:21
啊你就衰啊。

01:06:21 - 01:06:22
對,

01:06:22 - 01:06:22
你就要賠償了。

01:06:22 - 01:06:24
所以他不是一個請求權基礎,

01:06:24 - 01:06:26
他只是在告訴甲說,

01:06:26 - 01:06:30
你將來會有一個損害賠償的責任。

01:06:30 - 01:06:32
他只是在確認這件事情,

01:06:32 - 01:06:34
所以它是一個確認性的規範,

01:06:34 - 01:06:37
他在確認說你將來會有損害賠償責任,

01:06:37 - 01:06:40
而不是告訴你這是一條請求權基礎。

01:06:40 - 01:06:43
所以民法100條在林誠二老師的心裡面,

01:06:43 - 01:06:44
他不是請求權,

01:06:44 - 01:06:49
他只是在確認將來會有損害賠償責任發生的規定

01:06:49 - 01:06:50
他只是一個君子條款。

01:06:51 - 01:06:53
那王澤鑑老師認為它是一個獨立的請求權。

01:06:54 - 01:06:59
它是一個在成就之前就能夠主張的信賴利益損害賠償請求權。

01:06:59 - 01:07:02
而實務見解認為這個條文是一個請求權，

01:07:02 - 01:07:04
但它跟民法226條重疊規範。

01:07:04 - 01:07:06
也就是在條件成就以後,

01:07:06 - 01:07:10
你可以依226或者依照100條請求賠償都可以,

01:07:10 - 01:07:11
他是這樣子去看的。

01:07:11 - 01:07:12
好,

01:07:12 - 01:07:13
那這個是什麼?

01:07:13 - 01:07:17
這個是假的行為導致乙的期待權受侵害。

01:07:17 - 01:07:19
那我們來看第二種情況。

01:07:39 - 01:07:39
好,

01:07:40 - 01:07:41
第二種情況是長這個樣子,

01:07:42 - 01:07:45
就是說甲乙訂立這個贈與契約,

01:07:45 - 01:07:46
然後附停止條件,

01:07:47 - 01:07:48
標的物是A。

01:07:48 - 01:07:50
那丙今天侵害A,

01:07:50 - 01:07:51
導致A毀損滅失,

01:07:51 - 01:07:52
那乙怎麼辦?

01:07:53 - 01:07:55
乙這個時候在條件成就前,

01:07:55 - 01:07:57
可以用100條對丙請求嗎?

01:07:58 - 01:07:59
條件成就後又要怎麼...

01:08:00 - 01:08:00
去告呢?

01:08:01 - 01:08:04
這裡就涉及到一個問題,民法100條你仔細去看,

01:08:04 - 01:08:06
它的第一句話講什麼？

01:08:07 - 01:08:10
附條件法律行為之當事人，

01:08:10 - 01:08:13
也就是說，民法100條是用在甲乙之間，

01:08:14 - 01:08:16
你不能用在第三人身上，

01:08:16 - 01:08:17
有沒有？丙不是當事人喔！

01:08:18 - 01:08:19
丙不是當事人喔,

01:08:19 - 01:08:22
所以在這裡我們可以看到,乙對丙有什麼權利可以主張?

01:08:23 - 01:08:23
對不對?

01:08:23 - 01:08:26
好,那我們一樣嘛,條件成就之前,

01:08:27 - 01:08:28
條件成就之後,

01:08:29 - 01:08:31
那我們來看看有什麼權利可以用

01:08:32 - 01:08:35
首先第一個，乙對丙可以用100條嗎？不行。

01:08:36 - 01:08:39
因為100條的要件是當事人

01:08:42 - 01:08:43
而你丙是第三人

01:08:43 - 01:08:45
丙是第三人，所以要件不該當

01:08:46 - 01:08:46
根本不能用。

01:08:47 - 01:08:47
那怎麼辦？

01:08:48 - 01:08:51
在條件成否未定前，我到底對丙有沒有權利啊？

01:08:51 - 01:08:53
那針對這個情況，王者健老師說可以。

01:08:54 - 01:08:57
他用的是，我這邊我不太能接受啦。

01:08:57 - 01:08:58
我必須講，

01:08:58 - 01:09:01
我必須講，因為看他的書啦，他是用184條第1項前段。

01:09:02 - 01:09:08
可是我覺得這裡，跟他在侵權行為法裡面，對184條第1項前段的那個權利的限縮解釋，

01:09:08 - 01:09:09
我覺得有點矛盾，

01:09:09 - 01:09:12
也許是我沒有慧根，沒有讀出他想要講的東西。

01:09:12 - 01:09:14
但我是覺得讀在這個地方我覺得怪怪的,就是說,

01:09:15 - 01:09:18
他在書裡面提到啊,因為我們把所謂的期待權,

01:09:19 - 01:09:20
他的理論基礎是這樣子,

01:09:21 - 01:09:24
他把期待權權利化,

01:09:25 - 01:09:28
所以期待權是184條前段的權利

01:09:28 - 01:09:32
因此我們可以用1841項前段去請求損害賠償。

01:09:33 - 01:09:36
但我會覺得很奇怪，就是說，如果這是一個債權的期待權，

01:09:37 - 01:09:39
對不對？他是一個債權的期待權，

01:09:40 - 01:09:45
你把它權利化之後，它充其量也只是將來可以得到一個債權的請求權。

01:09:46 - 01:09:48
那如果將來只是拿到一個債權，

01:09:48 - 01:09:53
可是債權不是權利啊，你王老師講了100遍嘛，對不對？你的侵權行為法一直講這件事情。

01:09:54 - 01:09:58
所以如果債權並不是絕對權的話，那你要如何用184條第1項前段？

01:09:59 - 01:10:00
所以我會認為說，

01:10:00 - 01:10:05
在這種情況底下，其實184條第1項後段好像會適合一點。

01:10:05 - 01:10:07
也就是說，對於丙來講，

01:10:07 - 01:10:13
反正我所破壞的，就是你以將來契約成就之後的這個期待而已。

01:10:13 - 01:10:15
所以就像我侵害你的債權一樣。

01:10:15 - 01:10:19
那如果我沒有故意，我根本不需要為你的債權負責。

01:10:19 - 01:10:25
不可能因為你們之間現在是一個附條件的契約，反而讓丙的責任變重了。

01:10:25 - 01:10:28
有沒有可能，如果你們的契約已經有效？

01:10:28 - 01:10:29
我覺得這個地方你可以這樣想，

01:10:29 - 01:10:32
如果以丙的契約已經有效了，

01:10:32 - 01:10:34
那乙對甲現在是一個債權，

01:10:35 - 01:10:38
那乙對甲的債權被丙侵害的時候是184條第一項後段，

01:10:38 - 01:10:39
那現在是什麼？

01:10:40 - 01:10:44
這個正與契約還沒有發生效力,只不過附停止條件而已,

01:10:44 - 01:10:46
它反而效力更強,

01:10:46 - 01:10:48
變成絕對權,那我覺得更奇怪,

01:10:48 - 01:10:53
所以這個地方我會,我個人會覺得184條一項後段會比較合適啦,

01:10:53 - 01:10:57
在法律的解釋上,除非它是什麼,它是物權行為附條件,

01:10:57 - 01:11:02
也許在這個情況底下，我們就有可能用184條一項前段的空間。

01:11:02 - 01:11:05
今天假設是一個物權行為附條件，他就跟他講說啊，

01:11:05 - 01:11:09
等你付完價金，這臺車就是你的。

01:11:09 - 01:11:11
如果今天甲是附條件買賣，

01:11:12 - 01:11:14
如果甲是附條件買賣，

01:11:14 - 01:11:16
那已經佔有A車了

01:11:16 - 01:11:18
有沒有，如果今天是這樣的話

01:11:18 - 01:11:26
那也許我們會認為說，這樣子的一個物權的期待權，它因為被保護的情況之下，而可以當成是184的權利

01:11:26 - 01:11:36
所以我覺得說，在考試上啊，如果我們要仔細去想的話，那184一項前段，你可以針對物權的期待權去做思考

01:11:36 - 01:11:39
如果說今天題目裡面它是一個物權的期待權

01:11:40 - 01:11:43
那你用184條前段的規定,去請求賠償,

01:11:43 - 01:11:44
我覺得還可以接受,

01:11:45 - 01:11:48
那如果說它只是一個債權的期待權,

01:11:49 - 01:11:52
也就是你要看,它附法律行為的條件,

01:11:53 - 01:11:56
抱歉,它附條件的法律行為是什麼,

01:11:56 - 01:12:00
如果它附條件的法律行為是債權行為,

01:12:00 - 01:12:00
那

01:12:00 - 01:12:00
我們就是在權利的期待權

01:12:00 - 01:12:02
那我覺得會用184條1項後段

01:12:03 - 01:12:08
那如果是物權行為附條件，那就用184條1項前段

01:12:08 - 01:12:09
這個會比較適合一點

01:12:10 - 01:12:12
好，那接下來在條件成就之後

01:12:13 - 01:12:14
在條件成就之後

01:12:14 - 01:12:18
以對賭這種情況底下，他還是沒有辦法主張100條

01:12:18 - 01:12:19
因為要件不該當

01:12:20 - 01:12:24
但如果條件成就之後，以他拿到的一個是債權的話

01:12:25 - 01:12:27
對，他如果今天拿到的是債權

01:12:27 - 01:12:30
他就可以用184條第一項後段的規定

01:12:30 - 01:12:32
來對丙求償

01:12:32 - 01:12:34
那如果他拿到的是物權

01:12:34 - 01:12:37
那他就可以用184條第1項前段的規定

01:12:37 - 01:12:39
來請求損害賠償

01:12:39 - 01:12:44
那你可能會想說，老師，他在這裡啊，如果用184條第1項後段，那很難，對不對？

01:12:45 - 01:12:51
因為畢竟用184條第1項後段的話，必須要基於故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人才可以

01:12:52 - 01:12:55
那這個其實也回應到我們在侵權行為法裡面講的一個概念

01:12:56 - 01:12:59
契約的事情,有時候丟給契約來處理,會比較好

01:13:00 - 01:13:04
而不是什麼都丟給侵權行為去處理,侵權行為不是萬能的

01:13:04 - 01:13:08
侵權行為很好用,但他沒辦法用在全部的情況

01:13:08 - 01:13:14
所以對乙來說,他一個真正的在債權期待權受侵害的時候,他要怎麼樣去處理

01:13:15 - 01:13:17
例如說,今天乙的債權期待權

01:13:17 - 01:13:19
真的受侵害了

01:13:19 - 01:13:22
對乙來講，一個比較適合的處理方式應該是什麼？

01:13:23 - 01:13:25
等到將來條件成就之後

01:13:26 - 01:13:28
等到將來條件成就之後，契約生效

01:13:29 - 01:13:31
我依照225條第二項

01:13:32 - 01:13:34
代償請求權的方式

01:13:34 - 01:13:39
要求假讓與184條1項前段的權利給我

01:13:39 - 01:13:40
因為很明顯的

01:13:40 - 01:13:45
這個假對柄有一個184條1項前段的損害賠償請求權，那是假的東西嘛，對不對

01:13:47 - 01:13:51
也就是將來等到這一個假確定的給付不能

01:13:51 - 01:13:54
將來等到假確定的給付不能

01:13:54 - 01:14:00
那以可以要求假依照225條第二項的規定，拿他的代償，也就是拿他對丙

01:14:00 - 01:14:04
的損害賠償請求權來取代A作為給付的標的。

01:14:04 - 01:14:07
也就是原本依照贈與契約，你要送我A，

01:14:07 - 01:14:08
有沒有？

01:14:08 - 01:14:10
原本依照贈與契約你要送我A,

01:14:10 - 01:14:12
那現在你不用送我A了,

01:14:12 - 01:14:15
你送你對丙的184，也可以啊,

01:14:15 - 01:14:19
所以用這個方式讓乙拿到甲對丙的184,

01:14:19 - 01:14:22
再讓乙去對丙請求損害賠償

01:14:22 - 01:14:25
這個才會符合整個契約法規範的秩序

01:14:25 - 01:14:27
所以我會認為說在這個個案當中啊

01:14:27 - 01:14:29
你可能會覺得說

01:14:29 - 01:14:35
我們讓這個乙啊，他現在就債權受侵害的情況之下，只能主張184條一項後段

01:14:35 - 01:14:36
好像沒有保護到乙

01:14:36 - 01:14:39
對，侵權行為根本沒有想要保護這樣的乙,

01:14:39 - 01:14:41
畢竟他是過失侵害債權,

01:14:41 - 01:14:43
被害人的保護本來期待就比較少,

01:14:43 - 01:14:48
那這種情況底下，其實乙如果透過225條第二項的規定,

01:14:48 - 01:14:49
去主張權利

01:14:49 - 01:14:52
那反而才是一個比較合適的方法,

01:14:52 - 01:14:55
那這個是有關於說在民法的100條,

01:14:56 - 01:14:58
針對這個期待權的部分,

01:14:59 - 01:15:21
我們可以把它分成

01:15:21 - 01:15:42
當事人侵害期待權

01:15:42 - 01:15:44
跟第三人侵害期待權

01:15:45 - 01:15:47
兩種不同的案例下去做討論。

01:15:48 - 01:15:48
好,

01:15:48 - 01:15:53
那當事人侵害期待權的話，考點就在於條件如果還沒成就，

01:15:54 - 01:15:55
能不能主張100條。

01:15:56 - 01:15:57
條件如果還沒成就，

01:15:57 - 01:15:58
能不能主張100條？

01:15:59 - 01:16:00
這個是當事人侵害期待權。

01:16:00 - 01:16:00
這個條文就告訴你說啊，

01:16:03 - 01:16:07
因條件成就而受有不利益的當事人，如果用不正當的方法，

01:16:10 - 01:16:13
來阻止條件的成就者，視為條件已經成就。

01:16:14 - 01:16:21
因條件成就而受利益的當事人，如果以不正當的行為促使其條件成就者，視為條件不成就。

01:16:21 - 01:16:30
簡單來說就是，如果你會因為條件成就而受有不利益的人，你去阻止條件成就的話，我就當作條件已經成就。

01:16:30 - 01:16:34
例如說，我跟你講啊，如果你考上我就送你一臺車。

01:16:34 - 01:16:37
對不對，就你考上我就送你一臺車，

01:16:37 - 01:16:37
一開始我講大話。

01:16:38 - 01:16:42
但隨著時間逼近，你的實力越來越強，你基本上一定會考上，

01:16:42 - 01:16:44
我就想說不然這樣子，

01:16:44 - 01:16:45
我就出最後一招，

01:16:45 - 01:16:50
我在你的水裡面下瀉藥，導致你當天鬧肚子沒辦法去考試，對不對，

01:16:51 - 01:16:54
我用這種方式，就是以不正當方法阻止條件成就。

01:16:55 - 01:16:57
就視為條件已經成就。

01:16:57 - 01:17:00
這個其實在食物上用在條件的情況下不多，

01:17:00 - 01:17:02
因為情況條件不多啦，那我們一般用在期限的情況下會比較多，

01:17:05 - 01:17:07
等等我們會來講這個問題，

01:17:07 - 01:17:10
那你在這邊看到民法第101條，

01:17:10 - 01:17:11
有一個小地方，

01:17:11 - 01:17:13
就是你看到他那個條件，

01:17:13 - 01:17:14
你看那個條件，

01:17:15 - 01:17:17
實際上他這個地方就有說到，

01:17:17 - 01:17:19
他是用不正當的行為。

01:17:19 - 01:17:21
這個不正當的行為必須是故意的，

01:17:22 - 01:17:24
如果是過失就不叫不正當，

01:17:24 - 01:17:26
這個不正當以故意為限，

01:17:27 - 01:17:30
如果只有過失的話，基本上不在該條的適用之列，

01:17:31 - 01:17:32
這個同學可以去注意到

01:17:33 - 01:17:33
好，

01:17:33 - 01:17:35
那我們舉個例子好了，

01:17:35 - 01:17:36
就是以考古題來講，

01:17:36 - 01:17:39
我看過一個案例是這樣子，他就說假設

01:18:13 - 01:18:15
好，今天這個情況下是這樣子。

01:18:15 - 01:18:15
就是說,

01:18:15 - 01:18:16
這個甲跟乙,

01:18:16 - 01:18:18
訂立一個合建契約,

01:18:18 - 01:18:21
那這個合建契約裡面它的那個付款條件,

01:18:21 - 01:18:23
就是乙幫忙蓋房子啦,

01:18:23 - 01:18:24
乙是建商

01:18:26 - 01:18:27
應該說乙是那個

01:18:27 - 01:18:28
對

01:18:28 - 01:18:29
乙算建商

01:18:29 - 01:18:30
對

01:18:30 - 01:18:30
乙算建商

01:18:30 - 01:18:31
然後這個甲的話

01:18:31 - 01:18:34
他基本上就是專門在做銷案的

01:18:34 - 01:18:37
就專門在蓋房子的

01:18:37 - 01:18:37
所以說

01:18:37 - 01:18:40
這個乙甲就跟乙就是訂立這個契約就是說,

01:18:40 - 01:18:42
我跟你訂立這個契約,

01:18:42 - 01:18:43
那基本上就是說,

01:18:43 - 01:18:46
等到我們周圍的土地,

01:18:46 - 01:18:47
就是我們有一個區域嘛,

01:18:48 - 01:18:48
對不對？

01:18:48 - 01:18:50
收購達80%的時候，

01:18:50 - 01:18:51
我才開始付錢，

01:18:51 - 01:18:53
我才開始付錢給你，

01:18:53 - 01:18:54
那結果呢？

01:18:54 - 01:18:57
這個乙就開始蓋蓋蓋蓋蓋,蓋到一定的程度了,

01:18:57 - 01:18:59
那甲怎麼樣?

01:18:59 - 01:18:59
都不收購。

01:19:40 - 01:19:41
甲就等於說他就擺爛啦,

01:19:41 - 01:19:42
對不對,

01:19:42 - 01:19:44
就收購達80%才要付錢,

01:19:44 - 01:19:45
那我不要收購不就好了嗎？

01:19:45 - 01:19:49
這種情況就是以不當方法阻止條件成就,

01:19:49 - 01:19:52
那如果你用這種不當的方法阻止條件成就,

01:19:52 - 01:19:56
就可以用民法的101條視為條件已經成就

01:19:56 - 01:20:00
然後這時候乙就取得對甲請求付款的正當性

01:20:00 - 01:20:02
收購未達80%，一直不付錢

01:20:03 - 01:20:08
然後就問你說，請問在這個情況底下，那乙能不能叫甲付錢，第一小題

01:20:08 - 01:20:09
那第二小題很好玩喔

01:20:09 - 01:20:12
這一題其實它延伸出來的點有兩個

01:20:12 - 01:20:17
第一個就是說，那我乙現在可以叫甲付款嗎？

01:20:17 - 01:20:17
對不對？

01:20:17 - 01:20:22
那我們就說在這個案例當中，我們可以用民法101條的規定

01:20:22 - 01:20:24
當作條件已經成就了嘛，對不對？

01:20:24 - 01:20:27
就是你說要收購周圍地80%啊

01:20:27 - 01:20:30
但是你用不正當的方法，你今天這個地方

01:20:30 - 01:20:32
你假，你今天故意不收購

01:20:35 - 01:20:41
或者是說你一直拖延，一直擺爛，一直表示說啊，這個地主那邊很難配合啊，怎麼樣子的，你都不做事

01:20:41 - 01:20:43
如果說你今天故意不收購

01:20:43 - 01:20:46
那這個情況底下，我們101條，你自條件已經成就

01:20:46 - 01:20:53
那你自條件成就的話,那題目就告訴你說,在這樣的情況底下,那這個乙向甲請求付款,沒有問題

01:20:53 - 01:20:58
好,那如果可以請求付款的話,第二個就是,那時效到底要從什麼時候算

01:20:58 - 01:21:02
這個其實是一個,我覺得在時效的時候

01:21:02 - 01:21:03
我們會去談到

01:21:03 - 01:21:07
一個蠻有趣的問題,我先把問題意識給各位

01:21:07 - 01:21:10
因為那個案例事實是這樣子，就是說

01:21:17 - 01:21:19
當時這個已完工的時候

01:21:21 - 01:21:22
是在民國100年

01:21:24 - 01:21:27
那一直忍到103年受不了

01:21:27 - 01:21:29
他才去法院起訴

01:21:31 - 01:21:33
然後這個時候假呢

01:21:33 - 01:21:34
他有兩個抗辯

01:21:34 - 01:21:36
第一個抗辯就是條件還沒成就

01:21:36 - 01:21:39
第二個是條件還沒成就，我不付錢

01:21:39 - 01:21:40
那我們

01:21:40 - 01:21:44
當講嘛,你條件沒有成就沒關係啦

01:21:44 - 01:21:47
我用101條視為成就就好了,對不對

01:21:47 - 01:21:49
那101條視為成就的話怎麼辦

01:21:49 - 01:21:50
那就完蛋了

01:21:50 - 01:21:51
為什麼

01:21:51 - 01:21:56
因為承攬報酬請求權，它的消滅時效

01:21:56 - 01:22:00
依照127條第七款的規定，兩年不行使就消滅

01:22:00 - 01:22:03
在這種情況底下，我要主張時效抗辯，可以嗎？

01:22:03 - 01:22:05
有沒有發現政府處於一個不敗之地？

01:22:05 - 01:22:09
也就是說，今天你來找我，我先跟你說我還沒有收購，你不能來。

01:22:10 - 01:22:12
結果呢，你今天用101條說我條件成就了。

01:22:12 - 01:22:15
OK啊，你三年後才來，我主張時效抗辯。

01:22:15 - 01:22:16
那怎麼辦？

01:22:16 - 01:22:18
如果你今天是以...的話，你要不要等？

01:22:18 - 01:22:20
你以就說，啊沒關係啦，我等。

01:22:20 - 01:22:23
對，我就把它當成說你沒有故意啦，好吧，我等。

01:22:23 - 01:22:25
等到80%要等到民國幾年，你也不知道。

01:22:26 - 01:22:29
那你如果不等，你用101條讓他條件成就，

01:22:29 - 01:22:31
哇，結果請求權就快罹於時效了呢，

01:22:31 - 01:22:33
或者已經罹於時效怎麼辦？

01:22:33 - 01:22:35
這個地方就涉及到兩個問題,

01:22:35 - 01:22:38
第一個問題就是，請求權的時效,

01:22:38 - 01:22:45
所謂的民法128條，那個「得請求，得行使時」怎麼去解釋？

01:22:46 - 01:22:48
這個「得行使時」到底是主觀說還是客觀說？

01:22:48 - 01:22:52
再來，「得行使時」，如果你採客觀說的話，

01:22:52 - 01:22:55
那遇到這種案例要怎麼去解套？

01:22:55 - 01:22:56
這個地方有兩種解套方式：

01:22:57 - 01:23:21
一個叫時效停止制度，

01:23:21 - 01:23:40
一個叫誠信原則。

01:23:40 - 01:23:43
所以它主要是在考你這個時效的一些進階問題。

01:23:44 - 01:23:46
這個我們到後面講消滅時效都會談。

01:23:46 - 01:23:52
所以這個地方我們只是先來講到就是說，以101條我腦海裡面的考古題大概就這一件。

01:23:52 - 01:23:53
應該是蠻早的啦，

01:23:54 - 01:23:58
大概是100或101、102左右的臺大法研考題，

01:23:58 - 01:24:00
就考你說收購土地

01:24:00 - 01:24:00
這個在民法的102條的第一項

01:24:03 - 01:24:05
跟102條的第二項

01:24:05 - 01:24:10
就法律行為負始期者，於期限屆至的時候發生效力

01:24:10 - 01:24:14
那法律行為負終期的話，在期限屆滿的時候失去效力

01:24:15 - 01:24:19
他就跟停止條件、解除條件一樣，他就是一個時間的開始跟結束

01:24:20 - 01:24:22
所以如果說今天我跟你訂立租賃契約

01:24:22 - 01:24:22
有沒有

01:24:23 - 01:24:25
我們最常看到的吧，我跟你訂租賃契約

01:24:25 - 01:24:32
而這個租賃契約從113年的1月1號到115年的12月31號

01:24:32 - 01:24:35
那開始時期就是113的1月1號

01:24:36 - 01:24:38
終期就是115的12月31號

01:24:39 - 01:24:43
所以時間到了,契約才開始,時間到了,契約就結束

01:24:43 - 01:24:44
那你注意到那個用語啦

01:24:45 - 01:24:47
時間到了才開始叫做屆至

01:24:48 - 01:24:50
時間到了就結束叫做屆滿,有沒有

01:24:50 - 01:24:53
那個用語上有一點點不同,那個知道一下就好

01:24:53 - 01:25:00
有時候你在幫當事人寫合約的時候，你可以改一些這種小地方，使它更貼近法條的文字。

01:25:00 - 01:25:02
屆至跟屆滿不一樣。

01:25:02 - 01:25:05
屆至就是開始，屆滿是結束。

01:25:05 - 01:25:07
好，那重點在第三項。

01:25:07 - 01:25:08
我們還有一個問題。

01:25:08 - 01:25:11
就是說我們所謂的期限在分類上，除了始期跟終期之外

01:25:12 - 01:25:16
那我們在分類上還有所謂的確定跟不確定期限

01:25:18 - 01:25:20
這邊，其實很多人會覺得很矛盾

01:25:21 - 01:25:22
為什麼

01:25:22 - 01:25:25
因為我們才講說啊，期限本身

01:25:26 - 01:25:30
期限本身，它是一種確定會發生的事實

01:25:33 - 01:25:33
對不對

01:25:33 - 01:25:35
它是一種確定會發生的事實

01:25:36 - 01:25:41
那既然它確定會發生，那為什麼又有所謂的不確定期限？

01:25:42 - 01:25:44
這兩個不是矛盾嗎？

01:25:44 - 01:25:45
對不對

01:25:45 - 01:25:46
那其實一點也不，它確定的事情不一樣

01:25:47 - 01:25:49
這個叫做何時啊

01:25:50 - 01:25:58
也就是說，如果今天它是一個確定會發生，而且我們確定何時發生的話，它叫做確定期限

01:26:00 - 01:26:00
好，這件事情一定會到來

01:26:02 - 01:26:03
這件事情一定會到來，

01:26:03 - 01:26:06
而且我們知道它何時會到來，

01:26:06 - 01:26:08
譬如說放榜，

01:26:08 - 01:26:08
對不對？

01:26:09 - 01:26:11
今天什麼時候會放榜？

01:26:11 - 01:26:11
我們是確定的，

01:26:11 - 01:26:16
所以這種事情就是它是確定會到來的，

01:26:16 - 01:26:16
我也知道它何時會到來，

01:26:16 - 01:26:18
那什麼叫做不確定期限？

01:26:18 - 01:26:23
不確定期限並不是不確定會發生，

01:26:23 - 01:26:25
而是不確定何時發生，

01:26:25 - 01:26:26
例如說死亡，

01:26:26 - 01:26:26
就是一個最典型的，

01:26:26 - 01:26:28
死亡證明與契約，

01:26:28 - 01:26:29
有沒有？

01:26:29 - 01:26:30
什麼叫死因證？

01:26:30 - 01:26:35
死因證就是以死亡來當作不確定期限的契約，

01:26:35 - 01:26:42
因為你想想看死亡這件事情必定發生，

01:26:42 - 01:26:45
人必會死，但什麼時候死？

01:26:45 - 01:26:47
不知道。

01:26:47 - 01:26:50
沒有人知道災害意外什麼時候會來，

01:26:50 - 01:26:50
對不對？

01:26:50 - 01:26:53
所以你想想看假跟乙約定說，

01:26:53 - 01:26:56
如果我死了這個車子就你的，

01:26:56 - 01:27:00
如果我死了這個車子就你的。

01:27:00 - 01:27:03
請問這是什麼樣的契約？

01:27:03 - 01:27:06
這是一個無期限的契約，

01:27:07 - 01:27:09
而這個期限是什麼？

01:27:09 - 01:27:10
一個不確定的期限，

01:27:10 - 01:27:13
因為人必會死

01:27:13 - 01:27:16
但不知道何時會死，

01:27:16 - 01:27:19
所以這個地方同學可以去注意到，

01:27:19 - 01:27:21
它有這樣子的一個情況，

01:27:21 - 01:27:22
好，

01:27:22 - 01:27:25
那我們再來，

01:27:25 - 01:27:30
我們來看到它的準用規定，

01:27:34 - 01:27:35
它的考點就在這個地方，

01:27:35 - 01:27:36
因為

01:27:40 - 01:27:42
在民法的100

01:27:49 - 01:27:51
02條的第三項裡面，

01:27:51 - 01:27:55
關於期待權的保護，

01:27:57 - 01:27:58
它是有準用的，

01:28:00 - 01:28:03
還是有什麼疏漏考量的地方？

01:28:03 - 01:28:09
也就是說今天102條第三項不準用101條的情況下，我們可不可以去類推啊？

01:28:10 - 01:28:12
那有類推的必要性嗎？

01:28:12 - 01:28:15
什麼樣的情況下，我們有需要類推？

01:28:15 - 01:28:18
那我們可以去理解，立法理由裡面就講嘛

01:28:18 - 01:28:20
因為期限是確定發生嘛

01:28:21 - 01:28:22
它是必然到來嘛

01:28:23 - 01:28:23
必然發生嘛

01:28:24 - 01:28:28
所以你有沒有可能用不正當的方法阻止他發生

01:28:29 - 01:28:32
你沒有辦法用不正當的方式阻止對方死掉

01:28:33 - 01:28:33
不可能吧

01:28:34 - 01:28:36
你一定會死嘛，無法阻止你死亡嘛

01:28:37 - 01:28:39
但是我積極促成你死亡

01:28:39 - 01:28:41
欸，這是有可能做到的對不對？

01:28:41 - 01:28:45
所以我們通常在不確定期限的時候，

01:28:45 - 01:28:48
我們通常在不確定期限的時候，

01:28:48 - 01:28:51
有可能會因為有一個積極的手段，

01:28:51 - 01:28:53
而導致期限提前截止。

01:28:53 - 01:28:58
那甚至有些情況下，是有可能去讓期限延緩截止。

01:28:59 - 01:29:01
例如說，我今天跟你訂立一個承攬契約。

01:29:02 - 01:29:08
我跟你講，等到驗收合格，等到驗收合格，我就付尾款給你。

01:29:09 - 01:29:10
我就一直不驗收

01:29:11 - 01:29:12
我就一直不驗收，你能拿我怎麼樣？

01:29:14 - 01:29:16
對不對，驗收這件事情是一定會完成的啦

01:29:16 - 01:29:21
畢竟我們工程的條件就這些嘛，你只要全部做到驗收一定會合格

01:29:21 - 01:29:23
問題是，我就故意不去驗收啊

01:29:23 - 01:29:26
那我只要故意不驗收，你就永遠不會合格，那你怎麼辦？

01:29:27 - 01:29:29
這時候他不是條件，他是一個付款的期限。

01:29:30 - 01:29:30
那怎麼辦？

01:29:31 - 01:29:33
對不對？等於說在這種情況底下，

01:29:33 - 01:29:37
食物上都會去類推101條來處理這個問題。

01:29:38 - 01:29:41
也就是我們一般在不確定期限的時候

01:29:42 - 01:29:45
在不確定期限的時候，它會有類推的實益

01:29:45 - 01:29:49
因為你確定期限說實在的，他不需要類推

01:29:49 - 01:29:50
根本不能用

01:29:51 - 01:29:54
譬如說我跟你約定好，聖誕節我送你一臺車

01:29:54 - 01:29:57
請問我要怎麼樣讓聖誕節截止或不截止？

01:29:57 - 01:29:59
不可能啊，聖誕節必然會來，而且確定

01:30:00 - 01:30:01
一定何時會來，

01:30:01 - 01:30:04
對不對？所以我今天跟你講說，我在聖誕節送你一份禮物，

01:30:04 - 01:30:07
啊你要怎麼樣讓聖誕節提前來，不可能嘛！

01:30:07 - 01:30:10
那我要怎麼樣讓聖誕節不來，也不可能嘛。

01:30:10 - 01:30:14
所以一般來講，確定期限確實，你沒有去準用101的必要性。

01:30:14 - 01:30:17
但是不確定期限是有可能的，對不對？

01:30:17 - 01:30:20
我答應你說，我死了車子就送你，你就把我殺掉。

01:30:21 - 01:30:21
那怎麼辦？

01:30:22 - 01:30:27
在這種情況底下，難道說這個贈與契約一樣讓它發生效力嗎？

01:30:27 - 01:30:30
難道在這個情況下一樣讓你可以拿到這臺車嗎？

01:30:30 - 01:30:37
這種忘恩負義的行為，當然你說我們在贈與契約法裡面，有撤銷贈與的一些特別規定存在，沒有錯。

01:30:37 - 01:30:43
但就是在這種情況底下，能不能夠直接認為說這個贈與契約根本不生效力，去類推101條？

01:30:43 - 01:30:44
對不對？

01:30:44 - 01:30:47
那另外在保險法裡面,你會讀到一個重點。

01:30:48 - 01:30:49
因為保險法應該有印象,

01:30:50 - 01:30:52
就是保險公司收了保費,

01:30:53 - 01:30:57
然後保險事故發生,他故意不理賠的例子,有沒有?

01:30:57 - 01:31:05
在保險法裡面,

01:31:05 - 01:31:22
我記得這個後來保險法施行細則

01:31:22 - 01:31:37
好像第14條之一還是哪裡,

01:31:37 - 01:31:44
後來有修法了

01:31:44 - 01:31:48
但是在以前,這種問題他們都是用類推101來處理,

01:31:48 - 01:31:50
例如說,它是這樣子。

01:31:52 - 01:31:52
這個

01:32:00 - 01:32:00
以前就出事了。

01:32:00 - 01:32:02
譬如說他保一個意外險好了。

01:32:02 - 01:32:05
好，這個意外險就是啊，車禍理賠多少錢？

01:32:05 - 01:32:07
那結果呢，甲剛繳完第一期保費，

01:32:07 - 01:32:09
右轉的第一個紅燈就被撞了。

01:32:10 - 01:32:12
那請問你保險公司合不合保？

01:32:12 - 01:32:14
保險公司就想說，如果我合保了，

01:32:14 - 01:32:16
保險契約會速及生效嗎？

01:32:16 - 01:32:19
保險契約速及生效,我就要開始理賠,

01:32:19 - 01:32:21
一合保就理賠,直接虧本。

01:32:21 - 01:32:24
所以保險公司通常在這種情況下會故意不核保。

01:32:24 - 01:32:27
那這個時候,我記得我那時候上劉仲龍老師的課啊,

01:32:27 - 01:32:28
他就跟我說,

01:32:28 - 01:32:32
在這種情況底下,食物檢體應該會要類推101條去處理,

01:32:32 - 01:32:33
為什麼?

01:32:33 - 01:32:37
因為如果說這個甲,他是一個四格的保險體,

01:32:44 - 01:32:47
白話來說就是沒有意外一定會核保的那種,

01:32:47 - 01:32:49
就是他沒有什麼特別疾病嘛,

01:32:49 - 01:32:52
因為保險公司本來就有一些人他是不會核保的,

01:32:52 - 01:32:56
譬如過胖啊,心血管疾病啊,三高很嚴重啊,

01:32:56 - 01:32:58
那種情況下保險公司大概就不會核保。

01:32:58 - 01:33:00
但是如果說甲是一個四格保險體,

01:33:01 - 01:33:04
那這時候保險公司會核保，但是他卻以不正當方法不核保，

01:33:05 - 01:33:07
這時候我們可以類推101條的規定，

01:33:08 - 01:33:11
就當作這一個契約還是發生效力，

01:33:11 - 01:33:12
還是當作他核保，

01:33:12 - 01:33:17
讓這個保險人可以，讓這個被保險人可以得到一定的保障。

01:33:17 - 01:33:20
那這邊因為我有一陣子沒有研究保險法了，

01:33:20 - 01:33:25
所以我不確定保險法後來針對這個議題有沒有其他的修法或配套去處理，

01:33:25 - 01:33:28
那保險爭點以保險法為主，

01:33:28 - 01:33:30
我這邊只是在提到民法的例子，

01:33:30 - 01:33:37
就類推101在以前的食物上還有一種做法就是，還有一種案例就是保險公司故意不核保的情形，

01:33:37 - 01:33:41
他會類推101條，就等於說去擬制它條件成就。

01:33:41 - 01:33:47
那這個是有關於說在這個條件跟期限裡面的一些相關的例子。

01:33:47 - 01:33:48
那我們就講到這個地方。

01:33:49 - 01:33:52
那接下來我們來看這個處分權的問題。

01:33:52 - 01:33:57
那118因為其實我們之前也大概有講過一半了啦。

01:33:57 - 01:33:59
所以118大概剩下一半的問題。

01:34:00 - 01:34:02
主要是它的二三項要怎麼去處理，那我們就簡單的來看一下。

01:34:51 - 01:34:55
好，我們首先看到了，民法118條講的。

01:34:55 - 01:34:58
無處分權人就權利標的物的處分，

01:34:58 - 01:35:00
經有處分權人的承認。

01:35:00 - 01:35:01
才會發生效力。

01:35:01 - 01:35:04
這句話的處分啊，基本上他講的是狹義的處分。

01:35:05 - 01:35:08
也就是物權行為跟準物權行為，這個部分才有適用。

01:35:09 - 01:35:13
也就是債權行為，在這裡根本沒有討論的必要。

01:35:14 - 01:35:18
畢竟債權行為，它是以發生債權債務關係為目的。

01:35:19 - 01:35:22
也就是說，它並不以發生權利變動為目的。

01:35:23 - 01:35:25
所以說你今天就算是沒有處分權，

01:35:26 - 01:35:27
那你還是可以發生債權債務關係。

01:35:28 - 01:35:30
反正了不起就是負債務不履行的責任。

01:35:30 - 01:35:34
好，所以我們一般來講就是說，我們這裡所講的處分行為。

01:35:34 - 01:35:36
指的是物權行為跟準物權行為。

01:35:36 - 01:35:38
至於債權行為的話。

01:35:38 - 01:35:41
它並不在我們的討論之列。

01:35:41 - 01:35:45
因為債權行為本身來講，它本來就不以有處分權為必要。

01:35:46 - 01:35:48
所以這一點我們務必要把它先弄清楚。

01:35:48 - 01:35:53
也就是債權行為的部分,因為它不以發生權利變動為目的。

01:35:54 - 01:35:57
所以就算當事人沒有處分權,無法發生權利變動。

01:35:58 - 01:36:00
那也頂多是讓。

01:36:00 - 01:36:00
債權人負債務不履行的責任,但這個部分並不會讓他的債權行為因此效力受到影響。

01:36:00 - 01:36:01
也就是說,我把假的車賣給你,有沒有,我們最常看到的。

01:36:11 - 01:36:13
今天甲把他的A車借給你。

01:36:14 - 01:36:17
然後乙現在把這個車子賣給丙。

01:36:18 - 01:36:19
那請問買賣契約效力如何，對不對？

01:36:21 - 01:36:24
甲把車借給乙之後，乙把車賣給丙，買賣契約有沒有效？

01:36:25 - 01:36:27
當然有效。

01:36:27 - 01:36:33
只要沒有其他瑕疵，當事人有行為能力，意識表示健全無瑕疵，標的可能、妥當、確定是法。

01:36:33 - 01:36:37
這些要件如果都具備，那它就是一個有效的買賣契約。

01:36:37 - 01:36:39
你說乙沒有處分權，沒有關係啊。

01:36:40 - 01:36:44
這個乙有沒有處分權，關係到的是乙能不能把車交付給丙嘛。

01:36:44 - 01:36:46
能不能把車移轉給丙嘛。

01:36:46 - 01:36:49
處分權是在處理物權行為的部分。

01:36:49 - 01:36:52
以到底能不能夠確定的移轉，但是他不影響到買賣的效力。

01:36:54 - 01:37:00
因為就算以無法移轉，那也了不起，以買賣契約對乙負債務不履行責任。

01:37:00 - 01:37:02
更何況你反過來想。

01:37:02 - 01:37:08
如果今天啊，你讓這一個買賣契約受影響，假設說你認為無權處分買賣會無效。

01:37:09 - 01:37:10
那這樣很可怕。

01:37:10 - 01:37:12
你看喔，無權處分買賣會無效。

01:37:12 - 01:37:14
代表乙丙沒有債的關係。

01:37:14 - 01:37:16
那反而丙連債務不履行都不能主張。

01:37:16 - 01:37:17
就一切什麼都沒了，有沒有？

01:37:17 - 01:37:22
所以實際上你債權行為跟物權行為會考慮到的點本來就並不相同。

01:37:22 - 01:37:26
債權行為討論到的是你有沒有履約的能力。

01:37:26 - 01:37:28
你能不能履約？

01:37:28 - 01:37:30
你能不能履行這個契約？

01:37:30 - 01:37:32
如果你不能履行契約，你要負什麼樣的責任？

01:37:32 - 01:37:35
而物權行為看的是你能產生權利變動嗎？

01:37:36 - 01:37:38
如果你不能產生權利變動，那就沒有辦法讓這個行為發生效力。

01:37:40 - 01:37:44
所以只有物權行為才會去看當事人有沒有處分權。

01:37:44 - 01:37:44
好。

01:37:44 - 01:37:46
那我們首先來看到，第一個，什麼叫做有處分權？

01:37:49 - 01:37:50
什麼叫有權啊？

01:37:50 - 01:37:51
有權有兩種，第一種就是依照民法765條的規定。

01:37:55 - 01:37:58
當你是所有人的時候，你就有處分權。

01:37:59 - 01:38:00
瞭解。

01:38:00 - 01:38:07
對，依照民法的765條的規定，所有人對於其所有物，有使用收益處分之權嘛，所以你是一種有權處分。

01:38:09 - 01:38:11
1088條。

01:38:12 - 01:38:21
父母對未成年人的特有財產，在未損及子女利益的情況下，有處分之權，這個是1088條的第二項但書。

01:38:22 - 01:38:27
這個等於是我依照法律規定，而直接賦予當事人的處分權的來源。

01:38:28 - 01:38:32
所以一般來說，誰有處分權？所有權人跟爸媽。

01:38:32 - 01:38:39
那爸媽是要對未成年子女的特有財產，而且必須要對未成年子女有利，他才有處分權。

01:38:39 - 01:38:48
所以你題目裡面講說，爸媽把小孩名下無償取得的土地，今天賣掉可不可以？

01:38:48 - 01:38:53
對不對，今天假設說，阿公送小孩一塊地。

01:38:53 - 01:38:54
對，阿公送小孩一塊地。

01:38:54 - 01:38:57
那這個是小孩的特有財產。

01:38:57 - 01:39:00
爸媽可以把這塊地賣掉嗎？爸媽有處分權嗎？

01:39:00 - 01:39:02
如果為小孩的利益就可以。

01:39:02 - 01:39:04
譬如說小孩要出國唸書。

01:39:04 - 01:39:10
他要去美國唸高中，那現在家裡錢不夠，但這個小孩好不容易申請到美國的百大名校。

01:39:10 - 01:39:13
不送去實在太可惜了，所以決定把阿公當時送他的土地拿去賣，那OK啦，為子女的利益。

01:39:14 - 01:39:17
基本上教育是一種為子女利益嘛，所以這時候利用1088條第二項但書。

01:39:17 - 01:39:21
認為他有處分權是OK，那其他情況之下，大部分都是沒有處分權的。

01:39:21 - 01:39:25
因為畢竟如果你是承租人啊，或者什麼借名登記的出名人啊。

01:39:25 - 01:39:30
那個都沒有處分權啊，甚至像什麼讓與擔保的這個擔保權人，也都沒有處分權。

01:39:30 - 01:39:35
所以處分權大概就是所有人以及1088條第二項但書，父母對未成年子女的特有財產，再加上有利於子女，才會有。

01:39:35 - 01:39:44
那另外一種情況是法律沒有規定，但王老師認為說，基於司法自治原則，我們沒有必要去限制的，叫做授權處分。

01:39:45 - 01:39:49
那授權處分跟授予代理權有點不太一樣，授權裡

01:40:00 - 01:40:02
處分是授予處分權的情況

01:40:02 - 01:40:02
例如說

01:40:03 - 01:40:05
假今天有一臺A車

01:40:06 - 01:40:08
他如果授予代理權給乙

01:40:11 - 01:40:12
那乙的話是怎麼樣

01:40:12 - 01:40:15
用假的代理人的名義

01:40:15 - 01:40:17
來去跟丙做意思表示

01:40:17 - 01:40:19
讓法律關係發生在假丙之間

01:40:19 - 01:40:20
有沒有

01:40:20 - 01:40:23
也就是說如果我們是用代理的方式來做

01:40:23 - 01:40:28
假授予代理權給乙，然後乙就可以代理甲把車子賣給丙

01:40:28 - 01:40:31
這時候法律關係是發生在甲丙之間

01:40:31 - 01:40:35
在甲丙之間，但如果是授予處分權的話會變這個樣子

01:40:36 - 01:40:39
也就甲一臺A車，他授予處分權給乙

01:40:39 - 01:40:45
乙這個時候直接用自己的名義把車子賣給丙，並且交付

01:40:46 - 01:40:48
也就是說甲從頭到尾都不想出名

01:40:49 - 01:40:51
很多時候是什麼，當你是明星

01:40:52 - 01:40:53
當你不想被人家知道

01:40:53 - 01:40:55
或者說你有一些故事的時候

01:40:55 - 01:40:56
對不對

01:40:56 - 01:41:00
你會想說今天這臺車，我如果用我的名字來賣

01:41:00 - 01:41:01
不好賣啦

01:41:02 - 01:41:03
我用我的名字來賣不好賣

01:41:03 - 01:41:07
那我乾脆[redacted]麼樣，我乾脆把這臺車授權給第三人

01:41:07 - 01:41:10
讓第三人用他的名義來處分

01:41:10 - 01:41:11
這種授權處分可不可以

01:41:12 - 01:41:13
臺灣民法沒有規定

01:41:13 - 01:41:18
但這種授權處分王老師認為說基於契約自由、司法自治沒有不行

01:41:18 - 01:41:18
那所以說

01:41:18 - 01:41:22
在這個情況底下，這種時候也會讓乙特別有處分權

01:41:22 - 01:41:23
所以什麼叫做有權處分？

01:41:23 - 01:41:28
依法律的有權處分就是765跟1088

01:41:28 - 01:41:30
那依契約的有權處分

01:41:30 - 01:41:32
就是授權處分的類型

01:41:32 - 01:41:33
那這個要知道一下

01:41:33 - 01:41:35
那接下來無權處分

01:41:35 - 01:41:37
那無權處分就像我們剛所說的

01:41:37 - 01:41:38
首先第一個

01:41:38 - 01:41:42
在無權處分的情況之下，這個債權行為不受影響

01:41:44 - 01:41:47
因為債權行為不以有處分權為必要

01:41:50 - 01:41:52
那至於他的處分行為的部分

01:41:54 - 01:41:55
好這裡的處分行為

01:41:55 - 01:41:57
就是我們講的狹義的處分行為

01:41:57 - 01:42:00
指的就是物權行為或準物權行為

01:42:00 - 01:42:01
準物權行為

01:42:01 - 01:42:05
這裡會特別去強調就是準物權行為也有118的適用。

01:42:06 - 01:42:09
很多人就是卡住就說是不是隻有物權行為可以用118，

01:42:10 - 01:42:12
其實不是，準物權也可以用喔，

01:42:12 - 01:42:13
債權讓與，有沒有？

01:42:14 - 01:42:16
債權讓與也可能涉及到無權處分,

01:42:16 - 01:42:21
那個之後我們會教到105年15次決議，債權的雙重讓與的那個案例,

01:42:21 - 01:42:23
所以你先記得一件事情就是,

01:42:23 - 01:42:27
118不只是用在處分物權行為,

01:42:27 - 01:42:31
118也可以用在這個準物權行為，都可以用。

01:42:31 - 01:42:35
好，那針對這個行為本身來講，這個處分行為它會效力未定。

01:42:36 - 01:42:39
那如果效力未定的話，那要由誰來承認？

01:42:45 - 01:42:49
那我們知道說，如果今天是本人願意承認的話，

01:42:57 - 01:42:58
那這個行為就會發生效力。

01:42:58 - 01:43:00
那如果本人拒絕承認，

01:43:04 - 01:43:06
這個行為就不會發生效力。

01:43:07 - 01:43:08
這時候對於第三人來說,

01:43:09 - 01:43:14
對第三人來說,他可以透過善意取得這個制度來得到這個權利,

01:43:14 - 01:43:15
這是我們之前學到的東西,

01:43:16 - 01:43:20
那這個其實也不難，就算是一個在你民總的時候一定會遇到的ABC。

01:43:20 - 01:43:22
就強調說，這個物權處分效力未定，

01:43:23 - 01:43:25
那效力未定的話，看本人要不要承認，

01:43:25 - 01:43:26
本人承認就有效，

01:43:26 - 01:43:28
本人拒絕承認就不生效力，

01:43:28 - 01:43:33
那為了保護第三人交易安全，民法設有善意受讓這個制度，讓他可以取得權利。

01:43:33 - 01:43:36
好,那這邊在選擇題當中有一個陷阱。

01:43:37 - 01:43:39
那如果第三人可以善意取得,

01:43:40 - 01:43:41
這個時候物權行為是有效還是無效?

01:43:42 - 01:43:42
題目就這樣問,

01:43:43 - 01:43:46
他就說,甲把A車借給乙,

01:43:47 - 01:43:49
然後乙把它賣給丙,

01:43:49 - 01:43:53
然後交付，丙是善意的,

01:43:55 - 01:43:56
對不對？

01:43:57 - 01:43:59
他說這個時候就交付，那丙是善意的。

01:44:00 - 01:44:00
好。

01:44:00 - 01:44:00
那通常在這種題目裡面呢

01:44:02 - 01:44:03
他就做選擇題讓你選對不對

01:44:04 - 01:44:06
他就會叫你去判斷這幾個行為的效力

01:44:06 - 01:44:09
首先第一個買賣契約有效

01:44:09 - 01:44:09
大家都不會錯

01:44:09 - 01:44:11
債權行為不以有處分權為必要

01:44:11 - 01:44:12
再來第二個物權行為的部分

01:44:13 - 01:44:15
因為無權處分而效力未定

01:44:16 - 01:44:18
他如果題目告訴你甲拒絕承認

01:44:18 - 01:44:20
那拒絕承認的話，這個物權行為就不生效力

01:44:21 - 01:44:24
然後秉持善意取得，所以秉可以取得A的所有權

01:44:24 - 01:44:24
對不對

01:44:24 - 01:44:25
到這裡為止大家就沒有錯

01:44:26 - 01:44:27
可是有些人會在這這邊卡住喔

01:44:27 - 01:44:28
就是說

01:44:28 - 01:44:29
那會不會這樣子

01:44:30 - 01:44:34
秉如果善意取得的話，前面的物權行為就變成有效

01:44:35 - 01:44:39
也就是說今天反正秉可以取得A啊，所以物權行為的瑕疵就被治癒

01:44:40 - 01:44:41
所以這個物權行為就有效了

01:44:41 - 01:44:42
會這樣嗎

01:44:42 - 01:44:43
絕對不會

01:44:43 - 01:44:46
因為如果物權行為有效，你根本就不需要善意取得，不是嗎？

01:44:47 - 01:44:49
物權行為有效跟善意取得是矛盾的概念啊。

01:44:50 - 01:44:52
你前手無處分權，你才需要善意取得。

01:44:53 - 01:44:55
善意取得是一種無中生有。

01:44:55 - 01:44:57
如果前手有權處分，你就直接拿就好了嘛

01:44:58 - 01:44:59
所以在這裡你要注意到

01:45:00 - 01:45:03
善意取得就是讓你丙拿到這個A就結束了

01:45:03 - 01:45:06
他沒有什麼治癒物權行為的效果，他沒有那麼強啦

01:45:07 - 01:45:13
他沒有說我今天讓丙拿到A之外，我還讓乙丙的物權行為從無效變成有效

01:45:13 - 01:45:14
沒有必要嘛

01:45:14 - 01:45:16
你讓它變成有效之後,那柄幹嘛善意取得

01:45:17 - 01:45:18
所以這就是柄的事情了

01:45:19 - 01:45:23
這個地方你不用想說善意取得會去治癒以柄間物權行為的效果

01:45:23 - 01:45:23
不會

01:45:23 - 01:45:27
所以這題答案就是買賣契約有效，物權行為

01:45:27 - 01:45:29
因為被假拒絕而不生效力或無效

01:45:29 - 01:45:31
那秉仍然可以取得A的所有權

01:45:31 - 01:45:33
這是很簡單的標準答案

01:45:33 - 01:45:34
不要想太多

01:45:35 - 01:45:36
因為有時候選擇題會騙你

01:45:36 - 01:45:37
他會告訴你說

01:45:37 - 01:45:38
丙為善意

01:45:38 - 01:45:41
所以說以丙間的物權行為被治癒

01:45:41 - 01:45:44
因此物權行為有效，丙善意取得A的所有權

01:45:44 - 01:45:45
這句個論述有沒有

01:45:45 - 01:45:47
乍看之下煞有其事，但其實這個觀念是完全矛盾的

01:45:48 - 01:45:52
所以你要能夠去理解到他背後所隱含的一個問題

01:45:53 - 01:45:53
好

01:45:53 - 01:45:56
那接下來我們來看到118的23項

01:46:04 - 01:46:04
好,

01:46:04 - 01:46:07
118的23項是在講到說,

01:46:23 - 01:46:25
我們就直接來講那個例子好了。

01:46:33 - 01:46:33
好,

01:46:33 - 01:46:34
這個是

01:48:00 - 01:48:00
在1月1號那一天把車子賣給二億的餅，並以佔有改定的方式交付。

01:48:00 - 01:48:00
以佔有改定的方式交付。

01:48:00 - 01:48:01
佔有改定什麼意思啊？

01:48:01 - 01:48:01
這邊你要先理解什麼叫佔有改定。

01:48:01 - 01:48:01
佔有改定就是我實際上不交付。

01:48:01 - 01:48:02
我們是用定力契約讓對方取得間接佔有以待交付。

01:48:02 - 01:48:02
好，這個很抽象，對不對？

01:48:02 - 01:48:02
白話來講就是我賣出去再借回來。

01:48:02 - 01:48:02
我賣出去再租回來。

01:48:02 - 01:48:02
好，這個我們到物權法會再仔細講。

01:48:02 - 01:48:03
白話來說就是我已把A車假裝，不是假裝，我已把A車真的賣給丙，我真的賣你，但是我又跟你說，我還要再用一個月，有沒有？

01:48:03 - 01:48:04
我今天把車賣你，然後我跟你說我還要再用一個月怎麼辦？

01:48:04 - 01:48:04
我就跟你訂立契約把車租回來。

01:48:04 - 01:48:04
也就是透過訂立契約，讓你取得間接佔有，來取代原本的交付。

01:48:04 - 01:48:05
所以說這樣的一個佔有改定，也是一種物權行為。

01:48:05 - 01:48:05
它也是一種物權行為。

01:48:05 - 01:48:05
那因為以沒有處分權，一樣也是無權處分效力未定。

01:48:05 - 01:48:05
所以佔有改定的概念就是東西還在我這，但所有權已經移轉給你了。

01:48:06 - 01:48:06
比較常用到的情況大概都是你在那個畫廊買畫的時候。

01:48:06 - 01:48:06
譬如說藝術展有沒有？

01:48:06 - 01:48:07
今天假設說我今天去什麼奈良美智的藝術展，那我這個超級有錢人，我可能看到一幅藝術品，我非常喜歡，它要價100萬，那我就，最近不是金瓜石在展那個奈良美智，我看到一些朋友都去看啊。

01:48:08 - 01:48:08
那今天假設說我現場的話，我不知道看有沒有在賣啦。

01:48:08 - 01:48:08
如果有，你想像看喔，如果有一個有錢人去說，我要把這個藝術品全部買回家。

01:48:08 - 01:48:08
那展覽就不用辦了。

01:48:09 - 01:48:09
對不對？

01:48:09 - 01:48:09
所以當時那個賣這個展覽的人就跟你說可以賣你,但是到展覽結束之後再給你,有沒有?

01:48:09 - 01:48:10
所以實際上就是說,今天我把這幅畫賣給你之後,你再借我一個月,到展覽結束以後,你再來拿回去。

01:48:10 - 01:48:10
所以佔有改定的特色就這樣子。

01:48:10 - 01:48:11
也就是說,我讓你買,我把所有權給你,但東西先放我這裡,將來再把東西交給你。

01:48:11 - 01:48:11
所以說今天乙跟丙就以佔有改定的方式來賣這臺車。

01:48:11 - 01:48:11
所以

01:48:11 - 01:48:12
以就跟餅

01:50:00 - 01:50:00
講說車子今天賣你沒有問題

01:50:02 - 01:50:04
車子今天所有權移轉給你沒有問題

01:50:05 - 01:50:07
但是車子再借我一個月

01:50:07 - 01:50:11
好，那接下來因為缺錢，又用同一招把車子賣給丁

01:50:12 - 01:50:13
用同一招把車子賣給丁

01:50:14 - 01:50:16
一樣是佔有改定，那丁是善意的

01:50:16 - 01:50:19
好，接下來3月3號甲突然出意外死亡

01:50:20 - 01:50:24
那甲出意外死亡之後，乙是唯一繼承人

01:50:24 - 01:50:26
乙是唯一繼承人

01:50:26 - 01:50:29
那題目就問你說，請問

01:50:29 - 01:50:30
A車現在是誰的

01:50:31 - 01:50:33
對，乙丙丁三個猜一個

01:50:33 - 01:50:34
現在車子是誰的

01:50:35 - 01:50:38
好，我們就從每一個時間點來看它的法律關係

01:50:38 - 01:50:45
來，第一個時間點，在這個情況底下，我們可以看到，首先，這個乙丙間的法律行為，第一個

01:50:46 - 01:50:49
買賣契約有效不受影響

01:50:50 - 01:50:54
然後物權行為的部分，構成無權處分效力未定

01:50:55 - 01:50:55
再來第三個

01:50:56 - 01:50:58
我們可以看到丙是惡意的

01:50:59 - 01:51:02
所以丙，他沒有辦法主張善意取得，對不對

01:51:03 - 01:51:05
好，因此在這個時間點

01:51:05 - 01:51:07
我們可以確定一件事情

01:51:07 - 01:51:08
車子還是假的

01:51:09 - 01:51:18
也就是在1月1號那一天，這個買賣契約有效，物權行為效力未定，而丙不能善意取得，所以說這時候車子還是假的

01:51:22 - 01:51:22
好，那再來

01:51:23 - 01:51:24
2月2號這一天呢，買賣契約有效

01:51:28 - 01:51:30
然後物權行為一樣，效力未定

01:51:33 - 01:51:35
然後再來第三個，丁可不可以主張善意取得

01:51:39 - 01:51:43
你一定會覺得老師你不要問我這麼蠢的問題，但這是善意的

01:51:43 - 01:51:44
那你就很容易錯

01:51:45 - 01:51:47
不要忘記了，這邊提醒各位一件事

01:51:48 - 01:51:52
佔有改定，在拿到現實交付之前，是不能主張善意取得的

01:51:54 - 01:51:56
這個是什麼，948條第二項

01:52:01 - 01:52:02
這個超容易錯。

01:52:02 - 01:52:03
很多人在這裡就錯了，

01:52:03 - 01:52:05
就覺得說，啊不就善意取得了嗎？

01:52:06 - 01:52:07
沒有，他沒有辦法善意取得，

01:52:07 - 01:52:11
因為佔有改定，你在受現實交付之前，

01:52:11 - 01:52:13
你的佔有不受法律規定的保護。

01:52:13 - 01:52:15
你沒有辦法主張善意取得，

01:52:15 - 01:52:17
所以就像我們剛剛講的嘛，

01:52:17 - 01:52:18
對不對？我今天把這幅畫賣你，

01:52:19 - 01:52:21
我把這幅畫賣給你。

01:52:21 - 01:52:24
我把所有權給你,但我跟你說一個月後你才能來拿。

01:52:24 - 01:52:25
那就代表怎麼樣?

01:52:25 - 01:52:28
一個月後如果你還是善意的,你才能主張善意取得。

01:52:28 - 01:52:31
如果這一個月之內,你還沒有把貨拿走,

01:52:31 - 01:52:33
你都不能主張善意取得所有權。

01:52:33 - 01:52:35
因為948第二項認為,

01:52:35 - 01:52:38
佔有改定的情況，這個買受人

01:52:38 - 01:52:40
受讓人沒有取得真正的佔有，

01:52:40 - 01:52:43
他其實還沒有到佔有值得被保護的程度。

01:52:44 - 01:52:45
這個地方我們可以看到,

01:52:45 - 01:52:48
所以2月2號的時候，丁也沒有得到這一幅畫。

01:52:48 - 01:52:52
所以現在甲還是這臺車的所有人，

01:52:52 - 01:52:53
或這幅畫的所有人，隨便。

01:52:53 - 01:52:54
那接下來，

01:52:55 - 01:52:56
到了3月3號，

01:52:57 - 01:52:59
甲掛了，乙是繼承人，怎麼辦？

01:53:00 - 01:53:00
對不對？

01:53:00 - 01:53:02
這時候第一件事情，我們可以看到，

01:53:03 - 01:53:05
乙會取得甲的所有權。

01:53:06 - 01:53:08
這個是1148條的規定。

01:53:08 - 01:53:10
乙是繼承人嘛,

01:53:10 - 01:53:13
他如果沒有拋棄繼承，他會繼承甲的一切權利跟義務。

01:53:13 - 01:53:15
他突然變成甲的所有人了。

01:53:15 - 01:53:16
接著會發生什麼事情？

01:53:17 - 01:53:19
民法118條的第二項。

01:53:19 - 01:53:21
他告訴你,

01:53:21 - 01:53:23
無處分權人取得權利者,

01:53:23 - 01:53:25
處分自始有效啊。

01:53:25 - 01:53:27
所以接下來會告訴你說,

01:53:27 - 01:53:30
在118第二項的作用之下,

01:53:30 - 01:53:33
這個餅會在3月3號的時候，

01:53:33 - 01:53:33
賣誰？

01:53:34 - 01:53:36
餅會在1月1號的時候，

01:53:36 - 01:53:39
就被當作取得A的所有權。

01:53:40 - 01:53:43
而丁在2月2號的時候，

01:53:43 - 01:53:45
也被當作取得A的所有權了。

01:53:45 - 01:53:46
有沒有？

01:53:46 - 01:53:48
所謂的處分自始有效,

01:53:48 - 01:53:50
就是它會有個溯及既往的效果,

01:53:50 - 01:53:53
也就是透過現在，透過現在的,

01:53:53 - 01:53:56
無處分權人取得權利的事實,

01:53:56 - 01:53:59
去改變過去的權力變動的軌跡。

01:54:00 - 01:54:03
在1月1號的時候,假還是A的所有人。

01:54:03 - 01:54:07
原本在1月1號的時候,因為無權處分並沒有取得A的所有權。

01:54:07 - 01:54:12
但是因為乙在3月3號取得A的所有權的。

01:54:12 - 01:54:15
無權處分權人取得權利者處分時有效。

01:54:15 - 01:54:19
所以從1月1號開始，我們就當成其實柄是A的所有人。

01:54:20 - 01:54:22
所以柄在1月1號的時候會取得A。

01:54:23 - 01:54:26
柄在1月要取得A，因為118第二項有溯及效果，有沒有？

01:54:27 - 01:54:28
事實有效。

01:54:28 - 01:54:31
那丁在2月2號的時候也會取得A。

01:54:31 - 01:54:35
所以這時候就變成是丙丁在1月1號、2月2號都取得A了。

01:54:35 - 01:54:35
這叫什麼？

01:54:38 - 01:54:41
這叫什麼？前後處分相抵觸。

01:54:41 - 01:54:45
因為你不可能一個A有兩個所有人嘛，違反了一物一權主義嘛。

01:54:45 - 01:54:48
所以接下來就進到民法118條的第三項。

01:54:49 - 01:54:51
他以最初的處分有效。

01:54:54 - 01:54:55
所以答案就是丙。

01:54:56 - 01:54:58
最終會取得A的所有權。

01:54:58 - 01:55:02
有沒有想到丙是惡意的，但最終東西卻是他的。

01:55:02 - 01:55:05
那就是因為在118第三項裡面告訴你。

01:55:06 - 01:55:10
如果因為118第二項有兩個無權處分同時存在。

01:55:10 - 01:55:14
那兩個無權處分同時生效時有效的時候一定會相矛盾。

01:55:14 - 01:55:14
怎麼辦？

01:55:15 - 01:55:17
最早的那個才是有效的。

01:55:17 - 01:55:19
以最初的處分有效。

01:55:19 - 01:55:24
所以說在這個情況底下會變成是說由丙來取得A的所有權。

01:55:25 - 01:55:27
由丙來取得A的所有權，最初的處分有效。

01:55:28 - 01:55:29
那丁的話很可惜啦。

01:55:30 - 01:55:31
喔。

01:55:31 - 01:55:32
丁的話很可惜，因為畢竟他在這個情況底下。

01:55:33 - 01:55:34
他沒有怎麼樣？

01:55:34 - 01:55:38
他在這個情況底下，他依照948第二項的規定。

01:55:38 - 01:55:40
他還沒有拿到那個東西的時候。

01:55:40 - 01:55:42
他的佔有不受法律規定之保護。

01:55:42 - 01:55:45
所以他在當下還是沒有辦法主張善意取得。

01:55:45 - 01:55:50
所以在還沒有辦法拿到這個東西，還沒有辦法主張善意取得的前提下。

01:55:50 - 01:55:52
那就只好讓丙拿到這個東西。

01:55:52 - 01:55:56
畢竟這時候他是這個最初的處分人。

01:55:56 - 01:56:00
這個是118條的第三項跟18條第二項的理(法)理。

01:56:00 - 01:56:00
案例

01:56:00 - 01:56:04
一般來說在選擇題裡面，因為我記得是100年的選擇吧

01:56:04 - 01:56:07
他就多了一個結果

01:56:07 - 01:56:10
就是說，他在那一題裡面就告訴你在3月3號的時候

01:56:11 - 01:56:12
在3月3號的時候

01:56:12 - 01:56:14
乙不是繼承到A嗎？

01:56:14 - 01:56:16
那乙就立刻把A交給丁。

01:56:16 - 01:56:19
那個題目就出來，乙就立刻把A交給丁，

01:56:19 - 01:56:20
然後問你說A是誰的，

01:56:21 - 01:56:23
啊這樣子的話，不管是誰都知道是丁嘛。

01:56:23 - 01:56:23
對不對？

01:56:24 - 01:56:25
丁是善意的又拿到了，

01:56:25 - 01:56:25
一定是他嘛，

01:56:25 - 01:56:26
不然還有其他人嗎？

01:56:26 - 01:56:27
不會。

01:56:27 - 01:56:30
但如果這一題不交給丁的話，那答案會是丙喔。

01:56:31 - 01:56:31
蠻有趣的。

01:56:31 - 01:56:36
因為118第三項，前後處分相抵觸時，處分自始有效。

01:56:36 - 01:56:38
這個是比較容易被忽略的點。

01:56:38 - 01:56:42
好，那再來一個，就是說118的那個第二項但書。

01:56:43 - 01:56:44
我們可以稍微來看一下。

01:56:45 - 01:56:48
那民法的118第二項有個但書是說,

01:56:48 - 01:56:55
在這個無權利人取得處分權，無權利人取得權利者,

01:56:56 - 01:56:57
這個時候處分自始有效,

01:56:57 - 01:57:02
但原權利人或第三人已取得之利益，不因此而受影響。

01:57:02 - 01:57:03
那這個是在講什麼？

01:57:04 - 01:57:05
這個，它會是這樣子，

01:57:05 - 01:57:07
我們再舉一個例子就好。

01:57:48 - 01:57:50
好，我們可以看到這個例子。

01:57:50 - 01:57:52
好，就是說假設A的所有人，

01:57:52 - 01:57:54
假使A的所有人。

01:57:54 - 01:58:00
那乙把這個A無權處分給丙，並且用佔有改定的方式交付。

01:58:00 - 01:58:00
那我們剛講過嘛，對不對？

01:58:01 - 01:58:05
在這種情況底下，不管丙是善意惡意的，都不會善意取得啦，因為畢竟這個在佔有改定的情況下，沒辦法主張善意受讓。

01:58:10 - 01:58:15
所以我們可以知道現在買賣契約是有效，但是物權行為的部分構成無權處分效力未定。

01:58:16 - 01:58:21
那至於這個餅的部分，他是沒有辦法主張善意受讓的，因為他是用佔有改定的方式。

01:58:22 - 01:58:22
好。

01:58:22 - 01:58:24
那接下來到了3月3號。

01:58:25 - 01:58:26
那甲就把這個A送給乙。

01:58:27 - 01:58:30
那無處分權人突然取得權利者處分。

01:58:30 - 01:58:30
是時有效。

01:58:31 - 01:58:37
所以在這個情況底下，當乙取得A之後，原本乙的無權處分就變成有效了。

01:58:37 - 01:58:43
所以丙在1月1號這一天，就會被認為怎麼樣，取得A的所有權。

01:58:43 - 01:58:46
丙在1月1號這一天就會被認為取得A的所有權。

01:58:47 - 01:58:51
所以丙現在這個人喔，怎麼樣，得了便宜還賣乖啊。

01:58:52 - 01:58:54
拿到東西之後還想告人不當得利啊。

01:58:55 - 01:58:57
什麼意思，秉今天跑去找假。

01:58:59 - 01:59:00
主張一幾？

01:59:01 - 01:59:04
主張什麼，1月1號到3月3號這段期間，

01:59:04 - 01:59:07
你佔有A相當於租金的不當得利。

01:59:07 - 01:59:09
他就說這個A不是1月1號開始就變我的嗎?

01:59:10 - 01:59:10
是啊。

01:59:11 - 01:59:13
從1月1號開始十分之一有效嘛,從那一天開始A就是你的啊。

01:59:15 - 01:59:17
那餅就講說那天A誰在用?

01:59:18 - 01:59:19
那天A是假在用嘛。

01:59:20 - 01:59:24
對不對，等於說甲一直由甲用1月1號到3月3號。

01:59:24 - 01:59:26
直到甲把它送給乙為止。

01:59:26 - 01:59:28
這一段時間都是甲在使用啊。

01:59:28 - 01:59:31
那所以他就跟甲主張說你不當得利。

01:59:31 - 01:59:33
因為從1月1號開始這臺車就我的了。

01:59:34 - 01:59:36
那你沒有經過我同意用我的車，你不當得利。

01:59:36 - 01:59:37
可以嗎？

01:59:37 - 01:59:39
這個地方你要注意到，民法的118條第二項但書。

01:59:39 - 01:59:42
就是在告訴你說，不好意思啦，這個時間點權益歸屬還是在甲的身上。

01:59:43 - 01:59:47
因為他告訴你，有關於第三人或原權利人的利益，不因此而受影響。

01:59:47 - 01:59:49
從權益歸屬的角度來看,那個利益還是屬於假的。

01:59:49 - 01:59:51
所以假沒有構成不當得利。

01:59:51 - 01:59:51
所以一

02:00:00 - 02:00:02
第二項但書就是在用在這種情況，

02:00:02 - 02:00:06
所以考試的時候他可能就會告訴你說，

02:00:06 - 02:00:12
下列敘述何者正確？

02:00:12 - 02:00:15
丙在113年的1月1號起就取得A車所有權，

02:00:15 - 02:00:16
對。

02:00:16 - 02:00:25
那丙得對甲主張不當得利，錯，你就知道說他主要在考你的東西。

02:00:25 - 02:00:31
這個地方其實是考在律師很常見的素材，因為他很好設計成選擇題。

02:00:31 - 02:00:36
那考申論題沒什麼實益，畢竟就是把條文套進去而已。

02:00:36 - 02:00:40
但考申論的話，其實考選擇的話，其實蠻多你

02:00:40 - 02:00:42
你可以去注意到的。

02:00:42 - 02:00:44
這個就是跟無權處分有關的問題。

02:00:44 - 02:00:52
那無權處分要延伸出幾個特殊的爭點，我們會在不同的章節介紹。

02:00:52 - 02:00:53
例如說，

02:00:53 - 02:01:02
雙重債權讓你的問題，這個我們會在246條的時候去介紹，

02:01:02 - 02:01:08
那借名登記的問題，我們會在借名登記去介紹，

02:01:08 - 02:01:11
還有繼承跟無權處分的問題，

02:01:11 - 02:01:13
繼承跟無權代理的問題，

02:01:13 - 02:01:19
我們可能會在無權代理的時候介紹，或者如果時間不夠，我們就在繼承法的時候介紹。

02:01:19 - 02:01:20
那這個，

02:01:20 - 02:01:22
地方就是會擺在後面再繼續往下談。

02:01:22 - 02:01:27
那我們就先稍微休息一下，我們等等就回來看代理的部分。

02:01:27 - 02:01:28
我們就可以進到下一個章節。

02:01:33 - 02:01:35
好，那我們接下來來講代理，

02:01:35 - 02:01:42
那當然這個一開始最先講的就是考試的時候代理跟處分，其實是兩個截然不同的概念，

02:01:42 - 02:01:45
尤其是無權代理跟無權處分，

02:01:45 - 02:01:48
我們常常在考試的時候，它的那個關鍵字都很固定啊，

02:01:48 - 02:01:51
就是我們先把人的角色設定好。

02:01:51 - 02:01:54
就是假把他的A車借給他，

02:01:54 - 02:01:54
對不對，

02:01:54 - 02:01:56
假把A車借給他，

02:01:56 - 02:01:57
那假永遠叫本人，

02:01:57 - 02:02:00
題目裡面就說這個東西是假的嘛，假就本人。

02:02:00 - 02:02:00
這時候

02:02:01 - 02:02:03
就會構成無權處分的問題,所以我們一般來講就是說

02:02:05 - 02:02:13
如果今天這個無處分權人,就無處分權人,用自己的名義來處分本人的財產,那法律關係是發生在乙丙之間

02:02:13 - 02:02:20
但如果說題目告訴你,乙用的是本人的名義,但是用假的名字

02:02:20 - 02:02:23
那這時候就變成他是怎麼樣,宣稱他是代理假

02:02:24 - 02:02:27
那宣稱他是代理假的話，法律關係就會發生在假柄之間

02:02:28 - 02:02:34
並且這個時候，不管是債權行為還是物權行為，都會構成無權代理的效力問題

02:02:34 - 02:02:44
所以我們一般來說，就是你要去注意到的是，有關於無權代理跟無權處分，他其實在考試上，你就要看他是用自己還是用本人

02:02:44 - 02:02:50
因為這兩個詞，其實在中文上意義差不多，對不對，我本人，我自己好像一樣的事情

02:02:50 - 02:02:53
但在法律上，本人指的是權利義務的歸屬對象

02:02:53 - 02:02:57
指的是東西是誰的，那個本人是誰

02:02:57 - 02:03:00
那以的話，通常就是那個行為人他自己

02:03:00 - 02:03:03
所以這個地方代理跟處分，你要先分清楚

02:03:03 - 02:03:06
考試的關鍵字是自己跟本人

02:03:06 - 02:03:09
那當然這是一個不成文的分類方法

02:03:09 - 02:03:15
就是說考試上面，你只要看到說以本人的名義，以自己的名義，他的處理方式就完全不同

02:03:15 - 02:03:20
那這個至於他無權代理跟無權處分，有什麼不一樣，我們等到後面

02:03:20 - 02:03:24
我們講完無權代理的時候，我們再來做一個總整理

02:03:25 - 02:03:27
好，那我們現在就先回來看什麼叫做代理

02:03:28 - 02:03:30
那代理的話

02:03:30 - 02:03:32
其實在民法103條裡面規定

02:03:32 - 02:03:33
他說

02:03:33 - 02:03:35
這個本人

02:03:35 - 02:03:36
好，那代理人

02:03:36 - 02:03:40
代理人以代理人的名義，以本人名義為意思表示

02:03:40 - 02:03:42
這個情況之下,就是所謂的代理

02:03:43 - 02:03:48
所以你看民法103條的規定,他說代理人在代理權限內,有沒有第一句話

02:03:49 - 02:03:51
代理人於代理權限內,好,你先把一個關鍵字畫起來

02:03:51 - 02:03:54
權限,為什麼講說關鍵字是權限

02:03:57 - 02:03:58
因為代理不是權利

02:04:00 - 02:04:02
代理不是一種權利，他用權限這兩個字，所以代表說代理是一個什麼？

02:04:04 - 02:04:07
代理是一種權限，是一種資格，是一種地位，但他不是一種權利，所以我們考試的時候千萬不要寫成，本人有代理的權利，那這個用語是很不精準的，因為代理不是權利，而且如果他是權利的話，你在後面的很多解釋上面都會解釋錯誤，所以代理不是權利。

02:04:23 - 02:04:26
再來，他說以本人的名義所為的意思表示，有沒有，強調本人，所以不是用自己的名義哦，是用本人的名義，那直接對本人發生效力。

02:04:33 - 02:04:37
所以代理的法律結構，基本上就說這個甲，他今天這個，有沒有授權不一定。

02:04:42 - 02:04:44
因為他必須要有代理權，對不對？

02:04:44 - 02:04:47
有可能這個代理權是因為假的授權。

02:04:47 - 02:04:49
或者是因為法律規定。

02:04:49 - 02:04:52
所以會有法定代理跟意定代理的差別。

02:04:52 - 02:04:56
那在這個代理的權限內，他現在有代理權。

02:04:57 - 02:04:59
那他用本人的名義，就是他代理的。

02:05:00 - 02:05:05
他本人的名義就是他用代理假的方式，來為意思表示。

02:05:06 - 02:05:10
那為意思表示之後，法律效果直接及於本人，這樣的一個法律事實，我們就稱他叫做代理。

02:05:14 - 02:05:17
所以我們一般在做法律行為的時候，一定是自己來，對不對？

02:05:18 - 02:05:23
所以我跟你做法律行為，就是我跟你意思表示，法律效果發生在我跟你之間。

02:05:23 - 02:05:26
所以一般來說兩個人的話很簡單嘛。

02:05:26 - 02:05:30
甲乙互相做意思表示,然後法律效果發生在甲乙之間。

02:05:30 - 02:05:33
現在代理的話,就是我把意思表示。

02:05:33 - 02:05:34
拜託別人做。

02:05:34 - 02:05:37
我把意思表示拜託別人做。

02:05:37 - 02:05:38
而法律效果歸屬我自己。

02:05:38 - 02:05:40
所以就是己願他力嘛，對不對？

02:05:41 - 02:05:45
就是我今天想要享受一個效果，但是我想叫別人幫我做事情。

02:05:45 - 02:05:45
可以啊。

02:05:46 - 02:05:48
你可以透過意來幫你做意思表示。

02:05:48 - 02:05:50
而你就單純享受這個效果就好。

02:05:51 - 02:05:52
這個叫做代理。

02:05:52 - 02:05:53
那代理是一個事實。

02:05:54 - 02:05:56
代理基本上是一個事實。

02:05:56 - 02:05:57
這個法律事實。

02:05:57 - 02:05:59
好，那我們接下來就來看到這代理裡面它的定義。

02:06:00 - 02:06:00
要件，

02:06:00 - 02:06:03
那我們代理的體系圖，會比較稍微複雜一點，

02:06:03 - 02:06:05
因為代理的法條很多，

02:06:05 - 02:06:10
它主要就從民法的103條到110條之外，

02:06:10 - 02:06:14
那民法的167條一直到民法的171條也是。

02:06:14 - 02:06:16
所以我們要把它這個部分整理在一起

02:06:16 - 02:06:20
就是說除了民總有代理的規定之外，債總也有

02:06:20 - 02:06:22
那我們會在這裡講掉

02:06:22 - 02:06:24
所以債總我們就不會再上代理了

02:06:24 - 02:06:28
就是我們不會把167到171在債總特別拿出來講

02:06:28 - 02:06:29
因為會在民總把它講完。

02:06:29 - 02:06:33
好，那代理的話，我們第一個會看到的是代理的要件。

02:06:34 - 02:06:38
代理在要件上面，就是要怎麼樣才會發生代理的這個效果，

02:06:38 - 02:06:40
另外一個就是代理的法律效果是什麼？

02:06:42 - 02:06:45
接著我們會來講到一些特殊的代理的形式。

02:06:45 - 02:06:48
譬如說自己代理跟雙方代理。

02:06:49 - 02:06:53
那我們會談到就是廣義的無權代理。

02:07:40 - 02:07:42
然後再來是講到代理的消滅。

02:07:46 - 02:07:49
那其中這個103條、104條，

02:07:49 - 02:07:52
我們會在這個要件的地方講。

02:07:53 - 02:07:57
那代理的效果的話,我們會講到103之外,105條會特別去談到它。

02:07:58 - 02:08:00
那另外自己代理、雙方代理在106,

02:08:00 - 02:08:00
那表見代理在169,那越權代理在107,這個都是我們會特別去談到的部分

02:08:06 - 02:08:08
那有關於代理權的消滅

02:08:08 - 02:08:13
這個地方就是民法的108跟民法109條的規定

02:08:13 - 02:08:14
所以說我們整個代理

02:08:14 - 02:08:16
從103條到110條,

02:08:16 - 02:08:18
那基本上我們就可以這樣子來看,

02:08:18 - 02:08:24
103,104,105,106,107,108,109,110條的規定

02:08:24 - 02:08:28
然後再來就是有關於說這個代理的部分167到171我們也會講

02:08:28 - 02:08:30
那當然167,165

02:08:30 - 02:08:32
8我們也會在要件這個地方把它看完

02:08:32 - 02:08:36
所以說這些法條會擺在這些位置上,一個一個來講

02:08:36 - 02:08:39
那我們就先來看到代理的要件

02:08:39 - 02:08:41
那代理的要件就從103條出發

02:08:42 - 02:08:44
我們從代理的要件來看

02:08:44 - 02:08:49
它第一句話就告訴你說，代理人在代理的權限內嘛，對不對

02:08:49 - 02:08:52
所以你首先第一個，它必須要有代理權

02:08:59 - 02:09:00
好

02:09:00 - 02:09:00
第二個

02:09:00 - 02:09:03
它必須要以本人的名義

02:09:05 - 02:09:07
來為意思表示

02:09:11 - 02:09:13
第三個是它必須要非

02:09:14 - 02:09:16
無行為能力人

02:09:17 - 02:09:19
第三個是行為能力上的限制

02:09:19 - 02:09:21
這個從103看不出來，但是從104可以看得出來

02:09:23 - 02:09:28
因為104條講說代理人的意思表示不會因為他是限制行為能力人而受影響

02:09:29 - 02:09:30
那顧名思義

02:09:30 - 02:09:33
反過來說，今天無行為能力人還是會受影響

02:09:33 - 02:09:36
所以無行為能力人不能擔任代理人，這個地方我們等下也會來提到

02:09:37 - 02:09:38
好

02:09:38 - 02:09:41
那首先第一個，代理人要有代理權，對不對

02:09:41 - 02:09:42
代理人要有代理權，那這個代理權又包含兩個部分

02:09:44 - 02:09:47
第一個就是關於法定代理

02:09:51 - 02:09:55
法定代理的情況就是以法律規定授予他代理權

02:09:56 - 02:09:59
我們一般來講代理權的授予是用意思表示為之

02:09:59 - 02:10:00
但你

02:10:00 - 02:10:02
有沒有可能依照法律規定而有代理權?

02:10:02 - 02:10:04
當然有啊，不然怎麼會有法定代理人，對不對？

02:10:04 - 02:10:10
所以像是民法1086，像民法的1098，這個都是典型的法定代理的依據，還有一個啦，1003，夫妻在日常生活事務中可以互為代理。

02:10:16 - 02:10:18
所以我們在法律上賦予對方代理權，

02:10:18 - 02:10:20
大部分就是說父母對未成年子女，

02:10:20 - 02:10:21
監護人對受監護人，

02:10:21 - 02:10:23
還有像是什麼，夫妻相互間，

02:10:23 - 02:10:25
在日常生活事務，他也可以互為代理，

02:10:25 - 02:10:27
這個都是法定代理的來源。

02:10:30 - 02:10:33
是法定代理，透過法律規定而有代理權。

02:10:33 - 02:10:41
那另外當然，還有一些情況下是代表，比如說董事對法人有代表權，那這個是代表權的來源，也是法律規定。

02:10:41 - 02:10:45
那代表跟代理很類似，也都是可以互相類推適用。

02:10:45 - 02:10:48
好，那再來另外一個情況是意定代理。

02:10:48 - 02:10:50
那意定代理的話，

02:10:54 - 02:10:56
它就是我們所謂的授權。

02:10:56 - 02:10:59
對不對，透過授予代理權的方式來做。

02:11:00 - 02:11:00
那什麼叫做授權？

02:11:01 - 02:11:06
授權本身來講，授權本身來講，它是一種意思表示。

02:11:07 - 02:11:09
我授予代理權給你。

02:11:09 - 02:11:12
那這是我透過授權的意思表示，

02:11:12 - 02:11:13
來讓它發生效力。

02:11:14 - 02:11:17
所以授權這個行為，它的性質是什麼？

02:11:18 - 02:11:20
這個在考試上很喜歡考你啦。

02:11:20 - 02:11:22
所以我們現在來簡單做一個整理。

02:11:22 - 02:11:24
兩個比較重要的特色。

02:11:24 - 02:11:29
授權的第一個特色是，它是有相對人的單獨行為。

02:11:36 - 02:11:40
所謂的授權，它是一種有相對人的單獨行為。

02:11:41 - 02:11:41
那再來第二個。

02:11:42 - 02:11:46
這個授權本身來說，它是一個無損益的中性行為。

02:11:50 - 02:11:53
這兩個基本上是從它兩個面向，

02:11:53 - 02:11:54
來做整理，簡單來說。

02:11:54 - 02:11:59
我們從它的性質來看，從它做成的方法來看，它是一個單獨行為。

02:12:00 - 02:12:03
它不需要對方同意可以直接發生效力，也就是說我要授權你，不用你同意喔。

02:12:06 - 02:12:08
我要授權你不用你同意喔，為什麼？

02:12:08 - 02:12:10
因為我只是給你一個權限。

02:12:10 - 02:12:12
我只給你一個資格，給你一個地位。

02:12:12 - 02:12:14
我不是給你權利跟義務。

02:12:14 - 02:12:17
所以實際上我要讓你成為我的代理人。

02:12:17 - 02:12:19
我就單方對你授權，你就是我的代理人了。

02:12:20 - 02:12:24
但是你不會因此得到任何權利，你也不會負擔任何的義務。

02:12:24 - 02:12:28
所以我們認為說它是不需要相對人同意的單獨行為。

02:12:28 - 02:12:33
它是一個有相對人，但不需要相對人同意的單獨行為。

02:12:33 - 02:12:36
那你說老師，如果我被授予代理權，我不幫他做會怎樣嗎？

02:12:37 - 02:12:37
完全不會。

02:12:38 - 02:12:39
因為你沒有義務嘛。

02:12:39 - 02:12:42
除非你們另外有僱傭契約，另外有委任契約。

02:12:42 - 02:12:45
那就另當別論，但那個契約就是契約行為了。

02:12:45 - 02:12:50
所以如果只是單純授予代理權的話，它只是一個有相對人的單獨行為。

02:12:51 - 02:12:51
那再來。

02:12:52 - 02:12:55
那如果說授權的另外一個角度就是，那對當事人來說。

02:12:57 - 02:12:59
既然他不會因此得到權利。

02:13:01 - 02:13:03
既然他不會因此負擔義務。

02:13:04 - 02:13:06
那他就是一個無損益的中性行為。

02:13:07 - 02:13:08
沒有好處，也沒有壞處。

02:13:08 - 02:13:10
那這個東西會在哪裡討論到？

02:13:10 - 02:13:12
你對限制行為能力人授權的時候。

02:13:13 - 02:13:16
因為你對限制行為能力人授權，要不要經過他法代同意，不需要。

02:13:16 - 02:13:19
因為它是一個無損益的中性行為。

02:13:19 - 02:13:21
你可以類推77條但書的規定。

02:13:22 - 02:13:23
認為無須得法代之同意。

02:13:24 - 02:13:25
直接授權，所以如果我要授權一個10歲的小孩。

02:13:26 - 02:13:29
我要授權給一個10歲的小孩，可以喔。

02:13:29 - 02:13:32
我只要單方對他授權就立刻發生效力。

02:13:32 - 02:13:33
他就立刻變成我的代理人。

02:13:33 - 02:13:34
為什麼？

02:13:34 - 02:13:38
因為對這個10歲小孩來說，他現在取得一個代理我的資格。

02:13:38 - 02:13:39
然後呢？

02:13:39 - 02:13:42
他用我的名義為意思表示，法律效果及於我啊。

02:13:42 - 02:13:44
所以權利跟義務都在我這啊，跟他無關嘛。

02:13:44 - 02:13:46
所以他不會因此受有不利益。

02:13:47 - 02:13:50
因此你要對一個限制行為能力人授予代理權。

02:13:50 - 02:13:53
在法律上其實沒有限制。

02:13:53 - 02:13:54
基本上是沒有問題的。

02:13:55 - 02:13:56
它是一個無損益的中性行為。

02:13:57 - 02:13:57
好。

02:13:57 - 02:13:59
那再來我們來看到就是說。

02:13:59 - 02:14:00
在法定代理跟意定代理的情況之下，對不對？

02:14:00 - 02:14:00
好告訴你，這個代理人啊，他必須要以本人的名義為意思表示。

02:14:00 - 02:14:01
以本人名義為意思表示。

02:14:01 - 02:14:01
那我們第一個先看到為意思表示。

02:14:19 - 02:14:20
這個為意思表示。

02:14:20 - 02:14:27
好，那所謂的意思表示，在概念上面，第一個，它必須是法律行為。

02:14:31 - 02:14:39
也就是說，今天只有在法律行為跟準法律行為的情況下，它才有可能用代理的方式做成。

02:14:39 - 02:14:43
至於說，如果今天是侵權行為。

02:14:47 - 02:14:48
或事實行為的話。

02:15:41 - 02:15:43
因為他都不需要意思表示。

02:15:43 - 02:15:43
對不對？

02:15:43 - 02:15:49
侵權行為或事實行為，他不需要意思表示，所以他不能用代理的方式做成。

02:15:49 - 02:15:52
因為代理只能夠代理本人為意思表示而已。

02:15:53 - 02:16:00
所以你看103條，有沒有，代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，他法條直接給你講意思表示四個字了。

02:16:00 - 02:16:01
所以身分行為的話，

02:16:01 - 02:16:02
一般來講，

02:16:02 - 02:16:04
原則上不能代理，

02:16:04 - 02:16:04
為什麼？

02:16:05 - 02:16:08
因為身分行為特重當事人真意。

02:16:08 - 02:16:10
如果說是身分行為,

02:16:10 - 02:16:13
像結婚、離婚、收養、認領,

02:16:13 - 02:16:16
這些身分行為都一定要當事人親自為之,

02:16:17 - 02:16:18
它不能以代理的方式做成。

02:16:19 - 02:16:19
第一個,

02:16:20 - 02:16:21
身分行為不涉及交易安全,

02:16:22 - 02:16:24
它特重當事人真意。

02:16:24 - 02:16:30
所以我們會希望說你當事人確實有這樣的一個真意,你才能發生身分上的效力。

02:16:30 - 02:16:33
所以身分行為本身來說,它是不能代理,

02:16:33 - 02:16:34
但有沒有例外?

02:16:34 - 02:16:34
有。

02:16:35 - 02:16:37
這裡有個例外,你可以稍微注意到。

02:16:37 - 02:16:42
身分行為被代理的例外很少數,但1076條之二第一項有,

02:16:42 - 02:16:48
它強調的就是,如果未滿七歲的小孩子,他要被收養。

02:16:50 - 02:16:52
如果題目告訴你說啊,

02:16:52 - 02:16:54
未滿七歲的小孩如果要被收養，怎麼辦？

02:16:55 - 02:16:58
還是由他的法定代理人代為並代受意思表示。

02:16:58 - 02:16:59
沒辦法啦,

02:16:59 - 02:17:01
因為他沒辦法自己做意思表示嘛,

02:17:01 - 02:17:02
可是代理。

02:17:02 - 02:17:02
拍誰,

02:17:02 - 02:17:05
可是收養是契約行為,一定要有意思表示。

02:17:05 - 02:17:10
所以一個未滿七歲之人,因為無法自己做出被收養的意思表示,

02:17:10 - 02:17:14
這裡就例外讓他可以由法定代理人代為並代受。

02:17:14 - 02:17:18
其他的話,基本上都是要本人親自為之。

02:17:18 - 02:17:19
都要本人親自為之。

02:17:20 - 02:17:23
這個是有關於說在身分行為不能代理的情況，

02:17:24 - 02:17:27
你可以去注意到，在這裡有這樣子的一個例外情形。

02:17:27 - 02:17:28
好，

02:17:28 - 02:17:32
那再來呢，這個代理它必須怎麼樣？它必須要以本人名義為意思表示嘛。

02:17:33 - 02:17:37
那這個意思表示在代理人有數人的情況下要怎麼辦？

02:17:43 - 02:17:45
如果說我今天代理人有數人，

02:17:46 - 02:17:47
這時候原則上，

02:17:50 - 02:17:51
要共同為之。

02:17:55 - 02:17:57
這個在民法的168條的本文。

02:17:58 - 02:17:59
這又叫共同代理。

02:18:00 - 02:18:03
就原則上呢，你必須要共同為之，但例外的情形

02:18:06 - 02:18:07
你可以個別為之

02:18:11 - 02:18:13
這個在168條的但書

02:18:14 - 02:18:17
這個我們稱它叫做集合代理

02:18:23 - 02:18:28
例如說題目告訴你，這個甲，他授權給ABC

02:18:30 - 02:18:32
對，甲授權給ABC

02:18:32 - 02:18:35
然後讓ABC來幫他做法律行為

02:18:35 - 02:18:40
這時候，我們要看ABC要一起做，還是要分開做

02:18:40 - 02:18:42
那這裡有兩種方式

02:18:42 - 02:18:45
第一種就是說，如果假沒有特別講，

02:18:45 - 02:18:48
原則上，原則上，如果假沒有特別說的話，

02:18:48 - 02:18:52
那你ABC三個人必須要一起做意思表示才可以

02:18:53 - 02:18:55
如果只是A單獨做會變無權代理

02:18:55 - 02:18:58
譬如說我授權ABC幫我去談判

02:18:58 - 02:19:02
那我就是希望透過ABC三方的專業

02:19:02 - 02:19:05
對不對，裡面有什麼律師團隊、有會計團隊、有公關團隊

02:19:05 - 02:19:08
我就希望透過他們三方一起處理

02:19:08 - 02:19:10
那你只要單獨去處理就不行

02:19:10 - 02:19:13
譬如說今天假設，我希望他們幫我處理好這件事情

02:19:13 - 02:19:15
結果那個公關團隊就自己出發了，那沒

02:19:15 - 02:19:16
事

02:19:16 - 02:19:19
因為你要考慮到法律層面、會計層面的事情

02:19:19 - 02:19:22
所以一般來說原則上你ABC必須要共同為之

02:19:22 - 02:19:24
但例外的情形

02:19:24 - 02:19:25
譬如說

02:19:25 - 02:19:29
我今天可能請三個房仲業者來幫我找投資的標的

02:19:30 - 02:19:33
譬如說我希望這三個房仲業者

02:19:33 - 02:19:35
他們各有不同的領域

02:19:35 - 02:19:36
譬如說這個人是

02:19:36 - 02:19:38
中正區的專業，這個人是萬華區的專業

02:19:38 - 02:19:39
他是大安區的專業

02:19:39 - 02:19:41
我想要在臺北市投資，那我就直接委託這三個人

02:19:43 - 02:19:45
那他們就是由個別來幫我處理，但OK

02:19:46 - 02:19:48
這個地方就是我們典型的集合代理

02:19:48 - 02:19:51
所以假如果同時授權給數人，那怎麼辦

02:19:52 - 02:19:56
這個地方其實你可以用共同代理的方式，或集合代理的方式

02:19:56 - 02:19:58
但集合代理是例外

02:19:58 - 02:20:00
所以他需要特例

02:20:00 - 02:20:00
約

02:20:01 - 02:20:05
好,就等於說你如果沒有特約的話,就變成是共同代理

02:20:05 - 02:20:07
你必須要特約才會是集合代理。

02:20:08 - 02:20:08
好,

02:20:08 - 02:20:12
那我們再來，這個地方有個東西突然剛剛有點漏掉，

02:20:12 - 02:20:15
就是我們剛講到那個授權的時候，有沒有？

02:20:15 - 02:20:17
我們剛講到這個授權，

02:20:17 - 02:20:21
那授權的話，它是用意思表示的方式為之，對不對？

02:20:21 - 02:20:25
這個授權啊，又分成所謂的外部授權跟內部授權。

02:20:26 - 02:20:28
就講到168的時候才想到，忘記講167，

02:20:29 - 02:20:32
沒關係，我們就補在這個地方，其實它影響不大。

02:20:32 - 02:20:35
那簡單來說，這個授權的方法有兩種，

02:20:35 - 02:20:36
兩種。

02:20:40 - 02:20:41
就我們講到這個授權,

02:20:42 - 02:20:45
那授權的部分,它又分成外部授權,

02:20:47 - 02:20:49
跟內部授權。

02:20:50 - 02:20:52
那兩種都可以啦,這個在167條。

02:20:53 - 02:20:56
那外部授權是這樣子,就是說我們把它畫一個圖好了。

02:20:59 - 02:21:17
甲想透過乙

02:21:17 - 02:21:42
去做法律行為。

02:21:43 - 02:21:45
甲要透過乙去跟丙做法律行為。

02:21:45 - 02:21:48
如果甲對乙直接授權，這個叫內部授權。

02:21:50 - 02:21:52
甲就跟乙說我授權你。

02:21:52 - 02:21:54
這個就是一個典型的內部授權。

02:21:54 - 02:21:56
那什麼叫外部授權？

02:21:56 - 02:21:59
外部授權甲對丙說，

02:22:00 - 02:22:03
向代理人或向代理人對之為代理行為的第三人，

02:22:03 - 02:22:05
以意思表示為之。

02:22:06 - 02:22:08
所以你可以向代理人以意思表示為之。

02:22:08 - 02:22:10
或者向第三人以意思表示為之,

02:22:11 - 02:22:11
那你可以看到,

02:22:11 - 02:22:13
他都強調意思表示,

02:22:13 - 02:22:16
所以這裡就強調授權是一個法律行為。

02:22:17 - 02:22:18
授權是一個法律行為。

02:22:18 - 02:22:20
他要用意思表示為之。

02:22:20 - 02:22:21
他是什麼樣的法律行為？

02:22:21 - 02:22:24
他是一個有相對人的單獨行為。

02:22:24 - 02:22:26
他是一個無損益的中性行為。

02:22:27 - 02:22:28
這個地方是有關於說…

02:22:28 - 02:22:30
在授權的性質上面。

02:22:30 - 02:22:33
那授權的方法包含外部授權跟內部授權，

02:22:33 - 02:22:34
兩種都可以，

02:22:35 - 02:22:36
法律上沒有限制。

02:22:36 - 02:22:38
那再來就是有關於說，

02:22:38 - 02:22:41
這個代理人在被授權之後，

02:22:41 - 02:22:44
他是要以本人的名義為意思表示。

02:22:44 - 02:22:46
那當然他強調為意思表示嘛，

02:22:46 - 02:22:48
所以你必須是法律行為，

02:22:48 - 02:22:50
才可以以代理的方式為之。

02:22:50 - 02:22:51
那再來,

02:22:51 - 02:22:52
如果代理人有數人的時候,

02:22:53 - 02:22:54
要如何為意思表示,

02:22:55 - 02:22:58
這個地方有共同代理跟所謂的集合代理的區別。

02:22:58 - 02:22:59
那另外呢,

02:22:59 - 02:23:01
在代理人有數人的情形,

02:23:01 - 02:23:01
它有一種特別

02:23:02 - 02:23:04
特別的問題叫做複代理。

02:23:30 - 02:23:30
好,

02:23:30 - 02:23:32
複代理的情形是這樣子喔,

02:23:32 - 02:23:32
就是說，

02:23:33 - 02:23:33
這個甲，

02:23:34 - 02:23:36
他今天授予代理權給乙之後，

02:23:36 - 02:23:39
那乙再轉授予代理權給丙，

02:23:39 - 02:23:40
也就是說，

02:23:40 - 02:23:42
我請乙幫我做一件事，

02:23:43 - 02:23:44
那乙沒有做喔，

02:23:44 - 02:23:45
他是叫丙來做。

02:23:46 - 02:23:46
那請問，

02:23:47 - 02:23:49
丙這個時候代理乙為意思表示？

02:23:50 - 02:23:51
效果會直接及於甲嗎？

02:23:52 - 02:23:54
也就是這個法律效果甲要接受嗎？

02:23:55 - 02:23:55
對不對？

02:23:55 - 02:23:56
因為我們一般來說，

02:23:57 - 02:23:59
代理是一種非常著重信賴的法律行為。

02:24:00 - 02:24:00
關係

02:24:00 - 02:24:01
我為什麼會授權你？

02:24:02 - 02:24:03
對，為什麼我會授權你？

02:24:03 - 02:24:06
法定代理就算了，法定代理沒有信任可言，

02:24:06 - 02:24:07
是法律規定嘛。

02:24:07 - 02:24:11
可是一般在約定代理的時候，他會有一個授權的機制。

02:24:11 - 02:24:15
而這個授權就是你找他來幫你處理事情，

02:24:15 - 02:24:16
你相信他，

02:24:16 - 02:24:17
對不對？

02:24:17 - 02:24:21
那因此在我相信你的情況下，我們之間有一個特殊的信賴。

02:24:22 - 02:24:25
這時候你可以把我對你的信賴交給別人嗎？

02:24:25 - 02:24:27
我信賴你不等於信賴別人嘛，

02:24:27 - 02:24:28
這很正常的事情。

02:24:28 - 02:24:32
所以一般來說，這種複代理，我們會認為原則上，

02:24:40 - 02:24:41
他對甲方不生效力。

02:24:42 - 02:24:45
也就是原則上，它會構成，我把它寫清楚一點好了。

02:24:46 - 02:24:48
原則上，它會構成無權代理，

02:24:48 - 02:24:49
效力未定。

02:24:49 - 02:24:50
為什麼？

02:24:50 - 02:24:52
因為我沒有授權。

02:24:52 - 02:24:53
對，我沒有授權丙。

02:24:54 - 02:24:58
所以我在沒有授權丙的情況下，丙代理我是構成無權代理。

02:24:58 - 02:25:00
那構成無權代理，這個法律行為效力未定。

02:25:01 - 02:25:03
必須我甲另外承認才會發生效力。

02:25:03 - 02:25:05
畢竟授權乙不等於授權丙。

02:25:06 - 02:25:10
那我授權乙的情況下，也不代表你乙有授權丙的資格。

02:25:10 - 02:25:12
所以複代理原則上不得為之。

02:25:12 - 02:25:13
那有沒有例外？

02:25:15 - 02:25:16
有沒有什麼樣的情況下可以複代理？

02:25:17 - 02:25:18
那這裡大概有幾種情形。

02:25:18 - 02:25:22
第一個,如果有經過甲同意,

02:25:25 - 02:25:28
這就是實務上我們最常用的一個條款。

02:25:28 - 02:25:29
這是什麼時候？

02:25:30 - 02:25:31
律師就一定會遇到複代理啊，

02:25:32 - 02:25:32
對不對？

02:25:32 - 02:25:33
你今天衝庭嗎？

02:25:33 - 02:25:37
最常遇到的就是，我今天禮拜三早上有兩個庭。

02:25:37 - 02:25:38
假設啦，

02:25:38 - 02:25:42
臺北地院一個庭，早上10點，然後新北地院一個庭，10點20分。

02:25:42 - 02:25:43
不可能嘛。

02:25:43 - 02:25:47
你10點開完庭就10點半了，然後你還要衝到新北地院去就11點了，

02:25:47 - 02:25:48
所以一定來不及，

02:25:48 - 02:25:50
那你可能打電話跟書記官說，不好意思，可不可以改時間，

02:25:51 - 02:25:52
書記官說法官說不行，

02:25:52 - 02:25:53
那你怎麼辦？

02:25:53 - 02:25:56
對不對，你以後當律師啊，你身上背好幾個案件，一定會遇到這種情況，

02:25:57 - 02:25:59
只要打電話找好朋友代替。

02:26:00 - 02:26:04
那你找好朋友代替，你就找人複代理，你請你得到當事人的同意喔。

02:26:04 - 02:26:06
你要跟當事人講喔。

02:26:06 - 02:26:08
那你說當事人事後不同意啊，怎麼辦？

02:26:08 - 02:26:10
事前在契約要寫清楚。

02:26:10 - 02:26:18
你的委任契約裡面就要跟他說清楚說，如果本律師有衝庭，或者有其他不得已的事由，那我們可以委任其他律師代替。

02:26:18 - 02:26:22
這個地方有個同意條款，先把它說在前面跟當事人講。

02:26:23 - 02:26:25
那一般來說代替的時候你要跟你的這個朋友說啦。

02:26:26 - 02:26:28
不要讓案件有太多的延宕。

02:26:28 - 02:26:32
因為有時候你今天假設你的朋友就幫你捨棄、認諾、撤回和解，你怎麼辦，對不對？

02:26:32 - 02:26:33
所以都要講清楚啦。

02:26:33 - 02:26:39
所以我們一般來說大概就是代替這種情況之下，還是要經過當事人同意，所以說才會發生效力。

02:26:41 - 02:26:43
或者是什麼，或者他是沒有利衝。

02:26:48 - 02:26:51
這個地方來講就是沒有厲害關係的情形，那就可以。

02:26:52 - 02:26:55
白話來說就是這件事情誰來做都一樣。

02:26:56 - 02:26:58
這件事情以做或並做都一樣，沒有差別。

02:26:58 - 02:27:02
沒有厲害關係，乙做跟丙做一樣好。

02:27:02 - 02:27:07
舉個例子來說，假如乙幫他買一杯50嵐的四季春青茶。

02:27:07 - 02:27:10
我授予代理權給乙啊，請乙幫我買一杯飲料。

02:27:10 - 02:27:13
不然就叫丙說你等下去買飲料，是不是等下順便幫大家買一下，可以啦。

02:27:14 - 02:27:16
不然買的沒有特別好喝啦。

02:27:16 - 02:27:18
不然買的沒有特別好喝，沒有差啦。

02:27:18 - 02:27:20
沒有厲害差別的時候，那就OK。

02:27:21 - 02:27:23
那所以這種情況就是例外在這種兩個情況底下。

02:27:24 - 02:27:25
複代理我們可以接受。

02:27:25 - 02:27:28
那一般而言就是在考試的時候就告訴你說。

02:27:28 - 02:27:30
甲委託乙買土地，那乙轉頭委託丙來買。

02:27:32 - 02:27:32
那就可能會出問題，為什麼？

02:27:33 - 02:27:36
有可能乙是買賣土地的專家，但丙沒有那麼專業。

02:27:36 - 02:27:41
所以有可能以去談的價格就會少100萬，那丙去談的時候就不會少100萬。

02:27:41 - 02:27:44
還是有差別在的，除非你經過甲的同意。

02:27:44 - 02:27:47
不然的話複代理是效力未定。

02:27:47 - 02:27:48
那複代理有其他名字啦。

02:27:48 - 02:27:52
複代理叫做多層代理，一層一層的轉下去的。

02:27:52 - 02:27:54
所以多層代理就是複代理。

02:27:54 - 02:27:57
那這個是有關於在這個複代理的情況。

02:27:57 - 02:27:59
他必須要這個，不是，這個有理。

02:28:00 - 02:28:01
關於代理的要件，

02:28:01 - 02:28:03
必須以本人名義為意思表示。

02:28:04 - 02:28:04
好,

02:28:04 - 02:28:04
再來,

02:28:04 - 02:28:05
我們把這個講完。

02:28:06 - 02:28:08
除了以本人名義為意思表示之外,

02:28:08 - 02:28:10
那重點是你必須要怎麼樣？

02:28:10 - 02:28:12
以本人名義為之嘛。

02:28:19 - 02:28:19
對,

02:28:19 - 02:28:20
所以從條文來看啊,

02:28:21 - 02:28:23
你要以本人名義為意思表示。

02:28:23 - 02:28:25
那什麼叫做本人名義？

02:28:33 - 02:28:33
對,

02:28:33 - 02:28:35
這裡本人名義是什麼？

02:28:35 - 02:28:37
這個本人名義我們再分幾個情況。

02:28:49 - 02:28:50
那邊寫不下，

02:28:50 - 02:28:51
我就接過來這裡。

02:28:51 - 02:28:52
本人名義原則上，

02:28:53 - 02:28:54
這個叫做顯名代理。

02:28:58 - 02:28:59
原則上顯名代理。

02:29:42 - 02:29:43
原則上顯名代理。

02:29:44 - 02:29:46
那再來就是一些比較特殊的情況。

02:29:48 - 02:29:50
第一個就是隱名代理。

02:29:53 - 02:29:55
另外一個叫冒名代理，

02:29:55 - 02:29:56
或叫冒名行為。

02:29:57 - 02:29:57
所以我們就要來看，

02:29:58 - 02:29:58
這個顯名、

02:29:58 - 02:30:00
隱名跟冒名這個差別。

02:30:00 - 02:30:01
效果直接給予假借，

02:30:01 - 02:30:02
這個叫做顯名代理。

02:30:02 - 02:30:04
那因為效果直接給予假借，

02:30:04 - 02:30:05
所以這又叫做直接代理。

02:30:05 - 02:30:07
直接代理的效果。

02:30:07 - 02:30:09
就我們一般來講就是說,

02:30:09 - 02:30:11
這個顯名代理它的法律效果,

02:30:11 - 02:30:13
就是叫做直接代理,

02:30:13 - 02:30:15
直接對甲發生效力。

02:30:15 - 02:30:17
所以說甲授與代理權給乙之後,

02:30:17 - 02:30:18
乙代理甲,

02:30:18 - 02:30:20
有沒有，他用甲的名義，

02:30:20 - 02:30:21
很明顯的，

02:30:21 - 02:30:23
他是用甲的名字來做意思表示。

02:30:23 - 02:30:26
那如果乙用甲的名字做意思表示的話,

02:30:26 - 02:30:27
效果直接給予甲，

02:30:27 - 02:30:29
這個叫做顯名代理。

02:30:29 - 02:30:31
那所謂的用甲的名義，

02:30:31 - 02:30:32
你可以看到，

02:30:32 - 02:30:34
就是他可能在合約當中,

02:30:34 - 02:30:36
他會寫說，這個甲方，

02:30:36 - 02:30:38
對不對，他會簽甲的名字，

02:30:38 - 02:30:40
然後括弧說我乙是代理人，

02:30:41 - 02:30:42
有沒有，這就是很典型的。

02:30:42 - 02:30:44
我用甲的名字去簽約,

02:30:44 - 02:30:46
然後寫說這個代理人是誰,

02:30:47 - 02:30:49
所以你是寫上甲的名字在上面。

02:30:50 - 02:30:51
你寫上甲的名字在上面,

02:30:51 - 02:30:54
所以我們很明顯的可以知道契約當事人是甲的。

02:30:54 - 02:30:56
那你乙在這裡是代理人的身分,

02:30:57 - 02:30:58
這個契約當事人不是你,

02:30:58 - 02:31:00
但這個合約是你幫他簽的,

02:31:00 - 02:31:02
這是非常典型的,

02:31:02 - 02:31:03
我們稱它叫做顯名代理,

02:31:04 - 02:31:05
它就叫顯名代理。

02:31:05 - 02:31:07
好，接下來我們來看到第二個。

02:31:16 - 02:31:17
隱名代理。

02:31:20 - 02:31:21
請注意到，

02:31:21 - 02:31:22
隱名代理是一種代理。

02:31:22 - 02:31:24
所以乙還是要有代理的權限,

02:31:24 - 02:31:25
甲還是要授權給乙,

02:31:25 - 02:31:27
或者是有法定代理都可以,

02:31:27 - 02:31:28
只要有一個授權在,

02:31:28 - 02:31:30
他只要有一個授權的關係,

02:31:30 - 02:31:32
就是要乙要有代理權限啊

02:31:32 - 02:31:33
乙還是要有代理權限

02:31:33 - 02:31:35
如果說沒有代理的權限的話

02:31:35 - 02:31:37
如果沒有代理權限的話

02:31:37 - 02:31:38
那就跟代理沒有關係

02:31:38 - 02:31:41
那可能就會變成是一般的冒名行為

02:31:41 - 02:31:43
或者變成一般的冒名行為

02:31:43 - 02:31:45
但是如果說甲有授權給乙的時候

02:31:45 - 02:31:47
才有可能產生代理的概念嘛。

02:31:47 - 02:31:49
好，那我今天假設說

02:31:49 - 02:31:50
假設我授權給乙,

02:31:50 - 02:31:52
或者是依照法律規定,乙有代理權。

02:31:52 - 02:31:55
可是乙在做法律行為的時候,

02:31:55 - 02:31:56
他卻用自己的名字。

02:31:58 - 02:31:59
簡單來講,

02:32:00 - 02:32:01
他有沒有詐欺的意思？

02:32:01 - 02:32:01
有。

02:32:02 - 02:32:03
他必須要有詐欺的意思。

02:32:04 - 02:32:05
如果他沒有詐欺的意思，

02:32:05 - 02:32:06
就跟詐欺無關了。

02:32:07 - 02:32:09
譬如說我委託你幫我買一間房子，

02:32:09 - 02:32:11
我委託你幫我買一間房子，

02:32:11 - 02:32:12
然後你買了一間房子，

02:32:13 - 02:32:14
這一定是代理嗎？

02:32:14 - 02:32:14
不一定。

02:32:15 - 02:32:17
如果你是幫你自己買的就跟我沒有關係啊。

02:32:17 - 02:32:18
所以在實務上，

02:32:18 - 02:32:20
我有一個朋友遇到一個案件，

02:32:20 - 02:32:20
一個學長。

02:32:20 - 02:32:21
他前陣子遇到一個案件。

02:32:21 - 02:32:22
他就問我說，

02:32:22 - 02:32:25
他問我說這種案件我的想法怎麼樣，

02:32:25 - 02:32:26
他那個例子是這樣子，

02:32:26 - 02:32:27
就是甲，

02:32:27 - 02:32:30
他今天拜託乙幫他去買一個預售屋。

02:32:30 - 02:32:31
甲就是在美國啦,

02:32:32 - 02:32:34
他就拜託他朋友乙幫他買個預售屋。

02:32:34 - 02:32:36
他朋友看一看之後發現,

02:32:36 - 02:32:37
這預售屋很讚。

02:32:38 - 02:32:39
這預售屋很讚,

02:32:39 - 02:32:40
然後剩最後一間。

02:32:40 - 02:32:41
他就自己買了。

02:32:41 - 02:32:42
他沒有要幫忙買的意思,

02:32:43 - 02:32:43
他就自己買,

02:32:43 - 02:32:44
用自己的名字下訂,

02:32:45 - 02:32:46
然後就用自己的名字去斡旋,

02:32:46 - 02:32:47
然後就買那個預售屋,

02:32:47 - 02:32:48
把最後一間買走。

02:32:48 - 02:32:49
那買完以後,

02:32:50 - 02:32:51
那個預售屋就漲價了,

02:32:51 - 02:32:53
就當時買的時候七八百萬

02:32:53 - 02:32:54
然後後來漲到1600還是1700萬

02:32:54 - 02:32:55
哇漲了1000萬。

02:32:56 - 02:32:56
那現在呢

02:32:56 - 02:32:58
那個甲就回國之後就說

02:32:58 - 02:32:58
欸,

02:32:58 - 02:33:19
那個房子

02:33:19 - 02:33:40
是他的。

02:33:40 - 02:33:42
那個房子是他的。

02:33:42 - 02:33:43
那乙就是說沒有,

02:33:43 - 02:33:44
那個房子是我的。

02:33:44 - 02:33:46
因為當時你委託我幫你買房子嘛,

02:33:46 - 02:33:46
對不對?

02:33:47 - 02:33:48
那我沒有幫你買,

02:33:48 - 02:33:50
我了不起對你負債務不履行責任。

02:33:50 - 02:33:51
他的邏輯是這樣子嘛,

02:33:51 - 02:33:51
對不對？

02:33:51 - 02:33:52
你叫我幫你買，

02:33:52 - 02:33:53
但我不要啊，

02:33:53 - 02:33:54
我拒絕啊，

02:33:54 - 02:33:56
那我頂多對你債務不履行嘛。

02:33:56 - 02:33:57
我賠你債務不履行的賠償，

02:33:57 - 02:33:58
對不對？

02:33:58 - 02:33:59
但是在這個情況之下，

02:34:00 - 02:34:00
你好。

02:34:00 - 02:34:01
你可以看到就是說

02:34:01 - 02:34:03
在實務見解裡面他去判斷

02:34:04 - 02:34:05
丙知不知情

02:34:06 - 02:34:07
他的判斷標準是這樣子喔

02:34:08 - 02:34:09
丙如果不知情

02:34:10 - 02:34:11
我用橘色

02:34:12 - 02:34:13
丙如果不知情

02:34:14 - 02:34:17
法律關係是直接發生在乙丙之間

02:34:19 - 02:34:22
然後間接地對甲發生效力

02:34:23 - 02:34:24
所以這叫間接代理

02:34:25 - 02:34:30
也就是說啊如果說乙有代理甲的意思，但卻用了自己的名

02:34:30 - 02:34:31
但丙不知道

02:34:32 - 02:34:35
那這時候對丙而言，我的契約當事人就是乙

02:34:36 - 02:34:39
對丙而言我的契約當事人就是乙

02:34:40 - 02:34:46
然後乙接下來這個時候跟甲之間就依他的內部關係去做處理

02:34:46 - 02:34:51
也就是你跟甲之間有沒有委任契約，有沒有債務不履行，那就另當別論

02:34:51 - 02:34:53
所以現在他有沒有代理甲的意思？

02:34:53 - 02:34:53
有。

02:34:54 - 02:34:59
有代理甲的意思，但卻用自己的名字，就是把甲的名字隱藏起來。

02:34:59 - 02:34:59
有沒有？

02:35:00 - 02:35:02
顯明就是把甲的名字顯露出來嗎

02:35:02 - 02:35:04
隱名就是把甲的名字隱藏起來嗎

02:35:04 - 02:35:10
那現在已把甲的名字隱藏起來之後,用他自己的名義去締約,如果丙不知道

02:35:10 - 02:35:12
那法律關係發生在乙、丙之間

02:35:12 - 02:35:14
最多就是間接對甲發生效力

02:35:15 - 02:35:17
但甲丙間不會有任何的關係

02:35:17 - 02:35:20
除非丙對這個情況下是執行的

02:35:22 - 02:35:24
那法律關係就一樣會發生在甲丙之間

02:35:25 - 02:35:29
簡單來講就是如果丙知道乙在代理甲

02:35:30 - 02:35:31
只是怎麼樣寫錯名字

02:35:32 - 02:35:32
有沒有

02:35:32 - 02:35:34
我知道你在代理，他只是寫錯名字啦

02:35:34 - 02:35:37
那這個時候法律關係還是發生在丙跟甲之間

02:35:38 - 02:35:40
不會發生在丙跟乙之間

02:35:41 - 02:35:44
就像我前陣子會看到一個朋友在臉書上PO文，很好笑

02:35:44 - 02:35:44
就是

02:35:44 - 02:35:46
他老公啊

02:35:46 - 02:35:48
他幼兒園有那個什麼

02:35:48 - 02:35:50
那個課外教學的那個報名表

02:35:50 - 02:35:53
就是他們幼兒園什麼課後輔導

02:35:53 - 02:35:55
什麼課後課後教學

02:35:55 - 02:35:59
然後那個幼兒園報名表裡面啊，他就寫上爸爸自己的名字

02:35:59 - 02:36:00
就等於說

02:36:00 - 02:36:01
爸爸要幫小孩子報名，

02:36:01 - 02:36:03
結果在那個姓名那一欄，

02:36:03 - 02:36:04
寫上他自己的名字

02:36:04 - 02:36:05
老師

02:36:05 - 02:36:07
我覺得那個朋友叫江星佑

02:36:07 - 02:36:09
那個爸爸叫江星佑

02:36:09 - 02:36:10
然後他兒子是另外一個名字

02:36:10 - 02:36:11
我就不講,

02:36:11 - 02:36:12
然後那個後來呢,

02:36:12 - 02:36:14
那個學校就打電話給媽媽,

02:36:14 - 02:36:16
然後就請問是星佑寶貝的媽媽嗎?

02:36:17 - 02:36:18
他說幹星佑是我老公,

02:36:18 - 02:36:19
怎麼會是我寶貝?

02:36:19 - 02:36:24
就後來才發現是因為他在報名表上寫上他自己的名字,

02:36:24 - 02:36:25
所以老師以為那個是寶貝的名字,

02:36:26 - 02:36:26
然後就叫他說,

02:36:26 - 02:36:27
請問你是星佑寶貝的媽媽嗎?

02:36:28 - 02:36:28
他就覺得很噁心,

02:36:28 - 02:36:29
因為星佑是他老公,

02:36:29 - 02:36:30
不是他寶貝,

02:36:30 - 02:36:31
不是他兒子,

02:36:31 - 02:36:32
所以他就說,

02:36:32 - 02:36:33
這種就很典型的嘛,

02:36:33 - 02:36:34
你今天在寫報名表的時候,

02:36:34 - 02:36:35
老師知不知道？

02:36:36 - 02:36:37
其實老師如果知道就沒差了,

02:36:38 - 02:36:38
對,

02:36:38 - 02:36:38
老師知道說,

02:36:38 - 02:36:39
喔,

02:36:39 - 02:36:39
不好意思喔,

02:36:40 - 02:36:40
是爸爸怎麼樣,

02:36:41 - 02:36:42
是要代理兒子報名

02:36:42 - 02:36:43
但寫成自己的名字,

02:36:44 - 02:36:44
那沒關係,

02:36:44 - 02:36:45
老師如果知道,

02:36:45 - 02:36:47
就直接對兒子發生效力,

02:36:47 - 02:36:48
所以到時候去遠足的是兒子

02:36:48 - 02:36:49
不會是爸爸啦,

02:36:50 - 02:36:52
那這個就是有關於在隱名代理的概念,

02:36:53 - 02:36:54
所以隱名代理本身來說啊,

02:36:54 - 02:36:56
你可以看到就是在法律關係裡面,

02:36:57 - 02:36:59
他是這樣子去處理它的效果

02:36:59 - 02:37:00
那為什麼這個東西，

02:37:00 - 02:37:01
我們今天一定要把它講完，

02:37:02 - 02:37:04
是因為它跟隔壁的冒名行為，

02:37:04 - 02:37:06
在考試上會混在一起考你。

02:37:07 - 02:37:07
好。

02:37:07 - 02:37:08
我們來比較最後一個，

02:37:08 - 02:37:10
不好意思講完我們就結束。

02:38:00 - 02:38:00
一樣會有兩條線，一樣兩個顏色，但它的標準是，這個時候，它的姓名有沒有區別意義。

02:38:17 - 02:38:21
第一種情況就是，這個姓名不具有區別性意義，或者判決書裡，或者實務見解會講不重人的資格，都有，這兩種說法都有人講，就是姓名無區別意義，或者是不重人的資格。

02:38:32 - 02:38:34
那法律關係直接發生在乙丙之間，為什麼？

02:38:35 - 02:38:36
向來都趕快。

02:38:37 - 02:38:41
你今天去買飲料的時候，你去50嵐買飲料，你跟50嵐說，我是金城武，跟我說我是元仔，沒有差啦。

02:38:46 - 02:38:51
你今天去買飲料的時候，你說你是誰，他一點都不在意，他不重人的資格，沒有區別意義，所以你宣稱自己是甲的，沒差，法律關係就發生在乙丙之間，也就是這時候姓名只是個代稱，他不會影響到法律行為的效果。

02:39:01 - 02:39:05
但如果反過來，這個是著重人的資格的法律行為。

02:39:09 - 02:39:10
例如說，我去跟銀行貸款。

02:39:12 - 02:39:12
那就差了。

02:39:13 - 02:39:20
你郭台銘去貸款，那個貸款的額度可能30億、50億，銀行都會借你，對不對？如果是元仔去貸款，可能10萬銀行都要考慮一下。

02:39:23 - 02:39:29
所以在這種情況底下就變成說，這個法律行為如果是著重人的資格，它是著重人的資格，那我們會認為它發生在甲柄之間，而且會類推適用無權代理的規定。

02:39:38 - 02:39:43
讓它效力未定，因為對丙來講，我沒有想要把錢借給你的意思，所以你讓它發生在乙丙之間是不對的。

02:39:46 - 02:39:49
可是對甲來說，我不見得有借錢的意思，所以你讓它直接對甲發生效力也不對。

02:39:52 - 02:39:58
所以這種情況下,因為法律落位規定,所以類推無權代理,讓他在甲丙間發生效力,那這個就是考試上你可以

02:40:00 - 02:40:01
對這兩個圖,

02:40:01 - 02:40:01
有沒有?

02:40:01 - 02:40:02
題目就會告訴你說啊,

02:40:02 - 02:40:04
如果以用隱名代理的方式為之,

02:40:05 - 02:40:09
這個法律行為重疊資格的時候直接對甲發生效力,那就不對了。

02:40:09 - 02:40:12
隱名代理要看的是值不值錢。

02:40:12 - 02:40:15
而冒名行為看的是有沒有重疊資格,

02:40:15 - 02:40:17
它的判斷標準不同,但它很像,

02:40:17 - 02:40:19
選擇題就會混在一起騙你

02:40:19 - 02:40:22
所以這個地方是你要去注意到的,

02:40:22 - 02:40:23
那這個在申論也有機會考,

02:40:23 - 02:40:26
雖然說總則在申論現在比較少見,

02:40:26 - 02:40:29
但是在準備高普考啦,或者準備司法特考,

02:40:29 - 02:40:32
如果你有想要往其他的國家考試準備的話,

02:40:33 - 02:40:37
那代理其實是申論裡面蠻常出的一個民總的章節,

02:40:37 - 02:40:39
那這邊這些細節你都要去注意到。

02:40:40 - 02:40:40
好,

02:40:40 - 02:40:42
那我們今天就先到這個地方,

02:40:42 - 02:40:43
我們今天先到這個地方。

02:40:43 - 02:40:45
那下一次上課，

02:40:45 - 02:40:49
我們就來看那個民法104條，

02:40:49 - 02:40:54
就是有關於說代理人需非無行為能力這個地方的一個問題。

02:40:54 - 02:40:54
好，

02:40:54 - 02:40:56
那我們今天就先到這邊。

02:40:56 - 02:40:57
那我們就下禮拜，不是下禮拜，

02:40:57 - 02:40:59
我們就這禮拜四，我們再繼續，

02:40:59 - 02:41:00
謝謝各位。